Oliveira Cardoso

Oliveira Cardoso, Carvalho de Brito, Libardi Comarela e Zavarize Advogados

Relatório de processos da Extrafruti - demais áreas (exceto trabalhista)

Relatório de processos da Extrafruti - demais áreas (exceto trabalhista)

Processo:	1.0006167
Números:	**Número CNJ:** 0213736-11.2014.8.19.0001
Título:	AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - FALECIMENTO DE FILHA/IRMÃ - BR 101
Órgão:	26 ª Vara Cível Rio de Janeiro - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RIO DE JANEIRO
Ação:	Indenizatória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	PATRÍCIA MONTEIRO DE RAMALHO PEREIRA
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Provável

08/10/2018 (DB): Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, movida por Patricia, Ana e Jair, em face de Extrafruti, devido ao acidente automobilístico ocorrido em 29/06/2013 envolvendo o automóvel de placa KYD-8183, e o automóvel da Extrafruti na Rodovia BR-101, próximo ao KM 159, o qual ocasionou o falecimento da Sra. Marcela que era irmã da Patricia e filha de Ana e Jair. Alega que em ultrapassagem feita pelo caminhão da Extrafruti ao carro do Victor, vinha o caminhão da marca Iveco, o que teria levado o preposto da Extrafruti a retornar o caminhão para a sua pista, colidindo com a traseira de seu veículo, que, perdendo o controle, veio a colidir frontalmente com o caminhão da marca Iveco. Foi requerido danos morais pelos ferimentos sofridos e danos morais pelo falecimento da Sra. Marcela. Houve audiência de conciliação no dia 24/05/2016 sem que fosse possível a composição de um acordo. Defesa apresentada por outro escritório arguindo a ausência de relação consumerista e ausência de responsabilidade pelo evento danoso, tendo em vista as circunstancias que o acidente ocorreu. Além disso, a Extrafruti requereu a denunciação à lide à Bradesco Auto/Re Companhia de Seguro. Este processo trata do mesmo acidente dos processos de nº 0035704-50.2016.8.19.0021 e 0213217-65.2016.8.19.0001. O escritório recebeu substabelecimento no dia 08/10/2018.

30/10/2018 (DB): Protocolada petição de Extrafruti de substabelecimento sem reserva.

21/12/2018 (AAC/FCB): Na indicação do valor envolvido foi considerada a quantia indicada pelos advogados anteriores da Extrafruti, conforme definido em reunião realizada junto à empresa.

11/01/2019 (DB): Ligação para o cartório, solicitando a Renata, que retirasse as intimações aos advogados anteriores, visto o protocolo de substabelecimento sem reservas em nome do Dr. Fabiano. Protocolada, também, petição de Extrafruti e Glaucio, reiterando o substabelecimento sem reservas e o pedido de exclusão do advogado anterior.

21/01/2018 (DB): Protocolada petição de Extrafruti manifestando-se sobre os embargos de declaração oposto pela Seguradora, no sentido de que todas as partes se manifestaram em favor da prova pericial, motivo pelo qual requer o rateio das despesas periciais e não se opõe ao valor pleiteado pelo perito em fls. 990/991.

04/02/2019 (CJ): Publicada nova data para realização da perícia, que será no dia 02/05 às 15h.

07/02/2019 (DB): Protocolada petição de Glaucio de substabelecimento sem reserva.

26/03/2018 (FCB): Leitura de despacho que julgou os embargos apresentados pela seguradora. Juiz decidiu que tendo em vista que a prova pericial foi requerida pela parte ré e pela parte autora, e os honorários periciais já se encontram depositados às fls. 897, deixo de determinar a intimação das partes para depósito. As partes foram intimadas também para comparecer no dia 02 de maio de 2019 às 15 h, 02 de maio de 2019, às 15h, na Sala de Perícias Judiciais, no Tribunal de Justiça desta Capital, localizada na Av. Erasmo Braga, nº 115, sala 102B, corredor B, Centro, Rio de Janeiro - RJ, para fins de realização do exame pericial.

26/03/2019 (CJ); Publicada decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pela Bradesco, a fim de que seja sanada a contradição, devendo ser incluído na decisão embargada o seguinte: "Tendo em vista que a prova pericial foi requerida pela parte ré e pela parte autora, e os honorários periciais já se encontram depositados às fls. 897, deixo de determinar a intimação das partes para depósito." Por fim, as partes foram intimadas para, juntamente com os respectivos assistentes técnicos, comparecerem no dia 02 de maio de 2019, às 15h, na Sala de Perícias Judiciais, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para fins de realização do exame pericial.

09/08/2019 (WB): Publicado despacho nos seguintes termos: "1) Às partes sobre o laudo pericial médico. 2) Expeça-se Ofício ao DIPEJ, nos termos da Resolução nº 03/2011 do E. Conselho da Magistratura, conforme requerido à fl. 1122."

20/08/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti manifestando sobre o laudo pericial e apresentando quesitos complementares.

29/08/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando o pagamento da parcela de honorários periciais.

21/10/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 1. Ao

perito médico acerca das impugnações ao laudo. 2. Expeça-se mandado de pagamento, com as cautelas de praxe, na forma requerida às fls. 1271, referente aos honorários da perícia médica. 3. Com relação à perícia de engenharia, verifico que somente o 2º réu depositou o valor referente à sua cota-parte dos honorários periciais, às fls. 1264/1266. Sendo assim, conforme os termos de fls. 1115, intimem-se o autor, 1º réu e 3º réu para que efetuem o depósito do valor relativo às respectivas cotas-partes da verba honorária, no prazo de 05 dias

29/10/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti e Glaucio requerendo esclarecimento sobre o pagamento dos honorários periciais para a prova de engenharia, haja vista que em despacho anterior a determinação foi o rateio entre todas as partes.

30/03/2020 (CJ): Publicado despacho intimando os embargados para contrarrazões aos embargos apresentados às fls. 1286/1287, bem como determinando que venha aos autos a certidão de trânsito em julgado do processo criminal em face do Réu Glaucio e postergando a decisão sobre a controvérsia de pagamento dos honorários periciais para outro momento.

22/04/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti de contrarrazões aos embargos de declaração reforçando a necessidade da prova pericial de engenharia.

15/09/2020 (CJ): Publicado despacho reconhecendo a conexão entre este feito e a ação indenizatória nº0213736-11.2014.8.19.0001 que tramita junto à 26ª Vara Cível da Capital, e considerando que o primeiro despacho positivo foi proferido naquele juízo, motivo pelo qual declinou a competência em favor da 26ª Vara Cível da Capital.

26/10/2020 (CJ): Publicada decisão rejeitando os embargos de declaração para parte autora. Determinou o depósito pela parte autora, a título de honorários periciais, o valor de R$ 1.601,85 (mil seiscentos e um reais e oitenta e cinco centavos), e o primeiro réu, R$ 533,95 (quinhentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda da prova. Intimou as partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos do perito médico. E, por fim, determinou-se aguardar a manifestação do juízo do processo nº 0213217-65.2016.8.19.0001 sobre a conexão arguida.

16/11/2020 (FCB): Protocolada petição de Extrafruti informando o pagamento das quota parte para a realização da perícia de engenharia, bem como requerendo a intimação do ilustre perito para se manifestar quanto as informações requeridas pelo assistente técnico da empresa.

06/07/2021 (CJ): Publicado despacho para que seja intimado o perito Charles para início dos trabalhos. Intimou o perito Antônio para esclarecimentos conforme manifestações. E, por fim, intimou as partes para em 15 dias se manifestarem sobre o ofício de fls. 1389/1390.

14/07/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti manifestando sobre o ofício do DPVAT

16/08/2021 (CJ): Intimação das partes para ciência de que foi designado o dia 13/08/2021, às 09:00h, para a realização da perícia de engenharia pelo Dr. CHARLES MOREIRA SOBRINHO JUNIOR.

09/09/2021 (LCF): Fabiano compareceu a perícia.

29/10/2021 (CJ): Publicada intimação da decisão - Expeça-se mandado de pagamento eletrônico, conforme requerido às fls. 1442. No caso de impossibilidade, desde que certificado nos autos o motivo, nos termos do artigo 4º do Aviso TJ/RJ 44/2020, oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência dos valores depositados para a conta do perito informada na petição. 2. Digam as partes sobre o laudo. 3. Sem prejuízo, certifique-se quanto à intimação/manifestação do perito acerca do item 2, às fls. 1432.

16/10/2021 (LCF): Protocolada petição de Extrafruti, elaborada por Fabiano, com parecer do La Rocca, impugnando laudo pericial.

Observações:

28/01/2022 (CJ): Publicada intimação - Digam as partes sobre os esclarecimentos do perito às fls. 1521/1522.

01/02/2022 (FCB): Envio de email ao assistente de perícia médica relatando sobre manifestação do perito sobre nossa impugnação.

04/02/2022 (LCF): Protocolada petição elaborada por Fabiano requerendo a juntada de laudo pericial elaborado pelo assistente tecnico e requerendo esclarecimentos do perito.

30/03/2022 (CJ): Publicada intimação - Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 1) Primeiramente, ao Perito médico acerca de fls. 1715/1723. 2) Às partes, acerca dos esclarecimentos prestados pelo Perito de Engenharia.

14/04/2022 (LCF): Enviado e-mail ao assistente técnico solicitando analise e retorno quanto a necessidade de mais esclarecimentos.

26/04/2022 (LCF): Protocolada petição impugnando os esclarecimentos apresentados pelo perito e juntando parecer do assistente tecnico.

26/08/2022 (LCF): Protocolada petição impugnando os esclarecimentos apresentados pelo perito e juntando parecer do assistente técnico e requerendo a realização de nova perícia.

10/10/2022 (CJ): Publicada intimação à parte ré para promover a distribuição eletrônica da carta precatória de fl. 1001junto ao portal do TJ/ES, com as cópias consideradas necessárias à sua instrução.

19/10/2022 (LMU): Protocolada petição que reitera os termos da petição de fls. 1084, a qual impugna os esclarecimentos

apresentados pelo perito e junta parecer do assistente técnico e requer a realização de nova perícia. Foi juntado, novamente, o parecer do assistente técnico.

19/01/2023 (CJ): Publicada intimação da certidão - Em que pese a manifestação da parte autora, primeiramente, intimem-se as demais partes acerca de fls. 1843.

22/03/2023 (CJ): Publicada intimação - Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 1) Da análise dos autos, verifica-se que a matéria restou suficientemente esclarecida com a produção da prova pericial de engenharia, não tendo sido verificada qualquer irregularidade a fim de se justificar nova perícia, o que só irá retardar ainda mais a satisfação jurisdicional, sendo certo que o presente feito tramita há quase nove anos. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de realização de nova perícia de engenharia. 2) No mais, aguarde-se a manifestação das demais partes acerca do primeiro parágrafo de fls. 1843.

22/03/2023 (CJ): Publicada intimação - Digam as partes sobre os esclarecimentos do perito médico às fls. 1835. Sem prejuízo, digam a parte autora e a denunciada acerca do pedido formulado pelo réu de realização de nova perícia na especialidade de engenharia, no prazo de 15 dias. Após, voltem conclusos.

11/03/2023 (FA): Protocolados embargos de declaração em razão da não manifestação do perito sobre o laudo assistencial de fls. 1829.

07/07/2023 (CJ): Publicada intimação - Ao embargado, nos termos do art. 1.023, §2º, do NCPC.

03/10/2023 (CJ): Publicada intimação – ISTO POSTO, CONHEÇO dos Embargos de Declaração interpostos, PARA ACOLHÊ-LOS, a fim de que seja sanada a contradição, concedendo-lhes efeito modificativo, para tornar sem efeito, em parte, a decisão de fls. 1870, e determinar as devidas intimações: INTIME-SE o Sr. Perito de Engenharia, Sr. CHARLES MOREIRA SOBRINHO JUNIOR para se manifestar sobre o parecer técnico de fls. 1829/1833. Intimem-se ainda a parte autora e a parte denunciada acerca do referido parecer técnico, na forma do artigfo 437, § 1º do CPC. No mais, mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

10/10/2023 (FA): Processo analisado. Embargos de declaração apresentados pela Extrafruti parcialmente acolhidos. Intimação destinada à Autora, ao perito e à seguradora, nenhuma providência a ser adotada.

24/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Intime-se a parte ré, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se insiste na produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem conclusos.

12/12/2023 (BGD): Protocolamos petição para indicar a necessidade de prova testemunhal na modalidade de oitiva de testemunha.

11/03/2024 (CJ): Publicada intimação - Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 1) Fls. 1977/1978: nada a prover, uma vez que a prova testemunhal restou deferida às fls. 695/696. 2) Traga o segundo réu a lista completa de testemunhas, qualificando-as, nos termos do art. 357, §4º, c/c art. 450, ambos do NCPC, sob pena de perda da prova.

20/03/2024 (BGD): Protocolamos petição para indicar testemunhas.

23/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Venham as custas devidas para expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas pelo segundo réu às fls. 1993. Certificado o correto recolhimento, expeçam-se as cartas precatórias para oitivas das referidas testemunhas junto aos Juizos deprecados.

10/06/2024 (BGD): Protocolamos petição para requerer a juntada do comprovante de pagamento das custas da carta precatória.

21/01/2025 (TFS): Em consulta ao processo, foi possível constatar a expedição de carta precatória (5025566-88.2024.8.08.0012) para oitiva do Sr. Gláucio em Cariacica. Audiência designada para 22/04/2025, às 14:00. Será realizado protocolo de habilitação na carta precatória. Segue pendente informação de expedição de carta precatória para oitiva de Paulo Henrique Pereira, no entanto, a TRANZECON TRANSPORTES DE CAXIAS EIRELI EPP se comprometeu a levá-lo em juízo para oitiva (id. 2016).

OBS: Contestação (id. 260). SUBSTABELECIMENTO: Extrafruti (id. 1005); Gláucio (id 1094).

20/03/2025 (CJ): Publicada intimação – De ordem: ao patrono do segundo réu para que proceda à distribuição da carta precatória acostada em inde retro, na página do Tribunal de justiça do Espírito Santo, na Comarca descrita na deprecata.

26/03/2025 (BGD): Protocolada petição para informar que já houve a distribuição de CP.

05/05/2025 (CJ): Publicada intimação - De ordem: à parte autora sobre resposta retro acostada do juízo deprecado.

07/08/2025 (CJ): Publicada intimação - 1) Primeiramente, verifico que o primeiro réu foi arrolado como testemunha pelo segundo réu, conforme se depreende de fls. 1993/1994, não tendo sido deferido, no entanto, depoimento pessoal, ante os termos da decisão saneadora de fls. 695/696. Sendo assim, oficie-se ao Juízo deprecante para que promova a devolução da carta precatória rexpedida às fls. 2339. 2) CERTIFIQUE a serventia quanto à expedição de carta precatória para a oitiva da segunda testemunha arrolada às fls. 1993. 3) INDEFIRO o pedido de aplicação das penas de má-fé processual, requerida pela parte autora às fls. 2356/2357, tendo em vista que não restaram demonstradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015. 4) INTIME-SE o primeiro réu pata que atualize seu endereço, na forma do artigo 77, V do CPC. 5) Fls. 2016/2017: as testemunhas arroladas no feito de nº 0035704-50.2016.8.19.0021, que tramita em apenso, serão devidamente ouvidas após a produção de prova pericial no referido feito.

14/08/2025 (BGD): Protocolada petição para informar o atual endereço do Gláucio bem como requerer a juntada do comprovante de residência enviado.

18/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Certifico que houve a devolução da Carta precatória expedida, confoprme documentação retro. De ordem: à parte autora sobre certidão supra.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 213.768,33 (Determinada)	R$ 416.265,48	R$ 616.072,91	R$ 0,00	R$ 1.032.338,39	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 150.000,00	R$ 292.091,08	R$ 432.294,80	R$ 0,00	R$ 724.385,88	R$ 0,00

Processo:	1.0006189
Números:	**Número CNJ:** 0035704-50.2016.8.19.0021
Título:	AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - BR 101 - CAMINHÃO E CARRO DE PASSEIO - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS
Órgão:	26 ª Vara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias - RIO DE JANEIRO
Ação:	Indenizatória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	TRANZECON DE CAXIAS TRANSPORTES EIRELI EPP
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Provável
Observações:	08/10/2018 (DB): Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais, emergentes e lucros cessantes, movida por Tranzecon em face de Extrafruti, devido a um acidente automobilístico ocorrido no dia 29/06/2013 na BR 101, km 159, no Estado do Rio de Janeiro, envolvendo o veículo da Tranzecon e o caminhão da Extrafruti. A Tranzecon requereu indenização por danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes e danos morais. Houve audiência de conciliação no dia 21/02/2018 sem que fosse possível a composição de um acordo. Defesa apresentada por outro escritório arguindo a inépcia da inicial, prescrição e ausência de responsabilidade pelo evento danoso, tendo em vista as circunstancias que o acidente ocorreu. Além disso, a Extrafruti requereu a denunciação à lide à Bradesco Auto/Re Companhia de Seguro. Em 29/08/2018 o juiz acolheu a denunciação a lide requerida pela Extrafruti. Este processo trata do mesmo acidente dos processos de nº 0213217-65.2016.8.19.0001 e 0213736-11.2014.8.19.0001 O escritório recebeu substabelecimento no dia 08/10/2018. 13/03/2018 (LCF): Contestação da EXTRAFRUTI elaborada por Fiorot às fls. 334 e seguintes dos autos. 06/11/2018 (AAC/FCB): Na indicação do valor envolvido foi considerada a quantia indicada pelos advogados anteriores da Extrafruti, conforme definido em reunião realizada junto à empresa. 18/03/2019 (DB): Ligação para o cartório requerendo a habilitação do Dr. Fabiano no processo, tendo em vista o substabelecimento protocolado em outubro de 2018. 03/06/2019 (CJ): Proferido despacho que determinou a intimação da Seguradora Bradesco. 09/11/2019 (DB): Processo aguarda citação da Seguradora Bradesco. 19/07/2021 (CJ): Publicada intimação para que a requerida se manifestar sobre as fls. 622. 25/07/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando o endereço da seguradora Bradesco para citação. 25/11/2021 (CJ): Publicada intimação para a denunciada, no endereço indicado à fl. 631, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar contestação, sob pena de revelia. 22/11/2022 (CJ): CERTIFICO QUE, decorrido o praoz, sem manifestação da parte autora, assim remeto os autos à digitação para intimar a parte autora, no sentido de dar andamento ao feito, em 05 dias, sob pena de extinção. 18/05/2023 (CJ): Publicada intimação - Certifique a serventia a tempestividade da contestação apresentada às fls. 334/376. Após, às partes para especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência, bem como na hipótese de requerer prova oral, indicar desde logo o rol das testemunhas cuja oitiva pretende e, se prova pericial os quesitos, sob pena de indeferimento, tudo no prazo de 10 dias. 14/06/2023 (BGD): Protocolamos petição para requerer saneamento do feito, indicar prova pericial de engenharia e testemunhal. 14/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: À denunciada para que apresente, no prazo de 05 dias, cópia das iniciais dos processos autuados sob os números 0213736-11.2014.8.19.0001 e 0213217-65.2016.8.19.0001, sob pena de rejeição da preliminar de conexão. Sem prejuízo, certifique a serventia a data do despacho liminar positivo tanto das ações supramencionadas quanto da presente, bem como se já houve prolação de sentença em qualquer delas. Após, conclusos para o saneamento do feito. 19/02/2024 (CJ): Publicada intimação - A preliminar de conexão da denunciada dever ser acolhida. Tratando-se do mesmo acidente ocorrido no dia 29/06/2013, na altura do KM 159 da BR 101, Município de Macaé, no qual 3 veículos (2 caminhões e 1 carro), a presente ação de cobrança deve ser remetida para o Juízo da 26ª Vara Cível da Comarca da Capital (ação proposta em 30/06/2014 pelos PAIS E IRMÃ DA VÍTIMA FATAL (Marcela) em face da Extrafruti S/A - Comércio de Hortifrutigranjeiros, tombada sob o nº 021373611.2014.8.19.0001), para o fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes. Declino, pois, da minha competência para a 26ª Vara Cível da Comarca da Capital. Remetam-se, com baixa.

06/03/2024 (BGD): Em alinhamento com Fabiano, não há manifestação a ser feita nos autos. Prazo Cancelado.

09/08/2024 (CJ): Publicada intimação - 1) Ratifico os atos processuais praticados anteriormente. 2) Apense-se ao processo nº 0213736-11.2014.8.19.0001. 3) Fls. 829/830. Esclareça a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, se pretende utilizar neste feito a prova pericial de engenharia produzida nos autos em apenso (0213736-11.2014.8.19.0001). 4) Após, voltem conclusos para saneamento.

19/08/2024(BGD): Protocolamos petição para informar que não possuímos interesse em utilizar a prova emprestada.

29/10/2024 (CJ): Publicada intimação - À parte autora e à denunciada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos e, 1195 querendo, indicarem assistentes técnicos, na forma do art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC. À parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, indicar assistente técnico, na forma do art. 465, §1º, inciso II, do CPC.

21/11/2024 (BGD): Protocolamos petição para indicar a equipe técnica, os srs. Diego e Flávio da La Rocca Perícias.

10/03/2025 (CJ): Publicada intimação - Informo que nesta data renovei a intimação do Perito nomeado na Decisão de ID 933 por meio de seu email, como determinado no Despacho retro.

14/05/2025 (CJ): Publicada intimação - Às partes sobre manifestação do Sr. Perito de fls. 969 e seguintes.

22/05/2 (BGD): Conforme alinhado com Fabiano, protocolamos petição para informar o aceite da proposta de honorários periciais bem como requerer o prazo de 15 dias para pagamento.

02/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Ao perito sobre a impugnação à proposta de honorários.

24/03/2026 (CJ): Publicada intimação - De ordem: ao denunciado/impugnante sobre manifestaçao do perito, em index 990.

28/09/2026 (NZR): Diante intimação da spartes para se manifestarem sobre as fls. 997 e 100, que tratam de controvérsia quanto à proposta de honorários, protocolou-se petição nos seguintes termos:"(...) a Requerida já havia aceitado a proposta, conforme petição fls. 983, e a discussão foi inaugurada exclusivamente pela parte Requerente, de modo que se restringe a ela e ao Sr. Perito. Sendo assim, em atenção à boa-fé processual e à cooperação, a Requerida deixa de se manifestar acerca da controvérsia e aguarda a decisão do Juízo para, após, seguir conforme determinado.".

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 140.046,45 (Determinada)	R$ 231.379,64	R$ 286.910,75	R$ 0,00	R$ 518.290,39	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 50.000,00	R$ 82.608,18	R$ 102.434,14	R$ 0,00	R$ 185.042,32	R$ 0,00

Processo:	1.0006220
Números:	**Número CNJ:** 0008990-03.2014.8.19.0028
Título:	APENAS PARA ACOMPANHAMENTO - ACIDENTE MACAÉ - FALECIMENTO DE 1 PESSOA - MOTORISTA EXTRAFRUTI - HOMICÍDIO CULPOSO DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - LESÃO CORPORAL CULPOSA
Órgão:	2 ª Vara Criminal Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RIO DE JANEIRO
Ação:	Penal
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Penal
Cliente principal:	GLAUCIO RODRIGUES NASCIMENTO (Polo passivo)
Contrário principal:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível

16/07/2014 (DB): Trata-se de ação criminal movida em face do Glaucio, motorista da Extrafruti, tendo em vista o acidente ocorrido 29/06/2013 envolvendo o automóvel de placa KYD-8183, e o automóvel da Extrafruti na Rodovia BR-101, próximo ao KM 159, o qual ocasionou o falecimento da Sra. Marcela e causou lesões corporais nos demais passageiros. Este processo trata do mesmo acidente dos processos cíveis de nº 0035704-50.2016.8.19.0021 / 0213736-11.2014.8.19.0001 e 0213217-65.2016.8.19.0001. A sentença criminal condenou o Glaucio em nas sanções dos artigos 302, caput, e 303, caput (três vezes), ambos da Lei n.º 9.503/1997, n/f do artigo 70 do Código Penal, aplicando-lhe as penas finais de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), e a suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena corporal imposta, condenando-o, ainda, ao pagamento das despesas processuais. O acórdão manteve a sentença. O processo encontra-se em fase de julgamento de embargos infringentes. O escritório não recebeu substabelecimento. Processo cadastrado apenas para acompanhamento do resultado, tendo em vista que poderá refletir nos processos cíveis.

11/11/2014 (CJ): Publicada intimação - Por tais razões recebo a denúncia. CITE-SE.

26/11/2014 (CJ): Publicada intimação - CERTIFICO que deixei de expedir o mandado de n° 1096/2014 visto que por erro cartorário digitei mandado de cumprimento de carta precatória e não carta precatória. É o que me cumpria informar.

13/02/2015 (CJ): Publicada intimação - Protocolada resposta a acusação.

02/03/2015 (CJ): Publicada intimação - Dê-se vista ao MP.

03/02/2015 (CJ): Publicada intimação - Certifico mais, que o acusado GLAUCIO RODRIGUES NASCIMENTO informou-me que deseja ser assistido pela Defensoria Pública.

24/03/2015 (CJ): Publicada intimação - Considerando parecer favorável do MO (fl. 179) acolho o requerimento de fl. 162 e habilito a ofendida Patrícia de Monteiro Ramalho Pereira como assistente do Ministério Público. Intime-se. Dê-se vista ao MP para que se manifeste sobre fls. 167-171.

15/04/2015 (CJ): Publicada intimação - Portanto, há evidente justa causa para deflagração da ação penal, razão pela qual MANTENHO a decisão de recebimento da denúncia. Designo AIJ para o dia 16/06/2015 às 16:00 hs. Intime-se o denunciado, vem como as testemunhas de acusação e defesa, expedindo-se carta precatória, caso seja necessário na forma do art. 222 do CPP. Dê-se ciência ao MP e a defesa. Publique-se.

10/05/2015 (CJ): Publicada intimação - Fl. 208 - Dê-se vista ao MP. Fl. 209 - Junte-se a FAC e CAC do acusado, conforme requerido, bem como oficie-se ao TJES, solicitando o envio da FAC e CAC, referente ao acusado, naquele Estado.

10/06/2015 (CJ): Publicada intimação - Certifico que deixei de encaminhar o presente feito ao MP, tendo em vista a cota ministerial presa à contra-capa dos autos que ora junto.

16/06/2023 (CJ): Publicada intimação - Juntada de assentada, com depoimento.

16/07/2015 (CJ): Publicada intimação - Ante o certificado de fl. 241, oficiam-se os j. deprecantes para que devolvam as cartas precatórias independente de cumprimento. No mais, cumpra-se o despacho de fls. 221v.

28/07/2015 (CJ): Publicada intimação - Ao MP.

06/08/2015 (CJ): Publicada intimação - Fls. 255/257. Ao MP com urgência, face a proximidade da audiência. Sem prejuízo, extraiam-se desde já as diligências para a realização desta.

13/08/2015 (CJ): Publicada intimação - Faça-se contato com a comarca de Cariacica/ES para que informem acerca da realização da audiência no dia 06/08/2015.

18/08/2015 (CJ): Publicada intimação - Juntada de assentada.

Fl. 266 - Juntada de Termo de audiência.
Fl. 294 - Juntada de Assentada.

26/08/2015 (CJ): Publicada intimação - Dê-se vista ao MP.

Fl. 308 - Juntada de assentada.
Fl. 309 - Juntada de termo de depoimento.

15/09/2015 (CJ): Publicada intimação - Certifico o comparecimento da subscritora de fls. 314 informando que não lhe interessa mais a geração pretendida, desentranhando, assim, os CDs acostados às fls. 315.

Fl. 346 - Juntada de assentada.
Fl. 347 - Juntada de termo de depoimento de testemunha.
Fl. 361 - Juntada de assentada.

16/11/2015 (CJ): Publicada intimação - Dê-se vista ao MP.

Fl. 420 - Juntada de Termo de audiência.
Fl. 421 - Juntada de Termo de audiência.
Fl. 422 - Juntada de termo de depoimento.
Fl. 423 - Juntada de termo de interrogatório.
Fls. 425/437 - Juntada de alegações finais do Ministério Público.
Fls. 460/466 - Juntada de alegações finais do assistente de acusação.

29/02/2016 (CJ): Publicada intimação - À defesa do réu em alegações finais. Publique-se.

Fls. 470/506 - Juntada de alegações finais de GLAUCIO.

10/05/2017 (CJ): Publicada intimação - Dê-se vista ao M para que se manifeste sobre fl. 507.

12/05/2017 (CJ): Publicada intimação - Fl. 507 - Nada a opor. Oficie-se ao juízo solicitante, via e-mail, informando que não há óbice deste juízo para que seja autorizada a exumação e posterior cremação dos restos mortais de Marcela de Monteiro Ramalho Pereira.

08/08/2017 (CJ): Publicada intimação de sentença - Publicada intimação de sentença - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO contido na denúncia para CONDENAR o réu GLAUCIO RODRGUES NASCIMENTO, nas penas dos artigos 302, caput (1x), e 303, caput (3x), ambos da Lei 9.503/97, tudo na forma do artigo 70 do Código Penal e, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do art. 107, IV (2ª figura), do CP, em relação ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no que tange ao Sr. Paulo Henrique Pereira.

18/08/2017 (CJ): Publicada intimação - Deixo de analisar o pleito de fls. 538/552 uma vez que a petição foi juntada aos autos após a prolação de sentença, observando-se que seu protocolo ocorreu quando o processo já se encontrava concluso. Fls. 553 - Atenda-se, encaminhando cópia da sentença e dos laudos requisitados.

04/10/2017 (CJ): Publicada intimação - Protocolada Apelação de GLAUCIO.

27/10/2017 (CJ): Publicada intimação - Certifico que o recurso interposto pela defesa é tempestivo. É o que cumpre informar.

27/10/2017 (CJ): Publicada intimação - Recebo a apelação interposta pela defesa técnica, em seus legais e regulares efeitos, visto que presentes os requisitos de admissibilidade. Remetam-se os autos ao E. TJRJ para apresentação das razões recursais, na forma do art. 600, §4º do CPP.

21/02/2018 (CJ): Publicada intimação - Encaminhe-se à PGJ.

08/03/2018 (CJ): Publicada intimação - Fls. 691/692 - Atenda-se.

Observações:

27/03/2018 (CJ): Publicada intimação - Fls. 753 - Atenda-se.

09/04/2018 (CJ): Publicada intimação - Inteme-se a assistente de acusação, na forma da promoção de fls. 691/692.

09/04/2018 (CJ): Publicada intimação - Peço dia para julgamento.

01/08/2018 (CJ): Publicada intimação de acórdão - Pelo exposto, vota-se no sentido de se CONHECER o apelo e, rejeitando-se as prévias arguidas, NEGAR-LHE PROVIMENTO no mérito, mantendo-se, in totum, a sentença atacada.

22/08/2018 (CJ): Protocolado Embargos de Declaração de GLAUCIO.

03/09/2018 (CJ): Publicada intimação - Em mesa para julgamento.

12/09/2018 (CJ): Publicada intimação - Sob tais fundamentos, vota-se no sentido de se CONHECER e, no mérito, DESPROVER os presentes Embargos de Declaração opostos.

21/09/2018 (CJ): Protocolado Embargos Infringentes de GLAUCIO.

24/09/2018 (CJ): Publicada intimação - Junte-se a petição pendente no sistema.

24/09/2018 (CJ): Publicada intimação - Amparada no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, admito o processamento dos presentes Embargos. Remetam-se os autos à 2ª Vice-Presidência.

27/09/2018 (CJ): Publicada intimação - À Procuradoria Geral de Justiça.

08/03/2019 (CJ): Publicada intimação - Inclua-se em pauta.

30/04/2019 (CJ): Publicada intimação - A conta de tais argumentos, voto pelo desprovimento do recurso.

10/05/2019 (CJ): Protocolado Recurso Especial de GLAUCIO.

10/05/2019 (CJ): Protocolado Recurso Extraordinário de GLAUCIO.

01/07/2019 (CJ): Publicada intimação - À conta de tais fundamentos, DEIXO DE ADMITIR os recursos especial e extraordinário. Publique-se.

26/07/2019 (CJ): Protocolado Agravo em Recurso Especial de GLAUCIO.

27/08/2019 (CJ): Publicada intimação - Em obediência ao que reza o artigo 1.042, parágrafo 4º, do CPC em vigor, não vejo motivos para alterar a decisão agravada. Os recursos não apresentam outros fundamentos senão aqueles que foram devidamente apreciados. Por essa razão, mantenho a decisão agravada. Encaminhe-se ao STF e STJ, com as homenagens de estilo. Publique-se.

27/08/2019 (CJ): Publicada intimação - Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

08/07/2021 (CJ): Publicada intimação - Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se.

30/08/2021 (CJ): Publicada intimação - À conta de tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto.

16/11/2021 (CJ): Publicada intimação - O processo transitou em julgado em 15/10/2021.

14/12/2021 (CJ): Publicada intimação - 1) Cumpra-se o V. acórdão. 2) Certifique-se se houve bens apreendidos nos autos sem que já se tenha dado destinos. Caso positivo, abra-se conclusão. 3) Remetam-se os autos ao contador judicial.

1400.

22/06/2023 (CJ): Publicada intimação: Fl. 1459: Atenda-se ao MP. "Intimar o apenado Glaucio Rodrigues Nascimento para apresentar documentos comprobatórios da prestação de serviços comunitários e do pagamento das despesas processuais ou, em caso negativo, que apresente justificativa, sob pena de revogação do benefício com a consequente conversão da PRD em pena privativa de liberdade."

17/07/2023 (BGD): Protocolamos petição para requerer a juntada da procuração bem como informar que o sr. Gláucio ainda não foi intimado para dar início ao cumprimento da pena. Requeremos ainda que seja designado o cumprimento da pena no Estado do Espírito Santo e prazo de 30 dia para realizar o pagamento da prestação pecuniária.

30/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: 1. Anote-se onde couber a representação constituída à fl. 1486. 2. Tendo em vista o requerimento de fls. 1484/1485, bem como a manifestação ministerial de fl. 1494, expeça-se carta precatória à Comarca de Cariacica/ES para cumprimento e fiscalização das penas restritivas de direitos impostas, bem como para pagamento das depesas processuais no valor de R$ 4.641,82 (fls. 1406/1410), conforme decisão de fl. 1416. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se à defesa.

13/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Fl. 1596: Atenda-se ao MP. "... intimação da defesa técnica para que atualize o endereço do apenado nos autos."

19/08/2024 (BGD): Protocolamos petição para informar o endereço do Glaucio.

23/09/2024 (CJ): Publicada intimação - Certifico que nesta data entrei em contato com a 7ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (VEPEMA), pelo telefone n° (27) 3357-4592, sendo informado pela Servidora, Sra. Déborah, mat. 20480740, que a competência para execução de penas restritivas de direitos da Comarca de Vitória e da Grande Vitória, incluindo Cariacica, é do mencionado Juízo, para onde a precatória deve ser encaminhada.

26/09/2024 (CJ): Publicada intimação – Id. 1.603 - Diante da manifestação da defesa técnica do apenado ratificando o seu atual endereço, reexpeça-se a carta (id. 1.510) pugnando, excepcionalmente, pela intimação do réu fora do horário de expediente e intimação da defesa técnica, diante dos esclarecimentos prestados pela defesa. Encaminhem-se cópias de fls. 1.604/1.605, deste despacho e demais pertinentes ao cumprimento e fiscalização das penas restritivas de direitos impostas (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 02 anos, 09 meses e 22 dias, com carga horária total equivalente a uma hora por dia de condenação e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no valor de R$ 4.000,00), bem como

para que efetue o pagamento das despesas processuais no valor de R$ 4.641,82, conforme cálculo de fls. 1.406/1.410.

18/09/2025 (FA): Protocolada petição requerendo a expedição de ofício ao DETRAN-RJ para liberação da CNH do réu, considerando o decurso de mais de 03 anos da penalidade aplicada.

17/11/2025 (CJ): Publicada intimação - Oficie-se ao DETRAN/RJ comunicando sobre a retirada da suspensão da habilitação do beneficiado para dirigir veículo automotor, tendo em vista o decurso do prazo determinado.

03/12/2025 (TFS): Conforme solicitação de Dr. Fabiano, protocolada petição informando cumprimento quanto ao Centro POP e questionando posição do Detran

02/03/2026 (CJ): Publicada intimação - Indefiro o pedido da defesa de expedição de novo ofício ao DETRAN. Isso porque a determinação judicial de suspensão da carteira nacional de habilitação do réu não obsta que, em sede administrativa, o DETRAN promova a sua cassação, nos termos da lei. Assim, tal como sustentado pelo Ministério Público, a cassação da carteira nacional de habilitação do sentenciado se deu por decisão administrativa e deve, portanto, ser questionada também na esfera administrativa, não no presente processo. Aguarde-se o cumprimento definitivo das penas restritivas de direito impostas ao réu.

09/03/2026 (TFS): Na semana passada Fabiano comunicou ao Sr. Glaucio e à empresa a respeito da decisão. Não será apresentado recurso.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0006261
Números:	**Número antigo:** 50500.004865/2019-09
Título:	MULTA DE TRÂNSITO - ART. 29, I, B RESOLUÇÃO 3658/11 - DEIXAR DE CADASTRAR A OPERAÇÃO DE TRANSPORTE - MULTA GERADA ANTES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - POSSÍVEL FRAUDE - POSSÍVEL CLONAGEM DAS INFORMAÇÕES
Órgão:	0 º Administrativo ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Ação:	Auto de Infração
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	ANTT - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	14/01/2019 (DB): Trata-se de impugnação em face de auto de infração, no qual a autoridade fiscal entendeu que a Extrafruti, por seu preposto condutor do veículo, de placa OQI-2195, infringiu o art. 29, I, b, da Resolução 3658/2011, na rodovia BR 101, KM 393, Rio Novo do Sul, ES, ou seja, teria deixado de cadastrar a Operação de Transporte, no dia 09/08/2017. A Extrafruti apenas realiza os transportes de suas mercadorias, após a emissão da nota fiscal. No caso em questão, a nota fiscal foi emitida em 06/09/2017, praticamente 01 mês após a lavratura da multa ora discutida. Observa-se que até mesmo na notificação consta a informação sobre a data da emissão do documento obrigatório (nota fiscal), bem como o nº do referido documento, qual seja: 000072190. Destaca-se, ainda, que na nota fiscal consta o nome do transportador/condutor do veículo: RONALD TOMAZINI RIGOTTI, e o seu CPF, totalmente diferente do que consta na infração: PAULO HENRIQUE RIBEIRO BARBOSA e CPF diferenciado. Não obstante tais informações divergentes, um outro fato de suma importância demonstra a fraude: na notificação consta que o veículo é do ES, porém o veículo é registrado no estado de MG, conforme documento do carro anexado. Foi requerida a nulidade do auto de infração com a, consequente, nulidade da sanção aplicada. Valor envolvido corresponde ao valor da multa imposta. 17/07/2019 (CJ): Foi requerida a nulidade do auto de infração com a, consequente, nulidade da sanção aplicada. Protocolada impugnação, via correios, de Extrafruti. 14/01/2019 (DB): Protocolada impugnação, via correios, de Extrafruti. 03/09/2020 (CJ): Processo remetido pela unidade CCOBI 11/01/2023 (CJ): Enviado email ao Jairo (logistica@extrafruti.com.br) solicitando o andamento do processo pelo site do DNIT. 04/02/2025 (CJ): Encaminhado e-mail para ouvidoria@antt.gov.br solicitando o atual andamento do auto.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 1.100,00 (Determinada)	R$ 1.100,00	R$ 783,75	R$ 0,00	R$ 1.883,75	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 783,75	R$ 0,00	R$ 1.883,75	R$ 0,00

Processo:	1.0006262
Números:	**Número antigo:** 50500.004866/2019-45
Título:	MULTA DE TRÂNSITO - ART. 29, I, B RESOLUÇÃO 3658/11 - DEIXAR DE CADASTRAR A OPERAÇÃO DE TRANSPORTE - MULTA GERADA ANTES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL - POSSÍVEL FRAUDE - POSSÍVEL CLONAGEM DAS INFORMAÇÕES
Órgão:	0 º Administrativo ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Ação:	Auto de Infração
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	14/01/2019 (DB): Trata-se de impugnação em face de auto de infração, no qual a autoridade fiscal entendeu que a Extrafruti, por seu preposto condutor do veículo, de placa OQI-2195, infringiu o art. 29, I, b, da Resolução 3658/2011, na rodovia BR 101, KM 393, Rio Novo do Sul, ES, ou seja, teria deixado de cadastrar a Operação de Transporte, no dia 09/08/2017. A Extrafruti apenas realiza os transportes de suas mercadorias, após a emissão da nota fiscal. No caso em questão, a nota fiscal foi emitida em 06/09/2017, praticamente 01 mês após a lavratura da multa ora discutida. Observa-se que até mesmo na notificação consta a informação sobre a data da emissão do documento obrigatório (nota fiscal), bem como o nº do referido documento, qual seja: 000072190. Destaca-se, ainda, que na nota fiscal consta o nome do transportador/condutor do veículo: RONALD TOMAZINI RIGOTTI, e o seu CPF, totalmente diferente do que consta na infração: PAULO HENRIQUE RIBEIRO BARBOSA e CPF diferenciado. Não obstante tais informações divergentes, um outro fato de suma importância demonstra a fraude: na notificação consta que o veículo é do ES, porém o veículo é registrado no estado de MG, conforme documento do carro anexado. Foi requerida a nulidade do auto de infração com a, consequente, nulidade da sanção aplicada. Valor envolvido corresponde ao valor da multa imposta. 14/01/2019 (DB): Protocolada impugnação, via correios, de Extrafruti. 17/07/2019 (CJ): Foi requerida a nulidade do auto de infração com a, consequente, nulidade da sanção aplicada. Protocolada impugnação, via correios, de Extrafruti. 30/07/2019 (CJ): Processo remetido pela unidade CGDAT 22/02/2022 (CJ): Conclusão do processo na unidade - PRGCOB-ARQ 11/01/2023 (CJ): Enviado email ao Jairo (logistica@extrafruti.com.br) solicitando o andamento do processo pelo site do ANTT. 04/02/2024 (CJ): Encaminhado e-mail para ouvidoria@antt.gov.br solicitando o atual andamento do auto.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 1.100,00 (Determinada)	R$ 1.100,00	R$ 783,75	R$ 0,00	R$ 1.883,75	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	R$ 783,75	R$ 0,00	R$ 1.883,75	R$ 0,00

Processo:	1.0006529
Números:	**Número CNJ:** 5004504-79.2017.4.03.6100
Título:	PROCESSO APENAS PARA ACOMPANHAMENTO - SOB RESPONSABILIDADE DE OUTRO ESCRITÓRIO - REGISTRO DE MARCA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
Órgão:	21 ª Vara Federal Cível Tribunal Regional Federal da 3ª Região, São Paulo - SÃO PAULO
Ação:	Comum
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	01/04/2019 (DB): Trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, objetivando provimento jurisdicional que determine a suspensão dos efeitos do registro nº 829.515.097, relativo à marca nominativa "EXTRAFRUTI", bem como que a ré se abstenha de utilizá-la, isoladamente ou em conjunto com outras expressões ou marcas. A Companhia Brasileira informa ser uma empresa do grupo Pão de Açúcar, cujos estabelecimentos comerciais são identificados pelas marcas e bandeiras Extra, Pão de Açúcar e Assaí, dentre outras. Afirma que desde 1989 a marca e título de estabelecimento Extra vem sendo ininterruptamente utilizado pela Companhia Brasileira, tratando-se de rede que conta com centenas de milhares de colaboradores e centenas de lojas espalhadas por diversos Estados brasileiros. A Companhia Brasileira ainda informa que a marca Extra também é utilizada em outros estabelecimentos seus, como Mini Mercado Extra, Extra Supermercados, Posto Extra, Drogaria Extra e Extra.com.br e que a Companhia Brasileira conta com aproximadamente 137 hipermercados, 200 supermercados, 240 mini-mercados, 80 postos de combustível e 157 drogarias. Aponta ainda, na inicial, diversos outros argumentos tendentes a demonstrar sua importância e reconhecimento no mercado nacional. Narra, ainda, que constatou o uso indevido da marca EXTRAFUTI pela ré Extrafruti S/A, tendo encaminhado a essa empresa notificação extrajudicial requerendo a abstenção de uso do referido sinal distintivo. Informa que a empresa Extrafruti afirmou que não atenderia a tais pedidos. Segundo a Companhia Brasileira, a Extrafruti utilizou o sinal EXTRAFRUTI não apenas como marca e logomarca, mas também como distintivo de nome empresarial, como título de estabelecimento e como nome de domínio na internet (extrafruti.com.br). Tutela de urgência para suspensão da utilização do uso da marca foi indeferida. Intervenção do feito pelo INPI como assistente especial das empresas requeridas. Defesa apresentada pela Extrafruti pelo escritório Gomes e Santana, o qual conduz o processo. O Escritório Oliveira Cardoso apenas acompanha o andamento processual para informação mensal do referido processo. 17/07/2019 (CJ): Defesa apresentada pela Extrafruti pelo escritório Gomes e Santana, o qual conduz o processo. O Escritório Oliveira Cardoso apenas acompanha o andamento processual para informação mensal do referido processo. 04/02/2022 (CJ): Publicada intimação - Dê-se vista ao apelado para contrarrazões no prazo legal. **********PROCESSO APENAS PARA ACOMPANHAMENTO - SOB RESPONSABILIDADE DE OUTRO ESCRITÓRIO - REGISTRO DE MARCA - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. 05/05/2022 (CJ): Publicada intimação para Informa a parte autora que não há recurso de apelação nos autos e requer a apreciação dos embargos de declaração de id. 52445633. Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pela ré EXTRAFRUTI S/A. 08/06/2022 (CJ): Publicada intimação para tomar ciência da decisão - REJEITO os presentes embargos de declaração, mantendo, na íntegra, a sentença embargada, pois os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para demonstrar inconformismo com o julgado. Esta decisão servirá de ofício, mandado, carta precatória. 28/11/2022 (CJ): Publicado intimação - Vistos. Apelação nos autos. Dê-se vista ao apelado para contrarrazões no prazo legal. Após, subam ao E. Tribunal competente para o Juízo de admissibilidade (Art. 1010, §3º do CPC). 07/08/2023 (CJ): Publicada intimação de acórdão - Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação para declarar a nulidade do registro da marca Extrafruti, bem como para condenar as rés a se absterem de usar o sinal distintivo Extra e a providenciarem a transferência do nome de domínio 'extrafruti.com.br' para a autora, condenando a correquerida Extrafruti S/A Comércio de Hortifrutigranjeiros ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, exclusivamente em favor dos advogados da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 05/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Considerando o pleito de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelos litigantes e em atenção ao disposto no Artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, faz-se necessária a abertura de vista dos autos para manifestação. Dessa forma, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos. Após, tornem os autos conclusos para julgamento dos aclaratórios.

07/08/2024 (CJ): Publicada intimação - Indefiro o pedido de adiamento do julgamento formulado pelo embargante, uma vez que a mera oposição ao julgamento virtual, sem demonstração do efetivo prejuízo para a parte, não se mostra suficiente a autorizar a concessão do pleito. Ademais, tratando-se de julgamento de embargos de declaração, não havendo previsão de sustentação oral no artigo 937 do CPC, entendo não haver efetivo prejuízo para as partes, razão porque mantenho o julgamento do recurso na sessão virtual de 13/08/2024. Int.

20/08/2024 (CJ): Publicada intimação - Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

15/10/2024 (CJ): Publicada intimação – Certifico a regularidade formal do recurso especial ID 303211935 interposto nestes autos por EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS quanto à tempestividade, preparo e representação processual. VISTA - CONTRARRAZÕES Certifico que os presentes autos acham-se com vista ao(s) recorrido(s) COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO para apresentar(em) contrarrazões ao(s) recurso(s) especial(ais) e/ou extraordinário(s) interposto(s), nos termos do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.

06/12/2024 (CJ): Publicada intimação - Em face do exposto, não admito o recurso especial.

28/01/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que os presentes autos encontram-se com vista ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) resposta ao(s) agravo(s) interposto(s), nos termos do artigo 1.021, § 2º, e/ou 1.042, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 70.000,00 (Determinada)	R$ 103.926,21	R$ 94.572,85	R$ 0,00	R$ 198.499,06	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0006583
Números:	**Número CNJ:** 0010482-25.2017.8.08.0030
Título:	SEGREDO DE JUSTIÇA - AÇÃO MONITÓRIA - VALORES EM ABERTO - NOTAS FISCAIS 99596, 99623, 99699, 99782, 99853, 100024, 100225, 100280,
Órgão:	2 ª Vara Cível Linhares - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, LINHARES - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELLI
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível

24/04/2019 (DB): Trata-se de uma ação monitória, na qual a Extrafruti cobra as notas fiscais 99596, 99623, 99699, 99782, 99853, 100024, 100225, 100280, dos produtos vendidos à Cozisul no período de 20/03/2017 a 11/04/2017. Até a presente data a Cozisul não foi citada, haja vista não ter sido encontrada, e a sua sócia se encontrar incapacitada para os atos da vida civil e o oficial de justiça não ter efetuado a citação. A Extrafruti foi intimada em 18/04/2019 pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção e arquivamento. A demanda estava com outro escritório. Valor envolvido refere-se ao valor total devido.

26/04/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo nova intimação da Cozisul em nome de sua sócia, haja vista que não há nenhuma ação de interdição ou documento legal que comprove a alegada incapacidade pela filha da Sra. Edineth.

25/06/2019 (CJ): Publicado despacho que determinou a intimação da Extrafruti para tomar ciência da manifestação de fls. 111/112, e requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

02/07/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti de impugnação aos embargos monitórios.

09/08/2019 (CJ): Publicada decisão nos seguintes termos: Ante o exposto, com base no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos. Lado outro, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO, O TÍTULO EXECUTIVO EM JUDICIAL, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, nos termos do § 2o, do art. 701, do CPC, com a obrigação da ré de pagar a quantia descrita na inicial, quantia esta monetariamente corrigida conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do inadimplemento, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC). Condeno a parte ré em custas processuais, bem como os honorários advocatícios em favor do patrono do autor/embargado, ora arbitrados em 10% sobre o valor da dívida, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

09/09/2019 (DB): Protocolada petição de cumprimento de sentença de Extrafruti.

23/10/2019 (CJ): Publicada decisão nos seguintes termos: 1. DEFIRO o pedido de busca e penhora “on line” de eventuais ativos financeiros do(s) executado(s), nos moldes como requerido, devendo a ordem ser cumprida por meio do sistema BACENJUD.
2. Com a resposta das instituições bancárias, em não havendo o sucesso no cumprimento integral da medida, PROCEDA-SE à busca e imposição de restrição de transferência, por meio do sistema RENAJUD, de veículos porventura existentes em nome do(s) executado(s).
3. Com o retorno da resposta e sua inserção nos autos, em logrando êxito no cumprimento da medida de imposição de restrição pelo sistema RENAJUD, proceda-se conforme abaixo:
3.1 em sendo imposta restrição sobre veículos livres e desembaraçados, expeça-se, após o retorno dos autos à serventia, mandado de penhora, avaliação e remoção, com o posterior depósito do(s) bem(ns) em mãos do Exequente, ficando este na qualidade de depositário fiel.
3.2 em havendo imposição de restrição sobre o registro de bens gravados com garantias decorrentes de contratos de alienação fiduciária, arrendamento mercantil ou compra e venda com reserva de domínio – que não admitem penhora direta –, determino seja lavrado termo de penhora versando sobre os direitos que guarda o Executado sobre os referidos bens, devendo este permanecer na qualidade de depositário fiel. Feito isso, considerando que o sistema RENAJUD não informar os dados do credor, o exequente deverá informar os dados do agente fiduciário nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a informação, oficie-se ao agente fiduciário solicitando cópia do contrato que gravou alienação fiduciária sobre o bem e extrato contendo a situação atual, constando o saldo devedor, com prazo de 30 (trinta) dias para resposta, sob as penas da lei.
5. Efetuada, por qualquer meio, a penhora requerida nos autos, INTIME(M)-SE o(s) executado(s) para ciência das constrições realizadas.
6. A parte credora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar no feito, devendo requerer medidas aptas ao prosseguimento, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou requerimento de suspensão.
7. Transcorrido in albis o prazo assinalado no item 6, INTIME-SE o exequente, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento (AR) ou outro meio idôneo, para promover o andamento do feito, indicando providência apta ao seu prosseguimento regular, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de configuração de abandono e extinção.

8. Advirto, desde já, que eventual pedido de nova diligência (via BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD), deverá vir acompanhado de provas ou indícios de que houve modificação na situação econômica do executado.
11. Por oportuno, consigno que a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis somente será deferida após a parte exequente comprovar que nos autos foram realizadas todas as diligências possíveis para sua localização, impreterivelmente, as seguintes: a) Mandado Penhora e Avaliação expedido e cumprido, independente de constrição; b) BACENJUD, c)RENAJUD, d)INFOJUD, e) Certidão dos Cartórios de Registro de Imóveis da residência/domicílio da parte executada; e f) Informação sobre a existência ou inexistência de bens em nome das pessoas elencadas no art. 790, do NCPC1.
9. Escoado o prazo fixado no item 7, com ou sem manifestação, após a devida certificação por parte da Secretaria desta Unidade, venham os autos CONCLUSOS.
10. Atente-se a Secretaria desta Unidade para o fato de que contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato, nos termos do art. 346, caput, do CPC/2015.
11. Tratando-se de processo de conhecimento (incluindo-se a ação monitória e de depósito) em fase de cumprimento de sentença, ou de ação de busca e apreensão convertida em execução, a serventia deverá certificar nos autos se alteração da classe processual foi efetuada, bem como, caso não tenha sido, promover imediatamente a adequação, com a devida retificação da autuação no sistema “e-jud” e da capa dos autos.
12. DILIGENCIE-SE.
1Art. 790. São sujeitos à execução os bens: I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; II - do sócio, nos termos da lei; III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores; VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

04/11/2019 (DB): Protocolada, via postal, petição requerendo a busca de bens pelo SREI, INFOJUD e mandado para que oficial de justiça vá a sede da Cozisul para busca de bens penhoráveis, além de expedição de certidão para inscrição no SERASA.

Observações:

30/07/2020 (CJ): Publicado despacho suspendendo o feito enquanto durar o regime de plantão extraordinário, inclusive medidas de expropriação de bens e busca de ativos.

19/08/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti reiterando o pedido de realização de bacenjud, infojud e renajud, visto o retorno das atividades, bem como a ausência de informações no processo sobre a situação financeira da Executada. Ademais, requereu-se inscrição do nome da Executada no cadastro de proteção ao crédito com a emissão de certidão da sentença para protesto, conforme art. 517, do NCPC.

23/07/2021 (CJ): Publicada intimação para a parte autora se manifestar quanto ao infojud.

03/08/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti, via postal, requerendo a busca de bens em nome da sócia, posto se tratar de empresário individual, bem como a intimação dos herdeiros para informarem sobre inventário, em razão do falecimento da mesma.

06/05/2022 (CJ): Publicada intimação - intimar o autor para tomar ciência e manifestar-se acerca do ar negativo de fls. 168 verso no prazo de cinco dias.

24/05/2022 (LCF): Protocolada petição requerendo a a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III c/c §1º do CPC/15, suspendendo-se durante o período, também, o prazo prescricional, de forma a viabilizar que a ora peticionante empenhe-se na localização de novo endereço, bem como bens da executada passíveis de penhora.

16/11/2022 (CJ): Publicada Decisão - 1. DETERMINO a suspensão do feito por 01 (um) ano, com base no art. 921, inciso III, do CPC/2015. Aguarde - se em secretária, sem baixa no distribuidor. Advirto que, após esse período, se iniciará a contagem da prescrição, com base nos prazos de direito material previsto em lei. 2. Estando o processo suspenso, registre-se no sistema ¿e- jud¿ (painel de prazos), devendo os autos aguardarem em secretaria. 3. No período de suspensão, é defeso a prática de qualquer ato que não seja urgente. Dessa forma, o processo não deverá vir concluso pelo simples fato de juntada de petição que não ostente a indicação de urgência, tais como: juntada de procurações e demais atos de representação, ou pedido de diligências via sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) sem a comprovação de alteração das circunstâncias de fato. 4. Findado o prazo de suspensão, intime -se o patrono da parte exequente para dar regular andamento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-a da possibilidade de expedição de Certidão de Crédito, caso não haja diligência a ser realizada. 5. Não havendo manifestação apta ao prosseguimento, intime-se pessoalmente o credor para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono. 6. Esclareça que o mero pedido de prazo para diligências genéricas, quando destituído de fundamentos e prova, não é suficiente para afastar no prazo prescricional. 7 Atente -se a secretaria que somente será autorizada nova conclusão do presente feito após o cumprimento de todas as diligências retro definidas. 8. Diligencie-se

26/07/2023 (FA): Petição requerendo a intimação dos herdeiros, considerando a extinção da empresa em razão do falecimento da sócia para fins de prosseguimento do feito.

31/07/2023 (CJ): Publicada intimação - Certifico que, nesta data, houve a conversão do processo físico em trâmite no Sistema eJud para o sistema PJe, recebendo o mesmo número de autuação 00104822520178080030. Certifico que, os autos digitalizados encontram-se no drive público da Vara e poderão ser visualizados pelo link: https://drive.google.com/drive/folders/1frmTF_H8xKR9kfFHSUtR68sQgB_XjnkT.

07/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Intimo as partes, por seus advogados constituídos nos autos, para ciência da conversão dos autos físicos em eletrônicos. Considerando que o processo físico tramita sob SEGREDO DE JUSTIÇA, deverá o advogado da parte, na forma do art. 17, parágrafo único do Ato Normativo Conjunto 07/2022, indicar endereço de e-mail para liberação de acesso à pasta compartilhada no prazo de 5 (cinco) dias, atendendo às seguintes

especificações: a) o e-mail informado deve estar vinculado a uma conta google, isto é, deverá ter o domínio @gmail ou outro domínio, desde que vinculado a uma conta google.

08/08/2023 (BGD): Protocolamos petição para indicar conta de gmail para acesso.

09/04/2024 (CJ): Publicada intimação - 1. À Serventia para conceder acesso aos autos para o patrono da parte exequente, conforme petitório de ID n. 29168402 e cumprir o item 4 da decisão de fl. 173. 2. Diligencie-se.

15/04/2024 (CJ): Publicada intimação - 1. À Serventia para conceder acesso aos autos para o patrono da parte exequente, conforme petitório de ID n. 29168402 e cumprir o item 4 da decisão de fl. 173. 2. Diligencie-se.

24/04/2024 (BGD): Protocolamos petição para requerer a juntada da petição protocolada no dia 26/07/23.

11/10/2024 (CJ): Publicada intimação – Certifico que não foi possível proceder à juntada do documento informado na petição ID 41973198, tendo em vista que, a partir de 16/06/2023, o processo passou a tramitar de forma eletrônica, impossibilitando, assim, qualquer protocolo físico.

18/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Ante o exposto, DECIDO: MANTENHO a execução em face da pessoa jurídica COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELLI. A fim de regularizar a representação processual da empresa executada, DEFIRO o pedido de citação do herdeiro SÉRGIO NUNES GOES. Expeça-se Carta de Citação com Aviso de Recebimento (AR) para o endereço situado na Estrada do Nativo, KM 2 da Coimex, Fazenda Santa Barbara, bairro Areinha, Pedra D'Agua, São Mateus/ES, CEP 29.930-000. O herdeiro deverá ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual da empresa executada nos presentes autos, na qualidade de administrador provisório, juntando os documentos pertinentes, sob pena de, em sua inércia, ser nomeado um curador especial à empresa. DEFIRO a consulta via sistema INFOJUD para busca de endereços atualizados em nome dos demais herdeiros, RICARDO NUNES GOES (CPF 820.807.397-00) e ANDRÉ NUNES GOES (CPF 007.948.177-93), para futuras diligências, caso necessário. Com a juntada do resultado das diligências, intime-se a parte exequente para que se manifeste e requeira o que entender de direito no prazo legal, a fim de dar prosseguimento ao feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

29/09/2025 (FA): Protocolada petição manifestação ciência à decisão, conforme intimação recebida, ressalvando o direito posterior manifestação, após o atendimento pela Serventia quanto às determinações do Juízo.

17/03/2026 (CJ): Publicada intimação - Certifico que em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo deixei de intimar/citar COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELLI, em virtude do(s) seguinte(s) motivo(s): em diligência obtive informações de que a empresa foi fechada há bastante tempo, não obtive informações a respeito do atual endereço ou telefone para contato do seu representante legal Sr. Sergio Nunes Goes.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 11.178,09 (Determinada)	R$ 14.819,08	R$ 9.336,02	R$ 0,00	R$ 24.155,10	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 11.178,09	R$ 14.819,08	R$ 9.336,02	R$ 0,00	R$ 24.155,10	R$ 0,00

Processo:	1.0006659
Números:	**Número CNJ:** 0013614-47.2017.8.08.0012
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	2 ª Vara Cível Cariacica - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, CARIACICA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELLI
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	15/06/2019 (DB): Trata-se de ação monitória movida pela Extrafruti em face da Cozisul tendo em vista venda de produtos pelas notas ficais de nº 99627, 99726, 99831, 99910, 100005 e 100238 não pagas. O pagamento deveria ter sido efetuado por boletos bancários, o que não ocorreu. A Cozisul não foi localizada, tendo o oficial de justiça informado que, segundo a Diretora do presídio a empresa não prestava mais serviços no local. Requereu-se a citação em nome de sua sócia, a Sra. Edineth. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi colocada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 14/08/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: Para no prazo legal se manifestar acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito. 20/08/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a dilação do prazo em mais 5 dias para diligências de busca de novo endereço para citação. 26/08/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a citação no endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 648, Vila Velha, Glória, ES, CEP: 29060-050. 02/09/2019 (DB): Protocolo de petição de Extrafruti requerendo a citação em novo endereço. 15/10/2019 (DB): Mandado expedido para tentativa de citação. 18/03/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando o falecimento da sócia e requerendo a expedição de ofício aos cartórios de registro civil em Vitória – ES, para que informem sobre o registro do falecimento e forneçam certidão de óbito da Sra. Edineth Dutra Nunes (CPF: 680.887.447-68). 05/08/2020 (CJ): Publicada intimação para a parte autora se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça. 28/09/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando que, diante do óbito da sócia da Requerida, requer a citação em nome de seu diretor, no endereço abaixo indicado, por meio de oficial de justiça: Marcos Antônio Rangel da Cruz, CPF: 072.859.857-40, com endereço na Rua Buenos Aires, nº 709, PA 1, Araças, Vila Velha, ES, CEP: 29103-010. 22/11/2021 (CJ): Publicada intimação indeferindo o pedido de fl. 85, no que concerne a expedicao de oficio aos cartorios de registro civil em Vitoria/ES, pois, incumbe a parte diligenciar entidades ou orgaos publicos ou privados na busca de informacoes uteis ao processo.Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de suspensão da execução. 24/01/2022 (LCF): Reiterado o pedido de citação em nome do direitor Marcos Antônio, independentemente de comprovação do óbito da sócia, uma vez que os atos constitutivos da empresa permitem. 17/01/2022 (CJ): Protocolada petição requerendo a citação da empresa requerida. 01/02/2022 (CJ): Protocolada petição requerendo a citação da empresa requerida. 19/09/2022 (CJ): Publicada intimação para ciência de que, os presentes autos tramitam eletronicamente junto ao Sistema PJe, bem como para ciência das certidões de id nº 16899606 e 17778989. 14/12/2022 (CJ): Publicado Despacho - Considerando que já houve migração deste processo para o sistema PJE e atualmente o presente feito tramitará somente na modalidade virtual, com nova ordem cronológica de conclusão, que obedeceu a ordem de virtualização dos feitos e inserção no PJE, intimem-se as partes para ratificarem as peças já produzidas, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 04/01/2022 (FA): Protocolada petição informando o óbito da sócia, com juntada dessa comprovação e requerendo a citação do único herdeiro - Ricardo Nunes Goes - por edital, em razão de em outros processos não ter sido possível a citação pessoal; e, subsidiariamente, a citação postal no endereço informado (Rua Bráulio Macedo, 299, Ilha do Boi,

Vitória-ES, CEP 29052-640.

19/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Constato que à fl. 113 a parte autora requer a citação da empresa na pessoa de seu diretor. Em contrapartida, na petição de ID. 20428166, aduz que a única sócia da empresa faleceu, tendo seu herdeiro se habilitado no inventário de seus avós, pais da sócia. Diante disso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se desiste do pedido de fl. 113, considerando ter, o diretor, endereço conhecido. Além disso, deverá, no mesmo prazo, informar a existência de inventário em nome da sócia da Requerida e, nesse caso, habilitar o respectivo inventariante nos autos. Inexistindo inventário, deverá habilitar todos os herdeiros da sócia, tendo em vista que o documento de ID. 20428174 demonstra o conhecimento, pela parte autora, de outros herdeiros. Diligencie-se.

29/08/2024 (CJ): Publicada intimação - Diante disso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se desiste do pedido de fl. 113, considerando ter, o diretor, endereço conhecido. Além disso, deverá, no mesmo prazo, informar a existência de inventário em nome da sócia da Requerida e, nesse caso, habilitar o respectivo inventariante nos autos. Inexistindo inventário, deverá habilitar todos os herdeiros da sócia, tendo em vista que o documento de ID. 20428174 demonstra o conhecimento, pela parte autora, de outros herdeiros. Diligencie-se.

18/09/2024 (FA): Protocolada petição desistindo do pedido de citação na pessoa do diretos em razão da inaptidão da empresa e falecimento da sócio, presta esclarecimentos quanto ao inventário e reitera os pedidos anteriormente formulados.

02/03/2026 (CJ): Publicada intimação - Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito, foi encaminhada intimação eletrônica ao(à) patrono(a) da(s) parte(s) autora(s) para ciência da devolução do Mandado Id nº 91018472, bem como para requerer o que entender de direito no prazo legal, sob pena de extinção.

10/03/2026 (IZ): Protocolada petição informando novo endereço.

09/04/2026 (CJ): Publicada intimação - Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Cariacica - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, foi encaminhada a intimação eletrônica ao(à) patrono(a) da parte autora para ciência do mandado devolvido Id n° 94144217, bem como para requerer o que entender de direito no prazo legal, sob pena de extinção.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 4.756,54 (Determinada)	R$ 7.483,55	R$ 8.231,90	R$ 0,00	R$ 15.715,45	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 4.756,54	R$ 7.483,55	R$ 8.231,90	R$ 0,00	R$ 15.715,45	R$ 0,00

Processo:	1.0006660
Números:	**Número CNJ:** 0014125-45.2017.8.08.0012
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	1 ª Vara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, CARIACICA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	ANDRE LEPAUS
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	22/06/2019 (DB): Trata-se de ação monitória movida pela Extrafruti em face André, tendo em vista venda de produtos. O André efetuou o pagamento por cheques de nº 00459 e 0460, os quais não foram quitados por falta de provisão de fundos. André foi devidamente citado e apresentou embargos monitórios. A Extrafruti apresentou réplica aos embargos apresentados. Processo encontra-se em fase de produção de provas. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 04/12/2019 (DB): Em fevereiro a Defensoria Pública requereu o sobrestamento do feito por não conseguir contato com o Sr. André. Em setembro o Magistrado deferiu o pedido. 04/12/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo o prosseguimento do feito, haja vista o lapso temporal suficiente para que a Defensoria possa promover o contato com a parte. 03/11/2020 (DB): Requerido junto ao cartório a conclusão do feito para prosseguimento. A servidora Rayane informou que o fara em até duas semanas. 28/10/2021 (CJ): Publicada intimação para ciência do mandado juntado aos autos e manifestar no prazo legal. 16/11/2021 (LCF): Protocolada petição requerendo a intimação da defensoria publica para ratificar o interesse na prova pericial, manifestada oposição e requerido julgamento antecipado da lide. 17/11/2021 (CJ): Protocolada petição requerendo que seja a defensoria pública intimada para atuar como curadora especial. 14/09/2022 (CJ): Publicada intimação - Cuidam os autos de Ação Monitória ajuizada por EXTRAFUTI S/A COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO em face de ANDRÉ LEPAUS, já qualificados nos autos. Embargos à monitória às fls. 43/49. Réplica às fls. 58/61. Às fls. 63, a parte autora pugnou pela realização de prova pericial contábil, a fim de verificar a possível cobrança abusiva de juros. Indefiro o pedido de fls. 63 no tocante à realização de prova pericial. Isso porque verifico não ser necessária a realização da prova em questão, uma vez que não há alegação de juros abusivos nos embargos à monitória. Intime-se o requerido, por seu Defensor Público, para, no prazo de quinze dias, se manifestar acerca do mandado negativo de fls. 79. Após, intimem-se as partes para apresentarem alegações finais no prazo sucessivo de quinze dias. Diligencie-se. 05/10/2022 (LMU): Elaborada Alegações Finais da Extrafruti. 17/10/2023 (CJ): Publicada intimação - Cumpra-se o Ato Normativo Conjunto Nº 005/2023. 24/10/2023 (BGD): Protocolamos petição para informar ciência da digitalização, informar as fls. que faltam e requerer a intimação da parte contrária para apresentar alegações finais. 29/01/2024 (CJ): Publicada intimação de sentença – Isto posto, baseado no disposto no artigo 702 do CPC, rejeito os embargos monitórios apresentados. Via de consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 7.799,46 (sete mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), incidindo juros de mora da data da citação e correção monetária a partir da data de vencimento dos cheques, conforme precedentes do STJ. Considerando o teor dos documentos juntados às fls. 52, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte requerida. Condeno a parte requerida a pagar custas e despesas processuais, bem como a pagar a título de honorários advocatícios a quantia equivalente 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC, a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, em conformidade como o disposto no artigo 1º, § 2º, da Lei 6.899/81, devendo ser observado que se encontra assistido pelo benefício da assistência judiciária gratuita. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. P.R. Intimem-se. 24/04/2024 (BGD): Propor cumprimento de sentença. Já possui certificação do trânsito em julgado.

29/04/2024 (TFS): Protocolo do cumprimento de sentença sob n. 5008162-24.2024.8.08.0012.

15/05/2025 (CJ): Publicada intimação - Cuido de cumprimento de sentença movido por Extrafruti S/A - Comércio de Hortifrutigranjeiros em desfavor de André Lepaus, haja vista a sentença proferida no id. 34285624. Intime-se o executado, por seu patrono (art. 513, § 2º, inc. I do CPC), para pagar o débito no prazo de 15 dias, advertido de que o não pagamento no prazo ensejará o acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme prevê o §1º do artigo 523 do CPC, e terá início, independente de intimação, novo prazo de 15 dias para que apresente, querendo, a impugnação de que trata o art. 525 do CPC.

17/06/2025 (CJ): Publicada intimação - a) INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) para, de acordo com a sentença proferida nos autos supramencionados, efetuar o pagamento da importância de R$ 14.927,68 (quatorze mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos)., acrescida de custas, se houver.

03/09/2025 (CJ): Publicada intimação - INTIMAÇÃO Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito, foi encaminhada a intimação eletrônica ao(à) patrono(a) da parte autora para ciência do mandado devolvido id nº 73416576, bem como para requerer o que entender de direito no prazo legal, sob pena de extinção.

15/09/2026 (YO): Protocolada petição solicitando novo endereço.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 7.799,46 (Determinada)	R$ 12.271,03	R$ 13.498,13	R$ 0,00	R$ 25.769,16	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 14.497,67	R$ 22.809,44	R$ 25.090,38	R$ 0,00	R$ 47.899,82	R$ 0,00

Processo:	1.0006662
Números:	**Número CNJ:** 0028630-05.2017.8.08.0024
Título:	AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Órgão:	2 ª Vara Cível Vitória - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Execução de Título Extrajudicial
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	MARCIO LYRA DOS SANTOS
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	15/06/2019 (DB): Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Extrafruti em face Marcio, tendo em vista o termo de confissão de dívida relacionado a compra de produtos não pagos, conforme notas fiscais nº 16102, 16081, 16237, 16515, 16547, 16688, 16845. O oficial de justiça na primeira tentativa não localizou o Marcio indicando que este se encontra em local incerto e não sabido. Apresentou-se novo endereço, onde o oficial de justiça, também, não localizou o Marcio, nem o nº indicado no endereço. Requereu-se citação por edital, sendo o pedido indeferido pelo juiz, alegando que não houve diligências suficientes para encontrar o Marcio. Apresentou-se novo endereço onde o Marcio foi localizado em outro processo que figura como réu. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi colocada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. Endereços já utilizados: Rua Professor Humberto de Campos, 226, apto 301, Vila Velha, ES, CEP: 29119-220. Rua José Ramos de Oliveira, 13, Ataíde, Vila Velha, ES, CEP: 29119-022. Rua Professor Humberto de Campos, 226, apto 201, Ataíde, Vila Velha, CEP: 29102-606. 19/08/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: intimar a parte para se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça de fls.55, bem como, fornecer novo endereço, no prazo legal. Intimar ainda para fornecer via da contrafé. 20/08/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti indicando o endereço para citação no Márcio na Rua Ana Siqueira, nº 536, Alecrim, Vila Velha, ES, CEP: 29118-015 e juntado nova contrafé. 12/12/2020 (DB): Mandado redistribuído em razão do cartório ter errado o local. 04/02/2020 (DB): Solicitado ao cartório que cobre o retorno do mandado. 20/02/2020 (CJ): Publicada intimação para se manifestar sobre a certidão de oficial de justiça. 04/03/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a citação no novo endereço: Rua B, nº 13, Ataíde, Vila Velha, ES, CEP: 29119-022. 14/12/2020 (CJ): Publicada intimação para que a parte autora se manifeste da certidão do oficial de justiça. 17/12/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a realização de BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, para busca de endereço do Sr. Márcio. 06/07/2021 (CJ): Publicada intimação para o exequente se manifestar acerca da busca realizada pelo sistema SISBACEN. 21/07/2021 (CJ): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a intimação nos endereços: Av. Princesa Izabel, nº 12, Ataíde, Vila Velha, ES, CEP: 29119-110; Rua Emygdio Ferreira Sacramento, nº 456, Aribiri, Vila Velha, ES, CEP: 29118-650. 26/07/2021 (CJ): Protocolada petição de Extrafruti equerendo a intimação nos endereços: Av. Princesa Izabel, nº 12, Ataíde, Vila Velha, ES, CEP: 29119-110; Rua Emygdio Ferreira Sacramento, nº 456, Aribiri, Vila Velha, ES, CEP: 29118-650. 06/07/2022 (CJ): Publicada intimação – Intimar a parte para se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça de Fls.82, bem como, requerer o que entender de direito, no prazo legal. 14/07/2022 (LCF): Elaborada petição requerendo citação por edital. 27/01/2023 (CJ): Publicada intimação da certidão - Fica(m) intimada(s) a(s) partes(s), por seu(s) patrono(s), da conversão dos autos físicos em eletrônicos, com a mesma numeração e, caso queira(m), manifeste(m)-se – nestes autos eletrônicos – no prazo de 5 (cinco) dias sobre a conformidade dos documentos digitalizados, nos termos do art. 17, do Ato

Normativo 007/2022.

08/02/2023 (LMU): Protocolada petição que informa ciência da digitalização e reitera pedido de citação por edital do Executado, formulado às fls. 84/85.

07/05/2024 (CJ): Publicada intimação – Expedição de mandado de citação.

20/08/2025 (CJ): Publicada intimação - Intimo a parte autora/exequente, na pessoa de seu(sua,s) advogado(a,s) Advogado do(a) EXEQUENTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893 para tomar ciência da juntada da(s) certidão(ões) negativa(s) do Oficial de Justiça de ID('s) 76352408 e para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Visando o princípio da economia e celeridade processual fica(m), desde já, intimado(a,s) para, no mesmo prazo acima e caso venha a informar novo(s) endereço(s), instruir o requerimento com a(s) guia(s) das diligência(s) do Oficial de Justiça devidamente quitada(s).* Fica(m) orientado(a,s) que deverá ser recolhida uma guia para cada pessoa e endereço informado. *Art 276,II CN-CGJES e art.82, CPC

13/10/2026 (TFS): Petição requerendo à serventia que certifique a expedição do mandado de citação para o endereço de Viana (informado no ID 77637620), solicitando sua cobrança (se expedido) ou imediata expedição (se negativo), face à tentativa frustrada no outro endereço.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 20.448,07 (Determinada)	R$ 32.180,97	R$ 35.077,26	R$ 0,00	R$ 67.258,23	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 20.448,07	R$ 32.180,97	R$ 35.077,26	R$ 0,00	R$ 67.258,23	R$ 0,00

Processo:	1.0006663
Números:	**Número CNJ:** 0014889-92.2017.8.08.0024
Título:	AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Órgão:	4 ª Vara Cível Vitória - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Execução de Título Extrajudicial
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	JULIO CESAR MALINI DE LIMA
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	15/06/2019 (DB): Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Extrafruti em face de Thiago e Julio, tendo em vista o termo de confissão de dívida relacionado a compra de produtos não pagos. Foi requerido Becenjud e Renajud. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi colocada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 30/07/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: Para ciência da certidão do Sr. Oficial de Justiça que deixou de proceder a diligência ordenada. 05/08/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a expedição de ofício ao DETRAN para indicar o endereço dos veículos. 09/08/2019 (DB): Processo concluso para apreciação do pedido. 26/05/2021 (CJ): Publicada intimação para ciência da certidão do oficial de justiça. 07/06/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a realização de Infojud, expedição de ofício ao SERASA para inscrição no cadastro de proteção ao crédito, bem como nova diligência para penhora e avaliação dos veículos, pois não há registro de venda dos mesmos. 05/05/2022 (CJ): Publicada intimação - Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestarem interesse na migração para o PJE, ficando a digitalização a cargo do interessado. 10/05/2022 (LCF): Elaborada petição informando interesse na digitalização do processo e fornecendo midia em formato de CD, bem como requerendo a penhora dos veiculos encontrados via renajud, e expedição de mandado de busca e apreensão, além de reiterado o pedido de consulta ao infojud e inscrição no serasa. 11/10/2022 (CJ): Publicado intimação ao advogado da parte exequente a informar em 10 dias a localização dos veículos para que seja possível a efetivação da penhora com consequente avaliação dos bens visando adimplir o crédito exequendo, sob pena de extinção. 26/10/2022 (LMU): Elaborada petição de impulso processual à execução. Requer expedição de Ofício ao Serasa; consulta ao SISBAJUD pela ferramenta "teimosinha"; sniper do CNJ e expedição de novo ofício ao Detran/ES com relação ao RENAJUD. 23/03/2023 (CJ): Publicada intimação - Certifico que, nesta data, houve a conversão do processo físico em trâmite no Sistema eJud para o sistema PJe, recebendo o mesmo número de autuação 00148899220178080024. Certifico que a digitalização gerou o(s) seguinte(s) arquivo(s) digital(is): 00148899220178080024 VOL 001.pdf, Fls. 0002-0041 (d46ae6b1).pdf, Fls. 0042-0065 (dd1685f3).pdf, Fls. 0065-0071 (fc0a89f7).pdf, Fls. 0071-0083.pdf, Petição- INFOJUD e Expedição de Ofício- Extrafruti.pdf e outros . Certifico que, os autos digitalizados encontram-se no drive público da Vara e poderão ser visualizados pelo link: https://drive.google.com/drive/folders/108ZBGGogzCI7YNnE7pMJD3UfV8WIzKve. 03/04/2023 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) intimada(s) a(s) partes(s), por seu(s) patrono(s), da conversão dos autos físicos em eletrônicos, com a mesma numeração e, caso queira(m), manifestem)-se – nestes autos eletrônicos, no prazo de 5 (CINCO) dias, sobre a conformidade dos documentos digitalizados, nos termos do art. 17 do Ato NORMATIVO 001/2022. 06/04/2023 (LMU): Protocolada petição de impulso à execução. Requer expedição de Ofício ao Serasa; consulta ao SISBAJUD pela ferramenta "teimosinha"; sniper do CNJ e Infojud. 10/11/2023 (CJ): Publicada intimação – Nesta data junto aos presentes autos protocolo bloqueio SISBAJUD. Valor bloqueado: - JULIO CESAR MALINI DE LIMA - R$ 397,65 - THIAGO ROCON SIQUEIRA - R$ 748,87. 17/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Nesta data junto aos presentes autos protocolo bloqueio SISBAJUD. Valor

bloqueado: - JULIO CESAR MALINI DE LIMA - R$ 397,65 - THIAGO ROCON SIQUEIRA - R$ 748,87.

23/11/2023 (BGD): Em contato com o advogado da parte executada, restou infrutífera a tentativa de acordo.

01/12/2023 (FA): Protocolada petição manifestando sobre resultado parcial da penhora em conta bancária dos Exequentes.

21/05/2024 (CJ): Publicada intimação – Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, especificarem justificadamente as provas que pretendem produzir. Nada sendo requerido, venham os autos conclusos para julgamento. Diligencie-se.

21/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Nesta data junto aos presentes autos protocolo bloqueio SISBAJUD. Valor bloqueado: - JULIO CESAR MALINI DE LIMA - R$ 397,65. - THIAGO ROCON SIQUEIRA - R$ 748,87.

28/05/2024 (BGD): intimação para parte executada se manifestar.

10/06/2024 (CJ): Publicada intimação - Certifico que, nesta data, juntei aos autos aviso(s) de recebimento anexo(s), dando conta de que não foi efetivada a citação/intimação da parte a quem o mesmo foi destinado.

20/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Vitória - Comarca da Capital - 4ª Vara Cível, foi encaminhada a intimação eletrônica AO AUTOR PARA FORNECER ENDEREÇO CORRETO OU REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO EM RAZÃO DA DEVOLUÇÃO DO AR DO SEGUNDO EXECUTADO SEM CUMPRIMENT CONF ID 44405364.

26/06/2024 (BGD): Protocolamos petição para indicar novo endereço do executado Júlio.

16/12/2024 (CJ): Publicada intimação – Expedição de intimação a Julio Cesar Malini de Lima.

20/08/2025 (CJ): Publicada intimação - Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do resultado e requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, do CPC. Diligencie-se.

22/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do resultado e requerer o que entender de direito, sob pena de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, do CPC. Diligencie-se.

14/10/2025 (IZ): Protocolada petição requerendo expedição de alvará para o cliente e para o escritório (honorários), além de solicitar o prosseguimento do feito com juntada de atualização monetária do débito.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 19.318,33 (Determinada)	R$ 30.354,20	R$ 33.996,70	R$ 0,00	R$ 64.350,90	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 19.318,33	R$ 30.354,20	R$ 33.996,70	R$ 0,00	R$ 64.350,90	R$ 0,00

Processo:	1.0006681
Números:	**Número CNJ:** 0014903-76.2017.8.08.0024
Título:	SEGREDO DE JUSTIÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE CHEUQES NÃO PAGOS
Órgão:	9 ª Vara Cível Vitória - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	WILSON LEMKE EPP
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível

15/06/2019 (DB): Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Extrafruti em face da empresa Wilson Lemke EPP e o seu representante legal e fiador Wilson Lemke, tendo em vista o termo de confissão de dívida relacionado a compra de produtos não pagos com os cheques de nº 71490 e 850046. O Sr. Wilson foi devidamente citado em 19/10/2017, tanto em próprio nome como em nome da empresa. Bacenjud foi infrutífero; o Renajud encontrou dois veículos: um Honda 2008 com comunicação de roubo e um Corsel; o Infojud demonstrou valores recebidos pelo Sr. Wilson. Buscas foram efetuadas apenas em nome da pessoa física. Foi requerido a penhora do veículo e as buscas em nome da empresa, bem como informações sobre quotas junto à cooperativa SICOOB. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi colocada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019.

26/07/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: Cumpra-se o cartório o item 02 do despacho de fl. 47. - As Cooperativas de Crédito foram incluídas no sistema Bacenjud desde maio de 2016. - Indefiro a expedição de oficio requerida.

01/08/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo que após a manifesação do Executado, seja expedido mandado de penhora e avaliação do veículo.

16/10/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: CHAMO O FEITO A ORDEM, para tornar sem efeito o item 02 do despacho de fl. 47 e, determinar o desentranhamento das fls. 50/51, por não pertencer aos presentes autos. Segue a correta consulta RENAJUD, referente aos executados dos presentes autos. Intime-se a parte exequente para ciência e requerer o que de direito, no prazo de lei.

30/10/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo dilação de prazo em mais 5 dias para busca de bens.

05/11/2019 (DB): O processo não foi localizado em cartório para obtenção de cópias.

13/11/2019 (DB): O processo não foi localizado em cartório para obtenção de cópias.

20/11/2019 (DB): O processo não foi localizado em cartório para obtenção de cópias.

04/12/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo nova diligência de bacenjud, infojud, SREI e expedição de ofício ao SERASA para inscrição do Wilson no cadastro de proteção ao crédito.

03/04/2020 (CJ): Publicado despacho para apresentação dos cálculos atualizados para realização do bacenjud.

28/09/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti com o valor atualizado do débito para busca de quantia pelo sistema bacenjud.

25/11/2020 (CJ): Publicada intimação sobre consulta ao SISBAJUD e para que a autora apresente bens passíveis de penhora em 15 dias.

17/12/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti reiterando o expedição de ofício ao SERASA para inscrição do Wilson no cadastro de proteção ao crédito, bem como das diligências de RENAJUD, INFOJUD E BACENJUD, no CPF da pessoa física, o qual até o momento não foi feito, além de INFOJUD no CNPJ.

07/06/2021 (CJ): Publicada intimação para a parte exequente se manifestar das consultas realizadas, no prazo de 15 dias.

21/06/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a expedição de ofícios as intermediadoras de crédito e operadoras de cartão de crédito, em especial NUBAK e PIC PAY, para averiguar a existência de recebíveis por parte da Executada.

19/11/2021 (CJ): Publicada intimação deferindo o pedido de inclusao do nome da executada no cadastro de inadimplentes, devendo o Serasa ser oficiado para tal finalidade. Apos intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena

Observações:

de suspensao da execução

03/12/2021 (LCF): Protocolada petição de extrafruti, requerendo expedição de mandado de penhora e avaliação e pesquisa SISBAJUD e RENAJUD em nome da pessoa física.

06/12/2021 (CJ): Protocolada petição de requerimento de expedição de mandado de penhora e avaliação.

14/10/2022 (CJ): Publicado intimação tendo em vista a decisão liminar proferida nos Embargos de Terceiro em trâmite no PJe, procedi ao desbloqueio de valores, conforme extrato que vai em anexo.

07/11/2022 (RL): Elaborada petição requerendo Sisbajud com "teimosinha" e consulta via Sniper.

19/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Processo físico digitalizado e virtualizado no PJE, com o mesmo número,sem intercorrências registradas pelo digitalizador na central de digitalização. As peças digitalizadas estão armazenadas em drive, podendo ser acessado pelo link a seguir. https://drive.google.com/file/d/1R5bN42nr-m7Pnx0-RfSjvhndAf5ybkNv/view?usp=sharing Ficam intimadas as partes por seus patronos da conversão dos autos físicos em eletrônicos, com a mesma numeração e, caso queira(m), manifeste(m)- se nestes autos eletrônicos no prazo de 05 dias sobre a conformidade dos documentos digitalizados, nos termos do art. 17 do Ato Normativo 007/2022.

28/02/2024 (CJ): Publicada intimação – CERTIFICO que, nesta data, foi encaminhada a intimação eletrônica à(s) parte(s), por seu(s) advogado(s), para ciência da conversão dos autos físicos em eletrônicos e, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

28/02/2024 (FA): Protocolada petição manifestando sobre fl. faltante da digitalização e já providenciando a juntada. Também foi impulsionado o feito, reiterando os requerimentos referentes ao SISBAJUD e SNIPER, com nova atualização do débito.

13/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Processo 0014903-76.2017.8.08.0024 - Diante do teor do Ato Normativo Conjunto n. 11/2024, designo audiência de conciliação para o dia 25/07/2024, às 13:45h, cuja realização ocorrerá, exclusivamente, em ambiente virtual (Zoom), com acesso por intermédio do seguinte link: Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/82832308066?pwd=RteJ2LCjp8qCMcUO5MrtnJJSgqc15J.1 Meeting ID: 828 3230 8066. Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos advogados (CPC, art. 334, p. 3º).

31/01/2025 (CJ): Concluso para despacho - Em 22/10/2024.

09/06/2025 (CJ): Publicada intimação - Segue em anexo a resposta à consulta ao sistema Sisbajud. Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

03/07/2025 (TFS): Diante do resultado do sisbajud sem êxito, apresentada petição com pedido de Renajud, ofício aos aplicativos de transporte e entregas, além de ofício ao Serasa.

16/01/2026 (CJ): Publicada intimação - DECISÃO/OFÍCIO.Compulsando os autos, verifica-se que o Exequente, por meio da petição de ID 72221362, requer a expedição de ofícios a diversas empresas, com o objetivo de obter informações acerca de eventual vínculo empregatício do executado, bem como a realização de diligências via RENAJUD. No que se refere ao pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD, indefiro-o. Conforme se extrai do caderno processual, a diligência já foi anteriormente realizada, conforme registros constantes às fls. 73 e 123 dos autos físicos, devidamente digitalizados. Ademais, procedi a nova consulta nesta data, oportunidade em que se constatou a inexistência de alteração no acervo patrimonial dos executados. Por outro lado, DEFIRO o pedido de expedição de ofícios às empresas de intermediação de serviços e transporte (Uber, 99 Tecnologia, Rappi e iFood). Expeçam-se os ofícios solicitados para que as referidas empresas, no prazo de 15 (quinze) dias, informem a este Juízo: i. Se o executado WILSON LEMKE (CPF: 135.149.847-94) possui cadastro ativo em suas plataformas; ii. Em caso positivo, informar: i) Data de início da vinculação; ii) Veículo(s) utilizado(s), com respectivos dados (modelo, placa etc.); iii) Valores líquidos recebidos nos últimos 6 (seis) meses, discriminados mês a mês; iv) Existência de valores pendentes de repasse na data da resposta. No mais, em consulta realizada junto à base de dados da Receita Federal, verificou-se que a situação cadastral da empresa executada, WILSON LEMKE EPP (CNPJ 17.264.340/0001-22), encontra-se como BAIXADA, conforme comprovante em anexo. Sendo assim, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência da certidão anexa e das diligências supra, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do feito. Cumpra-se. Diligencie-se.

09/02/2026 (TFS): Protocolo de petição requerendo nova intimação após retorno dos ofícios. Prosseguimento do feito, pois empresário individual responde pessoalmente.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 6.823,47 (Determinada)	R$ 10.721,48	R$ 12.008,06	R$ 0,00	R$ 22.729,54	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 6.823,47	R$ 10.721,48	R$ 12.008,06	R$ 0,00	R$ 22.729,54	R$ 0,00

Processo:	1.0006682
Números:	**Número CNJ:** 0014908-98.2017.8.08.0024
Título:	SEGREDO DE JUSTIÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE CHEUQES NÃO PAGOS
Órgão:	9 ª Vara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	CARLA FERREIRA DA CONCEICAO ME
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	15/06/2019 (DB): Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Extrafruti em face da empresa Carla Ferreira Conceição ME e o sua representante legal e fiadora Carla Ferreira Conceição, tendo em vista o termo de confissão de dívida relacionado a compra de produtos não pagos conforme notas fiscais nº 85140 e 85511. A Sra. Carla foi devidamente citada em 07/08/2017, tanto em próprio nome como em nome da empresa. Bacenjud e Renajud foram infrutíferos; Infojud indica um veículo e um imóvel. Buscas foram feitas apenas em nome da pessoa física. Requereu-se buscas em nome da pessoa jurídica e a penhora do imóvel. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi colocada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 04/09/2019 (DB): Em conversa no cartório com a servidora Marlene, requereu-se uma prioridade na expedição do mandado de penhora. A servidora ficou de providenciar o mais breve possível. 17/09/2019 (DB): Mandado de penhora expedido. 12/03/2020 (CJ): Publicada decisão para retirar a carta precatória e providenciar a distribuição. 18/02/2021 (CJ): Publicada intimação para a autora apresentar informações sobre a carta precatória expedida. 24/02/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando que a carta precatória já foi distribuída e aguarda o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça. 15/07/2021 (CJ): Publicada intimação para a parte autora informar o andamento da carta precatória. 21/07/2021 (DB): Elaborada petição de Extrafruti informando que o mandado já foi cumprindo na carta precatória, e requerendo que o cartório peça a devolução via malote digital. 26/07/2021 (CJ): Protocolada petição de Extrafruti pedindo a devolução da carta precatória e que as publicações sejam feitas em nome do Dr. Fabiano Carvalho de Brito. 07/10/2021 (CJ): Publicada intimação da audiência Conciliação designada para 18/11/2021 13:30 Vitória - Comarca da Capital - 9ª Vara Cível. Publicada no apenso 5017139-71.2021.8.08.0024. 18/11/2021 (CJ): Publicada intimação para ciência das partes acerca da devolução da carta precatória. 26/01/2022 (LCF): Realizada audiência de justificação nos embargos de 3º distribuídos pelo nº 5017139-71.2021.8.08.0024. Sem acordo, os autos foram conclusos. 16/03/2022 (CJ): Publicada intimação - Para tomar ciência do despacho: Diante da inércia da parte exequente, arquivem-se os autos. 23/03/2022 (HL): Protocolada petição chamando o feito a ordem e requerendo expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis do município de Marataízes, visando a averbação da penhora, bem como a adjudicação para posterior alienação do imóvel em valor não inferior ao montante exequendo, por meio de leilão. 03/02/2023 (CJ): Publicada intimação da certidão - Certifico que, nesta data, houve a conversão do processo físico em trâmite no Sistema eJud para o sistema PJe, recebendo o mesmo número de autuação 00149089820178080024. Certifico que a digitalização gerou o(s) seguinte(s) arquivo(s) digital(is): 00149089820178080024 VOL 001.pdf e outros . Certifico que, os autos digitalizados encontram-se no drive público da Vara e poderão ser visualizados pelo link. 13/02/2023 (CJ): Republicada intimação de certidão informando a conversão do processo físico em eletrônico. 16/02/2023 (LMU): A habilitação e o acesso aos autos digitalizados foram disponibilizados.

17/02/2023 (LMU): Protocolada petição que requer acesso ao link, vez que este se encontra inacessível para acesso.

25/03/2024 (CJ): Publicada intimação - Certifico e dou fé que esta 3ª Secretaria Unificada está providenciando, junto ao setor de Digitalização, a regularização das folhas dos autos.

01/04/2024 (CJ): Publicada intimação – Intimo o advogado do requerente no prazo de 05 dias, para informar seu endereço eletrônico (gmail), a fim de que o mesmo tenha acesso aos documentos digitalizados no Drive.

03/04/2024 (BGD): Protocolei petição para informar e-mail de Fabiano e Rafael.

17/12/2024 (CJ): Publicado despacho: Certifico que foi disponibilizado o acesso aos arquivos digitalizados para os endereços eletrônicos informados em petição id 40783484.

14/04/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que foi disponibilizado o acesso aos arquivos digitalizados para os endereços eletrônicos informados em petição id 40783484.

22/05/2025 (CJ): Publicada intimação - Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Vitória - Comarca da Capital - 9ª Vara Cível, fica(m) o(a/s) advogado(a/s) supramencionado(a/s) intimado(a/s) para, no prazo legal, tomar ciência da retificação do acesso ao link dos autos digitalizados, podendo requerer o que entender de direito.

29/05/2025 (IZ): Protocolada petição - petição indicando erros na digitalização, reiteirando a petição de fls. 165 e 166 do PDF e solicitando nova avaliação do imóvel antes de ser levado a hasta pública.

16/12/2025 (CJ): Publicada intimação - Intimação da parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, a fim de impulsionar feito, requerendo o que entender de direito.

22/01/2026 (IZ): Protocolada petição reiterando petições anteriores e juntando a atualização monetária.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 4.844,18 (Determinada)	R$ 7.611,49	R$ 8.524,87	R$ 0,00	R$ 16.136,36	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 4.844,18	R$ 7.611,49	R$ 8.524,87	R$ 0,00	R$ 16.136,36	R$ 0,00

Processo:	1.0006683
Números:	**Número CNJ:** 0003864-04.2017.8.08.0050
Título:	AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS
Órgão:	1 ª Vara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Viana - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELLI
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Provável
Observações:	15/06/2019 (DB): Trata-se de ação monitória movida pela Extrafruti em face da Cozisul tendo em vista venda de produtos pelas notas ficais de nº 99624,99725 e 100239 não pagas. O pagamento deveria ter sido efetuado por boletos bancários, o que não ocorreu. A Cozisul não foi localizada, tendo o oficial de justiça informado que no local indicado se encontra outra empresa diversa da citada. Requereu-se a citação em nome de sua sócia, a Sra. Edineth. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi colocada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 21/10/2019 (DB): Mandado devolvido com a informação de não cumprindo. 20/02/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a expedição de ofício aos cartórios de registro civil em Vitória – ES, para que informem sobre o registro do falecimento e forneçam certidão de óbito da Sra. Edineth Dutra Nunes (CPF: 680.887.447-68). 04/12/2020 (CJ): Publicada intimação para a Exequente se manifestar em 15 dias sobre os documentos referentes ao óbito da Executada. 17/12/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a citação do herdeiro declarante, Ricardo Nunes Goes, para indicar o endereço dos demais herdeiros, bem como para informar sobre bens e abertura de inventário para o cumprimento da obrigação. 31/10/2022 (CJ): Publicada intimação para o autor para tomar ciencia da certidão negativa lavrada pelo oficial de justiça, bem como fornecer novo endereço. 11/11/2022 (LMU): Elaborada petição que requer a citação por edital do Sr. Ricardo Nunes Goes na forma do art. 256, I, §3º, do CPC. 18/07/2024 (CJ): Publicada intimação – DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM fica devidamente CITADO A PARTE REQUERIDA OZISUL - ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELI (02.373.492/0006- que C 09), atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ 2.076,22 (dois mil setenta e seis reais e vinte e dois centavos) e o pagamento dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, em conformidade com o art. 701 do CPC. Fica o Requerido informado que o cumprimento do pagamento no prazo acarretará a isenção do pagamento de custas processuais, conforme § 1º do art. 701 do CPC. 29/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Viana - Comarca da Capital - Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Amb., foi encaminhada a intimação eletrônica ao Requerente para ciência do inteiro teor da decisão ID nº 42346378 - DEFIRO o requerimento de fls. 100/101, cite-se a parte requerida por edital, com prazo de dilação de 20 (vinte) dias, na forma do inc. III do art. 257 do CPC/15, observadas as cautelas legais. 18/02/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que a Contestação, Id nº 63233714 foi apresentada TEMPESTIVAMENTE, razão pela qual abro vista ao requerente para, caso queira, apresentar réplica, no prazo legal. 17/03/25 (BGD): Protocolamos réplica. 09/10/2025 (CJ): Publicada intimação -SENTENÇA. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios e, por conseguinte, com fulcro no art. 702, § 8º, do mesmo diploma, CONSTITUO DE PLENO DIREITO o título executivo judicial em favor da requerente, no valor de R$ 2.076,22 (dois mil e setenta e seis reais e vinte e dois centavos). O referido valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES, a contar da data de ajuizamento da ação (16/06/2016), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. P. R. I. Diligencie-se. 12/11/2025 (TFS): Protocolo de petição pedindo sisbajud, renajud e sersajud. Valor atualizado com custas e honorários:

R$ 4.605,07.

13/05/2026 (CJ): Publicada intimação - FINALIDADE DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica(m) devidamente Intimado(s): COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI - CNPJ: 02.373.492/0006-09, atualmente em lugar incerto e não sabido, para pagar, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 4.605,07 (quatro mil, seiscentos e cinco reais e sete centavos) voluntariamente, referente ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai afixado no lugar de costume deste Fórum e, publicado na forma da lei.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 2.076,22 (Determinada)	R$ 3.266,55	R$ 3.593,20	R$ 0,00	R$ 6.859,75	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 2.076,22	R$ 3.266,55	R$ 3.593,20	R$ 0,00	R$ 6.859,75	R$ 0,00

Processo:	1.0006684
Números:	**Número CNJ:** 0040084-84.2014.8.08.0024
Título:	SEGREDO DE JUSTIÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Órgão:	2 ª Vara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Execução de Título Extrajudicial
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	EXTRAFRUTA COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS E LEGUMES
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível

Observações:

22/06/2019 (DB): Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Extrafruti em face da empresa Extrafruta e os fiadores Paulo e Rosângela, tendo em vista o termo de confissão de dívida relacionado a compra de produtos não pagos conforme notas fiscais nº 85140 e 85511. Foi requerido, em último ato, carta precatória para avaliação e penhora de bens na comarca de Itaoca, a expedição de alvarás dos bloqueados, o impedimento de circulação dos caminhos encontrados. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi colocada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019.

03/09/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: intimar a parte exequente para se manifestar sobre a exceção de pre-executividade de fls. 152-164, no prazo legal.

10/09/2019 (DB): Protocolada petição de impugnação a exceção de pré-executividade de Extrafruti.

01/09/2020 (CJ): Publicada decisão rejeitando a exceção de pré-executividade, intimando o exequente para requerer o que de direito.

02/10/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a liberação dos valores penhorados, fls. 82/83 e 119/120, pois já foram de conhecimento de todos os executados, por meio de transferência para a conta da Exequente. Requereu-se, ainda, expedição de mandado para penhora e avaliação de bens na comarca de Itaoca e a impedimento de circulação dos caminhões encontrados, para que seja realizado leilão dos bens. Na oportunidade e em razão do lapso temporal, requereu, ainda, a realização de BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome da Executada e de seus fiadores para a quitação do débito.

27/11/2020 (CJ): Publicada intimação para a parte Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos o demonstrativo de debito atualizado, devendo ser descontado o valor já levantado.

13/12/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti com planilha de débito atualizada.

11/02/2021 (CJ): Publicada intimação para a Exequente apresentar bens passíveis de penhora.

24/02/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo o envio de ofício as intermediadoras de crédito e operadoras de cartão de crédito para averiguar a existência de recebíveis pelo Executado, e reiterando o pedido de expedição de mandado para penhora e avaliação de bens na comarca de Itaoca e a impedimento de circulação dos caminhões encontrados, bem como de expedição de ofício ao Serasa para inscrição no cadastro de proteção ao crédito em face do Executado, bem como de certidão da sentença para protesto, conforme art. 517, do NCPC, a qual até o momento não foi efetivada.

27/08/2021 (CJ): Publicada decisão indeferindo o requerimento de expedição de ofícios formulado a fl. 184, porquanto genérico. Deferiu a inserção de restrição (circulação), via sistema RENAJUD, nos veículos de placas KSR0289 e HDI2507, de propriedade do executado PAULO HENRIQUE CARDOSO DA SILVA, deferindo ainda a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens retromencionados. Em relação ao veiculo de placa LQB4694, deixo de proceder a restrição de circulação, bem como indefiro a penhora, considerando ser objeto de contrato de alienação fiduciária.

31/11/2021 (CJ): Publicada intimação para a parte exequente para comparecer em cartório e retirar a carta precatória expedida e/ou para proceder, na forma do art. 7º do ato normativo 24/2021, a distribuição no pje da carta precatória expedida, bem como, providenciar seu preparo e comprovar sua distribuição, no prazo legal.

06/12/2021 (CJ): Retorno da diligência retirada da CP – Em contato com o servidor, fui informada que estagiários não tem permissão para isso, apenas os advogados.

30/03/2022 (CJ): Publicada intimação - Intime-se a parte exequente, por seu patrono e pessoalmente, para, em 5 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

11/04/2022 (BO): Processo em segredo de justiça, portanto não foi possível efetuar fotocópias, somente o patrono da causa tem acesso.

9/04/2022 (LCF): Subs em nome de Laís visando carga dos autos e retirada das CPs para distribuição.

20/04/2022 (LCF): Distribuída carta precatória - Vara Única da Comarca de Itaocara - Número do processo: 0800451-43.2022.8.19.0025. Liberada petição informando ao juízo deprecante a distribuição da CP.

03/08/2022 (CJ): Publicada intimação para intimar a parte para se manifestar sobre a devolução da carta precatória via malote digital juntada às fls. 202/207, bem como, requerer o que entender de direito, no prazo legal.

15/08/2022 (LMU): Ida ao Fórum de Vitória protocolar substabelecimento em nome de Laura para fazer carga dos autos e retirar cópia das fls. 197 em diante. Processo devolvido no mesmo dia após a carga.

26/08/2022 (LMU): Elaborada petição que informa a distribuição de nova Carta Precatória à Comarca de Itaocara/RJ.

12/11/2024 (BGD): Protocolamos petição de manifestação à intimação recebida pela empresa.

22/05/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que nesta data remeti ao DJEN a presente intimação: Fica a parte requerente intimada, por seu advogado, para prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

27/05/25 (BGD): Protocolei petição para requerer acesso ao link disponibilizado nos autos.

30/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que, nesta data, remeti o presente ato para publicação no DJEN: Intimação das partes para ciência do inteiro teor da Certidão id nº 79791134, requerendo o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

07/10/2025 (IZ): Protocolada petição informando sobre erro na digitalização e requerendo pagamento do débito. Juntamos atualização monetária.

17/08/2026 (TFS): Manifestado aceite da proposta de acordo de 25mil. Pedido de destaque de honorários de 10%.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 39.682,51 (Determinada)	R$ 75.868,74	R$ 108.492,30	R$ 0,00	R$ 184.361,04	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 39.682,51	R$ 75.868,74	R$ 108.492,30	R$ 0,00	R$ 184.361,04	R$ 0,00

Processo:	1.0006685
Números:	**Número CNJ:** 0024266-24.2016.8.08.0024
Título:	AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Órgão:	5 ª Vara Cível Vitória - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Execução de Título Extrajudicial
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	A F DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS ME
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	22/06/2019 (DB): Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Extrafruti em face da empresa AF da Silva e os fiadores Aline e Plínio, tendo em vista o termo de confissão de dívida relacionado a compra de produtos não pagos. Foi requerido, em último ato, Bacenjud, Infojud e Renajud dos executados. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi colocada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 17/07/2019 (CJ): Foi requerido, em último ato, Bacenjud, Infojud e Renajud dos executados. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 03/12/2020 (CJ): Publicada intimação para que a parte exequente apresente os endereços para a citação de Aline e Plínio, bem como planilha de débito atualizada. 13/12/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti apesentando os endereços para citação: ALINE FERREIRA DA SILVA – Rua Alfredo Candido Lopes, nº 500, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000; PLINIO AZEVEDO PEREIRA – Rua Manoel Martins, nº 38, ROB SILVEIRA, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000; bem como planilha de débito atualizada. 14/06/2021 (CJ): Publicada intimação para retirar carta precatória e realizar a distribuição. 22/06/2021 (DB): Distribuída carta precatória em Itaperuna RJ nº 0003216-51.2021.8.19.0026. 22/06/2021 (DB): Elaborada petição de Extrafruti informando sobre a distribuição da carta precatória. 28/06/2021 (CJ): Protocolada petição de Extrafruti informando sobre a distribuição da carta precatória. 23/05/2022 (LCF): Solicitei consulta ao serasa visando obtenção de novo endereço da requerida. 24/08/2022 (LCF): Considerando o retorno negativo das diligencias de oficial de justiça na CP, requereu-se a realização de consulta ao sistema INFOJUD, de forma a obter, na última declaração de imposto de renda dos executados, seus endereços atualizados. 20/03/2023 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) intimada(s) a(s) partes(s), por seu(s) patrono(s), da conversão dos autos físicos em eletrônicos, com a mesma numeração e, caso queira(m), manifeste(m)-se – nestes autos eletrônicos - no prazo de 5 (cinco) dias sobre a conformidade dos documentos digitalizados, nos termos do art. 17, do Ato Normativo 007/2022. 04/04/2023 (FA): Protocolada petição informando erro de digitação do processo físico, apresentando a fl. faltante e informando o andamento da CP para citação da empresa e dos sócios fiadores, que ainda não conseguiu citar os envolvidos. 18/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Certifico que nesta data juntei aos autos Carta Precatória devolvida pela Comarca de Itaperuna-RJ. 28/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara Cível, intimo a parte exequente para requerer oque entender de melhor direito, no sentido de impulsionar o feito, tendo em vista os teores das certidões emitidas pelo Oficial de Justiça na carta precatória devolvida. 28/08/2023 (FA): Protocola petição atualizando o débito, informando a citação da Empresa e do sócio Plínio e requerendo a citação da Aline em dois novos endereços. 31/01/2024 (CJ): DESPACHO - Reconheço a citação da pessoa jurídica A. F. da Silva e o sócio Plínio Azevedo Pereira. Proceda-se a citação, por via postal, da sócia Aline Ferreira da Silva nos seguintes endereços: b.1) Rua Santos Dumont, 484, Centro, Itaperuna – RJ, CEP 28300- 000; b.2) Avenida Santos Dumont, 355, Centro, Itaperuna – RJ, CEP 28300-000. Intime-se. Diligencie-se. Em 05/08/2024.

13/08/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que, nesta data, remeti o presente ato para publicação no DJEN: Intimação à parte requerente, para ciência da devolução do Aviso de Recebimento negativo (“mudou-se”, “desconhecido”, “endereço inexistente ou insuficiente” e "outras”) e se manifestar no prazo de cinco dias.

23/02/2026 (CJ): Publicada intimação - DESPACHO- DEFIRO o pedido de penhora online via sistema SISBAJUD no valor de R$ 88.717,61 (oitenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e um centavos) - vide planilha de ID 76437805, em face dos executados A.F. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS, ALINE FERREIRA DA SILVA, PLINIO AZEVEDO PEREIRA, cujos nº de CPF estão descritos à fl. 02. Na sequência, em caso de bloqueio, ao ser confirmada a transferência do valor para conta judicial, intime-se a executada para, caso queiram, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo manifestação no prazo estabelecido, expeça-se alvará para levantamento da quantia e intime-se o exequente para se manifestar quanto à satisfação do seu crédito, em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Diligencie-se.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 28.465,92 (Determinada)	R$ 45.716,39	R$ 55.774,00	R$ 0,00	R$ 101.490,39	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 28.465,92	R$ 45.716,39	R$ 55.774,00	R$ 0,00	R$ 101.490,39	R$ 0,00

Processo:	1.0006687
Números:	**Número CNJ:** 0017701-74.2017.8.08.0035
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	1 ª Vara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	DISTRIBUIDORA SUPERFRUTI LTDA EPP
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	22/06/2019 (DB): Trata-se de ação de monitória movida por Extrafruti em face Distribuidora Superfruti, referente as notas fiscias 71347, 71457, 71504, 71704, 71707, de produtos entregues e não pagos. A Distribuidora alterou sua razão social e a primeira citação não foi efetivada. Extrafruti apresentou novo endereço o qual a citação, também, não foi efetivada pelos correios. Desta forma, requereu-se a citação por oficial de justiça e aguarda-se o retorno do mandado. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi colocada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 05/06/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti de substabelecimento. 29/07/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: ciência da certidão negativa do sr. oficial de justiça. 31/07/2019 (DB): Endereços utilizados: Rua Doutor Jairo de Matos Pereira, nº 600, Praia da Costa, Vila Velha, ES, CEP: 29101-310; 31/07/2019 (DB): Elaborada petição de Extrafruti requerendo a citação em nome do representante legal da Superfruti, no endereço: Av. Resplendor, nº 105, apto 102, Oto Pereira Fonseca, Itapuã, Vila Velha, ES, CEP: 29101-521. 26/11/2019 (IMF): Contrafé foi entregue ao cartório conforme solicitado pelo mesmo. 05/12/2019 (DB): O cartório informou que irá encaminhar a citação até o fim da semana. 06/12/2021 (CJ): Publicada intimação para ciência do despacho - Considerando os termos da peticao de protocolo 201901150778 e a certidao subsequente, expeca-se novo mandado monitorio. 07/11/2022 (CJ): Juntada de Mandado. 29/03/2023 (CJ): Publicada intimação - Para ciência e manifestação do mandado juntado aos autos. Prazo 10 dias. 14/04/2023 (FA): Petição informando três novos endereços e pedindo citação em todos eles, observando a nova denominação da requerida - Lomba Transportes - e também que a empresa citada no endereço do representante legal. Verificou-se que o processo foi encaminhado para digitalização, mas não há ato normativo de suspensão de prazo - não foi protocolada - autos em processo de digitalização. 31/08/2023 (FA): Protocolada petição nos autos eletrônicos informando a ausência das fls. 28 e 30 na digitalização e pedindo sua juntada; e informando três novos endereços e pedindo citação em todos eles, observando a nova denominação da requerida - Lomba Transportes - e também que a empresa citada no endereço do representante legal. 22/02/2024 (CJ): Publicada intimação – Certifico que nesta data juntei aos autos as folhas faltantes. 04/03/2024 (CJ): Publicada intimação – Intimação acerca da juntada de documento. 06/03/2024 (FA): Protocolada petição manifestando ciência da juntada dos documentos e reiterado os pedidos anteriormente formulados quanto à intimação nos endereços informados, observando-se a nova denominação da Requerida. 29/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Citar por mandado no endereço de ID39209001. 13/11/2024 (CJ): Publicada intimação – Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, deixei de citar o requerido, DANIEL LOMBA SANT'ANNA, representante legal da empresa requerida, LOMBA TRANSPORTES LTDA EPP, em virtude deste não mais residir naquele endereço, segundo informações obtidas junto ao funcionário da portaria daquele edifício (Ed. Monte Parnasus), o qual se identificou como 'Sidney'. Contudo, referido senhor não soube informar o atual endereço do mesmo, apenas dizendo que o citando se mudou dali há 'um bom tempo', e nada mais soube informar. Assim sendo, recolho, pois o r. mandado ao cartório de origem para as devidas providências.

12/12/2024 (TFS): Protocolo de Petição para reiterar pedido de citação em demais endereços já informados.

28/02/2025 (CJ): Publicada intimação – Citar para o feito monitório nos endereços de id 56342633.

14/07/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que intimei, através do DJEN - Diário de Justiça Eletrônico Nacional, o(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893, da devolução do MANDADO, sem cumprimento, de citação/intimação de REQUERIDO: LOMBA TRANSPORTES LTDA EPP, para ciência/manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.

05/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Certifico que intimei, através do DJEN - Diário de Justiça Eletrônico Nacional, o(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893, da devolução do MANDADO, sem cumprimento, de citação de REQUERIDO: LOMBA TRANSPORTES LTDA EPP, no prazo de 5 (cinco) dias.

12/05/2026 (TFS): Protocolo de petição requerendo citação por hora certa.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 13.840,73 (Determinada)	R$ 21.747,45	R$ 24.357,14	R$ 0,00	R$ 46.104,59	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 13.840,73	R$ 21.747,45	R$ 24.357,14	R$ 0,00	R$ 46.104,59	R$ 0,00

Processo:	1.0006688
Números:	**Número CNJ:** 0024738-55.2017.8.08.0035
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	5 ª Vara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELLI
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	22/06/2019 (DB): Trata-se de ação de monitória movida por Extrafruti em face Cozisul, referente as notas fiscais nº 99626, 99724, 99832, 100240, de produtos entregues e não pagos. Requereu-se citações em alguns dos endereços da empresa, porém sem sucesso. Requereu-se a citação na pessoa de sua sócia, aguarda-se a expedição do mandado. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 05/06/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti de substabelecimento. 26/08/2019 (DB): Processo aguardando a expedição de nova tentativa de citação. 18/11/2019 (DB): Solicitada a expedição de mandado para citação junto ao cartório, a servidora informou que o processo está na pilha de urgentes, porém não foi possível precisar quando seria expedido. 19/12/2020 (DB): Mandado de intimação foi expedido. 28/01/2020 (DB): Solicitado ao cartório que cobre o retorno do mandado. 18/03/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a expedição de ofício aos cartórios de registro civil em Vitória – ES, para que informem sobre o registro do falecimento e forneçam certidão de óbito da Sra. Edineth Dutra Nunes (CPF: 680.887.447-68). 27/07/2021 (CJ): Publicada intimação para a parte autora manifestar sobre o endereço localizado no infojud. 03/08/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a citação do herdeiro declarante, Ricardo Nunes Goes, para indicar o endereço dos demais herdeiros, bem como para informar sobre bens e abertura de inventário para o cumprimento da obrigação. 18/10/2023 (CJ): Publicada intimação - Certifico que intimei, por meio de intimação eletrônica, o(a) Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG74659 e Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO COELHO SANTANA - ES16177, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, tomarem ciência da virtualização do processo físico, podendo acessar por meio do link público constante dos autos. Fica facultado ao usuário externo que constatar qualquer irregularidade na digitalização, encaminhar o arquivo correto digitalizado para o PJE por meio de petição com os anexos juntados. É estritamente proibido ao usuário externo compartilhar a pasta criada pela unidade judiciária a qual lhe foi concedido acesso a terceiros, o que deve ser requerido através de petição própria nos autos judiciais eletrônicos. 25/10/2023 (BGD): Protocolamos petição para informar ciência da digitalização dos autos e requerer o prosseguimento do feito. 09/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Certifico que, nesta data, juntei aos presentes autos a Certidão sem êxito do Oficial de Justiça referente ao Mandado. 15/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Certifico que intimei, por intimação eletrônica, o(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893, do inteiro teor da Certidão ID nº [40921765] - Certifico que, nesta data, juntei aos presentes autos a Certidão sem êxito do Oficial de Justiça referente ao Mandado. 22/04/2024 (BGD): protocolamos petição para requerer consulta ao infojud para localizar os últimos endereços cadastrados. 23/08/2024 (CJ): Publicada intimação - Vista ao requerente, do endereço obtido através do INFOJUD. - Diligencie-se. 02/09/2024 (CJ): Publicada intimação – Certifico que intimei, por intimação eletrônica, o(a) Advogados do(a) REQUERENTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893, BARBARA GAIGHER SOARES DAMASCENO - ES37088, do inteiro teor do R. Despacho/Decisão ID nº [48273895] - Vista ao requerente, do endereço obtido através do INFOJUD. -

Diligencie-se.

10/09/2024 (BGD): Protocolei petição para informar novo endereço.

24/01/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo deixei de intimar/citar COZISUL ALIMENTACAO COLETIVA EIRELLI, em virtude do(s) seguinte(s) motivo(s): Conforme informações da Sra. Meire, Supervisora da Unidade, no local funciona A EMPRESA SERV FOOD, e não conhece a Empresa Cozisul.

25/11/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que intimei, através do DJEN - Diário de Justiça Eletrônico Nacional, o(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893, da devolução do MANDADO, sem cumprimento, de citação/intimação de REQUERIDO: COZISUL ALIMENTACAO COLETIVA EIRELLI, para ciência/manifestação no prazo de 5 (cinco) dias.

02/12/2025 (IZ): Protocolada petição requerendo a citação por edital.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 3.079,90 (Determinada)	R$ 4.845,66	R$ 5.330,23	R$ 0,00	R$ 10.175,89	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 3.079,90	R$ 4.845,66	R$ 5.330,23	R$ 0,00	R$ 10.175,89	R$ 0,00

Processo:	1.0006689
Números:	**Número CNJ:** 0024741-10.2017.8.08.0035
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	6 ª Vara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELLI
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível

Observações:

22/06/2019 (DB): Trata-se de ação de monitória movida por Extrafruti em face Cozisul, referente as notas fiscais nº 99625, 99723,100241, de produtos entregues e não pagos. Houve citação positiva da Cozisul que não apresentou defesa. Requereu-se o julgamento antecipado e a constituição do título executivo judicial. O magistrado entndeu que não era possível identificar pelo AR que a citação foi efetuada na pessoa do representante da Cozisul, determinando a nova diligência. Extrafruti apresentou novo endereço para citação o qual não foi frutífero. Desta forma, requereu-se a citação na pessoa de sua sócia. Aguarda-se a expedição de mandado. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019.

05/06/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti de substabelecimento.

26/08/2019 (DB): Processo aguardando o retorno do mandado de nova tentativa de citação.

01/09/2020 (CJ): Publicada intimação para ciência da certidão do oficial de justiça e requerer o que de direito.

28/09/2020 (DB): Elaborada petição de Extrafruti informando que, diante do óbito da sócia da Requerida, requer a citação em nome de seu diretor, no endereço abaixo indicado, por meio de oficial de justiça: Marcos Antônio Rangel da Cruz, CPF: 072.859.857-40, com endereço na Rua Buenos Aires, nº 709, PA 1, Araças, Vila Velha, ES, CEP: 29103-010.

11/05/2021 (CJ): Publicada intimação para a parte autora tomar ciência da certidão do oficial de justiça e impulsionar o feito.

18/05/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a expedição, com urgência, de ofício ao juízo da comarca de Fundão, a qual tramita o processo de inventário, para que seja habilita a presente dívida, realizando a penhor nos autos, de modo a garantir que o patrimônio da Requerida sirva para a quitação do débito.

13/12/2021 (CJ): Publicada intimação - intime-se a requerente para informar em qual estagio esta o mencionado processo de inventario, bem como para informar se foi feita a habilitacao do credito naqueles autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

09/05/2022 (LCF): Elaborada petição juntando cópia das iniciais requeridas pelo juízo, bem como informando que não conseguiu obter ciência da atualização do inventário da Sra. Edineth, junto ao juízo de fundão, posto que o processo encontra-se em segredo de justiça, pelo que pugnou-se pela expedição de ofício ao juízo de forma a tornar viável a obtenção das informações necessárias ao prosseguimento do feito.

29/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Considerando-se a notícia de falecimento da parte Edineth Dutra Nunes, única sócia da Executada, suspendo o curso do processo nos moldes do art. 313, inc. I, do CPC, pelo prazo de dois meses. Fica, doravante, desde já intimado seu Advogado a fim de que no prazo assinalado promova a sucessão voluntária de parte pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, nos moldes do art. 110 do CPC.

11/03/2024 (CJ): Publicada intimação – Considerando-se a notícia de falecimento da parte Edineth Dutra Nunes, única sócia da Executada, suspendo o curso do processo nos moldes do art. 313, inc. I, do CPC, pelo prazo de dois meses. Fica, doravante, desde já intimado seu Advogado a fim de que no prazo assinalado promova a sucessão voluntária de parte pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, nos moldes do art. 110 do CPC.

22/03/2024 (FA): Protocolada petição requerendo o prosseguimento do feito em relação aos herdeiros com a citação dos mesmos.

04/02/2025 (CJ): Decisão prolata em 17/09/2024 - Trata-se de ação monitória ajuizada em face de Cozisul Alimentação Coletiva Eireli, a qual ainda não foi citada. A parte autora informou nos autos o falecimento da única sócia da empresa requerida. Assim, pugnou pela sucessão processual para o fim de atingir os herdeiros da sócia da parte requerida. Poius bem. Em que pese o requerimento da parte autora, verifico que o processo foi ajuizado em face de Cozisul Alimentação Coletiva Eireli, que não se confunde com a figura de seu sócio. Assim, reputo como impertinente a intimação dos herdeiros da sócia falecida, mesmo porque esta sequer figurava no polo passivo da demanda, nem mesmo houve nenhum incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os herdeiros da sócia falecida só deverão integrar a

relação processual se tiverem se tornado os novos sócios da empresa requerida. Em razão de todo o exposto, chamo o feito à ordem para o fim de revogar a decisão de id 24671764, bem como determinar a intimação da parte autora para que, no prazo de quinze dias, aponte quem é o novo sócio/representante da empresa requerida Cozisul Alimentação Coletiva Eireli, a fim de que a referida empresa possa ser citada através de seu novo representante. Ainda não foi realizada a citação da parte requerida. I-se. Dil-se.

15/04/2025 (CJ): Publicada intimação - Em razão de todo o exposto, chamo o feito à ordem para o fim de revogar a decisão de id 24671764, bem como determinar a intimação da parte autora para que, no prazo de quinze dias, aponte quem é o novo sócio/representante da empresa requerida Cozisul Alimentação Coletiva Eireli, a fim de que a referida empresa possa ser citada através de seu novo representante. Ainda não foi realizada a citação da parte requerida. I-se. Dil-se.

08/05/2025 (TFS): Protocolo de petição requerendo: i) que o juízo verifique a existência de inventário em nome da falecida sócia; ii) na ausência de inventário, que cite os herdeiros como inventariantes provisórios; iii) ofício à JUCEES.

27/03/2026 (CJ): Publicada intimação - D E C I S Ã O O Ato Normativo n.º 245/2025 de 18/08/2025, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, instituiu o “Núcleo de Justiça 4.0 – Execução e Cumprimento de Sentença (NJ4 – Execuções Cíveis)”, com competência especializada para processar e julgar as ações e incidentes relacionados exclusivamente à satisfação de obrigações líquidas, certas e exigíveis de pagar quantia certa, oriundas das varas cíveis dos juízos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, Comarca da Capital, sendo elegíveis para tramitar junto àquele núcleo as seguintes ações e processos: «Art. 2º Serão considerados como ações e processos elegíveis para o trâmite no NJ4 – Execuções Cíveis: I – execuções de título executivo extrajudicial (CPC, art. 824 e seguintes), cujo objeto seja exclusivamente a satisfação de obrigação de pagar quantia líquida, certa e exigível; II – cumprimentos de sentença, provisórios ou definitivos, exclusivamente relacionados à obrigação de pagar quantia líquida, certa e exigível, pendentes ou não de julgamento da impugnação; III – processos e incidentes diretamente relacionados à execução ou ao cumprimento de sentença, notadamente: a) embargos à execução (CPC, art. 914); b) embargos de terceiro (CPC, art. 674); c) incidente de desconsideração de personalidade jurídica (CPC, art. 133); d) impugnação à penhora (autônoma ou por simples petição); e) exceção de pré-executividade» Por força do art. 4º, inc. I, do aludido ato normativo, a presente unidade da 6ª Vara Cível de Vila Velha foi especializada para vara de execução integrante do “Núcleo de Justiça 4.0 – Execução e Cumprimento de Sentença (NJ4 – Execuções Cíveis)”, somente passando, doravante, a possuir competência unicamente para as ações elegíveis, que são aquelas anteriormente mencionadas (art. 2º). Como corolário, a presente unidade judiciária da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha não mais possui competência para processos que não estejam elencados no rol do art. 2º, p. ex., (A) ações de conhecimento em geral, (B) execuções e cumprimentos que não tratem exclusivamente de quantia líquida, certa e exigível ou (C) incidente de desconsideração, embargos à execução e embargos de terceiro. Sendo assim e em face do exposto, considerando que o presente processo não mais é uma ação elegível para o trâmite na presente Vara Especializada em execução, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processamento e julgamento da presente lide a uma das Varas Cíveis residuais deste Juízo de Vila Velha, a que couber por redistribuição. I-se. Dil-se.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 3.743,94 (Determinada)	R$ 5.890,41	R$ 6.479,45	R$ 0,00	R$ 12.369,86	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 3.743,94	R$ 5.890,41	R$ 6.479,45	R$ 0,00	R$ 12.369,86	R$ 0,00

Processo:	1.0006690
Números:	**Número CNJ:** 0034091-22.2017.8.08.0035
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	6 ª Vara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	WELKDNAN LEAO GONCALVES
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Remota
Observações:	22/06/2019 (DB): Trata-se de ação de monitória movida por Extrafruti em face Welkdnan. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. Inserido como êxito remoto. 05/06/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti de substabelecimento. 17/10/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a busca de bens pelo RENAJU, INFOJUD e SREI, bem como expedição de certidão para inscrição da sentença junto ao SERASA. 05/11/2019 (DB): Processo concluso para apreciação do pedido. 21/01/2020 (CJ): Publicada decisão intimando a Extrafruti para juntar em 30 dias certidão dos cartórios de registro de imóveis para provar a busca de bens. 11/02/2020 (DB): Protocolada petição requerendo a realização de INFOJUD e inscrição no Serasa. Ademais, foi requerido dilação de prazo em 60 dias para apresentação das certidões junto ao RGI. 13/11/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a realização de novo BACENJUD e de INFOJUD, até o momento não apreciado, bem como a expedição de ofício ao SERASA para inscrição no cadastro de proteção ao crédito em face do Executado, bem como emissão de certidão da sentença para protesto, conforme art. 517, do NCPC. Apresentou-se planilha com o valor atualizado do débito. 19/11/2020 (CJ): Publicada decisão suspendendo o feito em razão da situação calamitosa até o retorno das atividades forense. Determinou-se a intimação da parte autora para apresentar planilha de débito atualizada. 19/11/2020 (DB): Petição foi protocolada no dia 13/11. 18/05/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a a suspensão da CNH do Requerido, bloqueio dos cartões de crédito e do passaporte do mesmo, além de sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito, conforme art. 517, do CPC. Requereu-se, ainda, a expedição de ofícios as intermediadoras de crédito e operadoras de cartão de crédito, para averiguar a existência de recebíveis por parte do Requerido. 22/01/2024 (CJ): Publicada intimação - Certifico que, nesta data, houve a conversão do processo físico em trâmite no Sistema eJud para o sistema PJe, recebendo o mesmo número de autuação 00340912220178080035. Certifico que a digitalização gerou o(s) seguinte(s) arquivo(s) digital(is): 00340912220178080035 VOL 001 PARTE 01.pdf, 00340912220178080035 VOL 001 PARTE 02.pdf e outros . Certifico que, os autos digitalizados encontram-se no drive público da Vara e poderão ser visualizados pelo link: https://drive.google.com/drive/folders/1cyCNA4FA4_bKXEWG9nHTGlxrSLhYGlyy. 29/01/2024 (CJ): Publicada intimação – Certifico que intimei, por intimação eletrônica, o(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893 , da devolução do AR de citação/intimação, sem cumprimento (fl. 86). 05/02/2024 (BGD): Protocolei petição para requerer consulta ao INFOJUD sob o fito de encontrar endereço do Requerido. 16/01/2025 (CJ): Publicada intimação - Intime-se a parte autora para ciência da resposta do bacen, bem como para requerer o que entender de direito, em dez dias. I-se. Dil-se. 04/02/2025 (TFS): Compulsando os autos verifiquei que o Executado foi devidamente citado e foi constituído o título executivo judicial. Processo deve seguir como cumprimento de sentença. Protocolo de petição requerendo Sisbajud, Renajud e Infojud para bloqueio de bens e valores. Apresentado cálculo de atualização monetária. 18/12/2025 (CJ): Publicada intimação - D E C I S Ã O Trata-se de ação monitória, cuja correspondência citatória (fls. 30)

foi recebida por pessoa diversa da Requerida. Contudo, em se tratando de citação por correio, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega que assine o recibo (CPC, art. 248, § 1º). No mesmo sentido: «[…] 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4º do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso […] (STJ, REsp 1.840.466/SP, Rel Min Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julg em 16/06/2020)» Sendo assim e em face do exposto, ao tempo em que reconheço a nulidade de citação, esclareço que a parte Requerida ainda não foi citada para a fase de conhecimento, tornando inadmissível as diligências constritivas postuladas pela Autora. I-se. Dil-se.

26/01/2025 (TFS): Protocolo de petição requerendo citação nos endereços localizados.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 5.848,11 (Determinada)	R$ 9.171,60	R$ 9.813,61	R$ 0,00	R$ 18.985,21	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 5.848,11	R$ 9.171,60	R$ 9.813,61	R$ 0,00	R$ 18.985,21	R$ 0,00

Processo:	1.0006692
Números:	**Número CNJ:** 0009129-95.2017.8.08.0014
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	2 ª Vara Cível Colatina - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, COLATINA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELLI
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível

22/06/2019 (DB): Trata-se de ação de monitória movida por Extrafruti em face Cozisul. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019.

13/08/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: para no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória juntada as fls. 100/108 dos autos.

21/08/20199 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a dilação do prazo para diligências de busca de novo endereço para citação.

04/09/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: Já decorreu mais de 05 (cinco) dias do protocolo da petição de fls. 110 (dilação de prazo), devendo o requerente dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas processuais legais.

09/09/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a expedição de ofício aos cartórios de registro civil em Vitória para confirmação do óbito.

14/01/2020 (CJ): Publicado despacho indeferindo a expedição de ofício aos cartórios de registro civil.

29/01/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a citação na pessoa do diretor da Cozisul, no endereço: Rua Buenos Aires, nº 709, PA 1, Araças, Vila Velha, ES, CEP: 29103-010.

08/05/2020 (CJ): Publicada intimação para que a Requerente informe, no prazo de 15(quinze) dias, qual o nome do atual representante legal da requerida para receber e assinar o Mandado de citação no endereço informado as f. 117.

10/08/2020 (DB): Protocolada petição requerendo a citação na pessoa do diretor da Cozisul, Sr. Marcos Antonio Rangel da Cruz, no endereço: Rua Buenos Aires, nº 709, PA 1, Araças, Vila Velha, ES, CEP: 29103-010, tendo em vista que, com o falecimento da sócia, não houve outra pessoa indicada, perante à junta comercial, para assumir a empresa.

02/06/2021 (CJ): Publicada decisão indeferindo o requerimento da parte requerente, para que seja realizada a citação do diretor da requerida, uma vez que a empresa em questão encontra-se inapta e a sócia e falecida. Determinou a intimação da requerente requerer o que de direito, sob penas processuais.

11/06/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a citação do herdeiro declarante, Ricardo Nunes Goes, para indicar o endereço dos demais herdeiros, bem como para informar sobre bens e abertura de inventário para o cumprimento da obrigação.

30/03/2022 (CJ): Publicada intimação - Para tomar ciência do despacho: Em que pese o requerimento de f. 135 pugnando para que seja intimado o herdeiro declarante (Sr. Ricardo Nunes Goes) para que informe o endereço dos demais herdeiros, bem como sobre a abertura ou não de inventário para o cumprimento da obrigação, INDEFIRO tal requerimento, haja vista que a presente ação tramita em face da pessoa jurídica - Cozisul Alimentação Coletiva Eireli e não em desfavor da pessoa física (sócia Edineth Dutra Nunes), não sabendo nem mencionar se a mesma deixou patrimônio capaz de saldar a dívida em discussão nos presentes autos, ademais, cabe a parte requerente diligenciar no sentido de obter informações acerca dos herdeiros da sócia falecida, bem como quanto a existência de inventário em aberto. INTIME-SE a parte requerente desse despacho, bem como para requerer o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob penas processuais legais.

09/05/2022 (LCF): Solicitei consulta de endereço para Steph visando localização do endereço atual dos herdeiros descrito no proc. de inventário nº 0000206-81.2013.8.08.0059. Protocolada petição informando endereço dos herdeiros e requerendo citação por AR.

03/11/2022 (CJ): Publicado Despacho - 1. Em pese a manifestação da parte requerente às f. 139/140 juntando aos autos os herdeiros da sócia (falecida) da empresa requerida, verifico que o despacho proferido às f. 137 relatou que cabe a parte requerente diligenciar no sentindo de obter informações acerca dos herdeiros da sócia falecida, bem como quanto a

existência de inventário em aberto, ocorre que a empresa requerida está inapta e não há demonstração nos autos que a referida empresa tenha sucessão dos sócios. Ademais, ressalto que a presente se trata de ação monitoria (portanto, não iniciada a fase executiva), bem como a presente ação tramita em face de pessoa jurídica e não em face da sócia (pessoa física). 2. Diante do exposto acima, INTIME-SE a parte requerente desse despacho, bem como para requerer o que direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da presente ação. 3. DILIGENCIE-SE.

23/11/2022 (LMU): Elaborada petição que requer a habilitação do único herdeiro/sucessor conhecido da sócia falecida da empresa Requerida, Sr. Ricardo Nunes Goes, tendo em vista previsão nos Atos Constitutivos da empresa Requerida pata tal. Nada obstante, requer-se a citação deste por edital, na forma do art. 256, I, §3º, do CPC, uma vez que, em processo diverso, na qual a mesma Requerente tenta habilitar o Sr. Ricardo Nuness. Goes, já foram diligenciadas todos os endereços para citação - judicial e extrajudicial; todos infrutíferos.

25/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Requer o autor a habilitação do herdeiro Sr. Ricardo Nunes Goes, face o falecimento da sócia da empresa executada. Ocorre que tal pleito já fora analisado e indeferido, conforme Despacho de fl. 137, não havendo recurso do mesmo. Dito isso, INDEFIRO a habilitação, nos termos do despacho acima mencionado. Intime-se o autor para requerer o que entender de direito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

02/10/2023 (CJ): Publicada intimação - Requer o autor a habilitação do herdeiro Sr. Ricardo Nunes Goes, face o falecimento da sócia da empresa executada. Ocorre que tal pleito já fora analisado e indeferido, conforme Despacho de fl. 137, não havendo recurso do mesmo. Dito isso, INDEFIRO a habilitação, nos termos do despacho acima mencionado. Intime-se o autor para requerer o que entender de direito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Diligencie-se.

23/10/2023 (FA): Protocolada petição requerendo reconsideração da decisão de forma a acolher o pedido de sucessão da requerida pelos seus herdeiros, conforme identificados, considerando o falecimento da única sócia da empresa.

29/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Pois bem. Antes de analisar o requerimento supracitado, verifico ser imprescindível a juntada do Termo de Inventario do processo PN0000206-81.2013.8.08.0059. Sendo assim, INTIME-SE o Requerente, por seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos o Termo de Inventario, sob penas processuais legais. Após manifestação, venham os autos conclusos para demais deliberações deste Juízo. INTIME-SE e DILIGENCIE-SE.

02/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Pois bem. Antes de analisar o requerimento supracitado, verifico ser imprescindível a juntada do Termo de Inventario do processo PN0000206-81.2013.8.08.0059. Sendo assim, INTIME-SE o Requerente, por seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos o Termo de Inventario, sob penas processuais legais. Após manifestação, venham os autos conclusos para demais deliberações deste Juízo.

09/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Pois bem. Antes de analisar o requerimento supracitado, verifico ser imprescindível a juntada do Termo de Inventario do processo PN0000206-81.2013.8.08.0059. Sendo assim, INTIME-SE o Requerente, por seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos o Termo de Inventario, sob penas processuais legais. Após manifestação, venham os autos conclusos para demais deliberações deste Juízo. INTIME-SE e DILIGENCIE-SE.

Observações:

12/07/2024 (FA): Protocolada petição esclarecendo as condições do inventário dos pais da sócia falecida, seu processamento sob segredo de justiça e arquivamento do processo, como justificativa para a ausência do documento pretendido. Requer o deferimento da sucessão anteriormente pretendida ou, subsidiariamente, o deferimento de prazo para requerer desarquivamento do processo acesso à sua integralidade, com a finalidade de obtenção do termo de inventário.

23/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Conforme já consignado no despacho ID40478511, antes de analisar o requerimento ID32750047 se faz necessário a juntada do termo de inventário, assim DEFIRO a dilação do prazo conforme requerido, CONCEDENDO o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do determinado no ID40478511, a contar do protocolo do requerimento (12/07/2024), sob penas processuais legais. A parte Requerente deverá se manifestar independente de nova intimação. INTIMEM-SE e DILIGENCIE-SE.

29/07/2024 (FA): Preparada petição de desarquivamento do inventário em Fundão, conforme determinação havida. Aguarda protocolo pela CJ.

02/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Conforme já consignado no despacho ID40478511, antes de analisar o requerimento ID32750047 se faz necessário a juntada do termo de inventário, assim DEFIRO a dilação do prazo conforme requerido, CONCEDENDO o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do determinado no ID40478511, a contar do protocolo do requerimento (12/07/2024), sob penas processuais legais. A parte Requerente deverá se manifestar independente de nova intimação. INTIMEM-SE e DILIGENCIE-SE.

16/09/2024 (FA): Protocolada petição informando que o processo ainda não foi desarquivado, apesar de requerido desde julho; e requerendo dilação de prazo.

17/02/2025 (CJ): Publicada intimação - Conforme já consignado no despacho ID40478511, antes de analisar o requerimento ID32750047 se faz necessário a juntada do termo de inventário, assim, DEFIRO a dilação do prazo conforme requerido, CONCEDENDO o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do determinado no ID40478511, a contar do dia 06/11/2024, sob penas processuais legais. A parte Requerente deverá se manifestar independente de nova intimação. INTIMEM-SE e DILIGENCIE-SE.

26/02/2025 (FA): Protocolada petição informando impossibilidade de juntar termo de inventariante e reiterando pedido de sucessão da devedora pelos herdeiros, conforme anteriormente formulado.

10/07/2025 (CJ): Publicada intimação - Do reconhecimento dos herdeiros como representantes por sucessão da empresa requerida Sobre o reconhecimento dos herdeiros como representantes por sucessão da empresa requerida, tal pedido visa o reconhecimento de Ricardo Nunes Goes, André Nunes Goés e Sérgio Nunes Goes como representantes por sucessão da empresa requerida, em razão do falecimento da titular, com base na cláusula 10ª dos atos constitutivos. O Código Civil, em seus arts. 1.003 e 1.028, prevê a sucessão dos sócios ou titulares de empresa individual em caso de falecimento, cabendo aos herdeiros responderem pelas obrigações da empresa até a partilha, observado o limite da herança. A autora alega que a empresa está "inapta", mas não extinta ou liquidada, e que os herdeiros devem ser chamados ao polo passivo. Considerando a documentação apresentada e a ausência de extinção formal da pessoa jurídica, DEFIRO o pedido para reconhecer, nos termos do art. 1.003 do Código Civil, os herdeiros indicados como sucessores da empresa requerida, para fins de prosseguimento do feito. Da citação por edital Quanto o pedido de citação por edital dos herdeiros Ricardo Nunes Goes e André Nunes Goes, não vejo preenchidos os requisitos para deferimento da citação por tal via, nos termos do art. 256 do CPC. Cabe a parte requerente diligenciar no sentido de obter informações acerca do endereço dos requeridos em questão. Assim, sem maiores delongas, uma vez que não verifico por ora o preenchimento dos requisitos do art. 256 do CPC, INDEFIRO o pedido de citação por edital. Pedido subsidiário de pesquisa via INFOJUD Subsidiariamente, a autora pleiteou a pesquisa de novos endereços via INFOJUD. Assim, DEFIRO o pedido subsidiário de pesquisa de endereços via INFOJUD, para que sejam envidados esforços oficiais para a obtenção de informações atualizadas sobre os herdeiros, a fim de viabilizar a citação e o prosseguimento do feito. Ademais, DEFIRO a citação do herdeiro Sérgio Nunes Goés, por Oficial de Justiça no endereço informado pela parte autora, a saber: Sítio na Estrada do Nativo, KM2 da Coimex, Fazenda Santa Bárbara, Areinha, Pedra D'Água, São Mateus/ES, CEP: 29.930-000. Intime-se. Cumpra-se.

11/07/2025 (CJ): Publicada intimação - Analisando os pedidos formulados pela parte autora na petição de ID64096675, especificamente, quanto ao tópico "7", itens "a", "b" e "c", passo a decidir: Do reconhecimento dos herdeiros como representantes por sucessão da empresa requerida Sobre o reconhecimento dos herdeiros como representantes por sucessão da empresa requerida, tal pedido visa o reconhecimento de Ricardo Nunes Goes, André Nunes Goés e Sérgio Nunes Goes como representantes por sucessão da empresa requerida, em razão do falecimento da titular, com base na cláusula 10ª dos atos constitutivos. O Código Civil, em seus arts. 1.003 e 1.028, prevê a sucessão dos sócios ou titulares de empresa individual em caso de falecimento, cabendo aos herdeiros responderem pelas obrigações da empresa até a partilha, observado o limite da herança. A autora alega que a empresa está "inapta", mas não extinta ou liquidada, e que os herdeiros devem ser chamados ao polo passivo. Considerando a documentação apresentada e a ausência de extinção formal da pessoa jurídica, DEFIRO o pedido para reconhecer, nos termos do art. 1.003 do Código Civil, os herdeiros indicados como sucessores da empresa requerida, para fins de prosseguimento do feito. Da citação por edital Quanto o pedido de citação por edital dos herdeiros Ricardo Nunes Goes e André Nunes Goes, não vejo preenchidos os requisitos para deferimento da citação por tal via, nos termos do art. 256 do CPC. Cabe a parte requerente diligenciar no sentido de obter informações acerca do endereço dos requeridos em questão. Assim, sem maiores delongas, uma vez que não verifico por ora o preenchimento dos requisitos do art. 256 do CPC, INDEFIRO o pedido de citação por edital. Pedido subsidiário de pesquisa via INFOJUD Subsidiariamente, a autora pleiteou a pesquisa de novos endereços via INFOJUD. Assim, DEFIRO o pedido subsidiário de pesquisa de endereços via INFOJUD, para que sejam envidados esforços oficiais para a obtenção de informações atualizadas sobre os herdeiros, a fim de viabilizar a citação e o prosseguimento do feito. Ademais, DEFIRO a citação do herdeiro Sérgio Nunes Goés, por Oficial de Justiça no endereço informado pela parte autora, a saber: Sítio na Estrada do Nativo, KM2 da Coimex, Fazenda Santa Bárbara, Areinha, Pedra D'Água, São Mateus/ES, CEP: 29.930-000. Intime-se. Cumpra-se.

17/07/25 (BGD): Protocolada petição de manifestação.

02/10/2025 (CJ): Publicada intimação - INTIMAR a parte e seu (sua) douto (a) advogado(a) para CIÊNCIA DO TEOR DA CERTIDÃO ID76400806, 76627808 e 76693141, bem como para que, querendo, apresente manifestação no prazo legal.

16/10/2025 (TFS): Protocolada petição requerendo a constituição do título executivo judicial e o prosseguimento do feito. Débito atualizado.

20/01/2026 (CJ): Publicada intimação - Decisão (serve este ato como mandado/carta/ofício) Analisando os autos, verifica-se a ausência de pagamento no prazo legal, bem como o não oferecimento de embargos ou o não depósito das parcelas do parcelamento, razão pela qual constitui-se de pleno direito o título executivo, nos termos do § 2º do artigo 701 do Código de Processo Civil. INTIME-SE O EXEQUENTE para apresentar o demonstrativo atualizado do crédito, sem inserção de multa, porém, com honorários advocatícios da primeira fase que arbitro em 10%. Com a apresentação do demonstrativo atualizado do crédito modifique-se o valor da causa no sistema judicial e autuação para a classe “cumprimento de sentença”, e expeça-se de logo mandado de penhora e avaliação intimando o EXECUTADO pessoalmente ou na pessoa do advogado constituído nos autos para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, devendo o senhor oficial de justiça, após esse prazo, penhorar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, seguindo-se os atos de expropriação. DILIGENCIE-SE.

29/01/2026 (TFS): Calculo juntado aos autos.

22/06/2026 (CJ): Publicada intimação - INTIMAR a parte e seu (sua) douto (a) advogado(a) para CIÊNCIA DO TEOR DA CERTIDÃO ID 99340412, bem como para que, querendo, apresente manifestação no prazo legal.

30/06/2026 (TFS): Reiterado pedido de sisbajud, renajud e serasajud.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 4.892,09 (Determinada)	R$ 7.696,81	R$ 8.466,49	R$ 0,00	R$ 16.163,30	R$ 0,00

Valor envolvido:	R$ 4.892,09	R$ 7.696,81	R$ 8.466,49	R$ 0,00	R$ 16.163,30	R$ 0,00

Processo:	1.0006693
Números:	**Número CNJ:** 0001321-30.2017.8.08.0017
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	1 ª Vara Domingos Martins - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Domingos Martins - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	GIVANILDO MOREIRA DE SOUSA
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	22/06/2019 (DB): Trata-se de ação de monitória movida por Extrafruti em face Genivaldo. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 13/06/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a expedição de carta precatória para citação por oficial de justiça no endereço: Av. Beira Mar, nº 1981, Balneário de Carapebus, Serra, ES, CEP: 29164-880 17/11/2021 (CJ): Ante o exposto, DEFIRO a expedição de mandado citatório, integrando-o com cópia da inicial e do documento acima mencionado, para que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da quantia especificada na inicial, sendo que se assim o fizer os honorários advocatícios serão de 5% sobre o valor da causa (art. 700, caput, CPC), e, ficarão isentos de custas, conforme estabelece o artigo 701, § 1º, CPC. Não o fazendo, podem, em igual prazo, apresentar Embargos, ficando advertidos, ainda, que se não efetuar o pagamento e nem oferecer embargos, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo, prosseguindo na forma prescrita para a fase executiva pertinente, a teor do artigo 701 CPC 26/05/2022 (CJ): Publicada intimação - Fica intimado para que proceda a digitalização e distribuição da carta precatória de fl. 51, com peças necessárias, diretamente na Comarca de Serra/ES pelo PJE (Processo Judicial Eletrônico). 14/06/2022 (LCF): Distribuida carta precatória ao juízo de serra via PJE, e Protocolada petição informando a distribuição da CP ao juízo de Domingos Martins. 13/12/2022 (CJ): Convertidos os autos físicos em eletrônicos 30/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Certifico que nesta data, junto aos autos, Carta Precatória devolvida. 15/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo deixei de intimar/citar GIVANILDO MOREIRA DE SOUSA, em virtude do(s) seguinte(s) motivo(s):percorri toda a extensão da Avenida Beira-Mar, não obstante não localizei o número 1981. Vale ressaltar que trata-se de uma extensa rua, sendo que no local a numeração é desordenada, sendo que algumas residências possuem duplicidade de numeração, e outras sem numeração aparente. Solicitei informações aos moradores locais, não obstante nenhum deles conheciam o intimando. 08/01/2024 (BGD): Protocolamos petição para indicar novos endereços para citação da Requerida. 22/01/2024 (CJ): Publicada intimação – Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Domingos Martins - 1ª Vara, foi encaminhada a intimação eletrônica ao autor, para manifestar-se acerca do resultado da cp juntado aos autos. 12/05/2025 (CJ): Publicada intimação - Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Domingos Martins - 1ª Vara, fica(m) o(a/s) advogado(a/s) supramencionado(a/s) intimado(a/s) para ciência e manifestação acerca das certidões ids 61490967 e 62515441, bem como para requerer o que entender pertinente. 27/11/2025 (CJ): Publicada intimação - Por ordem do Exmo. Dr. Juiz de Direito de Domingos Martins - 1ª Vara, INTIMO o requerente do despacho de Id nº 78937324. 30/06/2026 (CJ): Publicada intimação - Por ordem do Exmo. Dr. Juiz de Direito de Domingos Martins - 1ª Vara, CIENTIFICO, o(a)exequente, quanto ao RESULTADO DA PESQUISA NO SISBAJUD. Manifestação em 15 dias. 22/07/2026 (TFS): Protocolo de petição requerendo citação em novos endereços localizados via Sisbajud.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 17.943,29 (Determinada)	R$ 28.193,65	R$ 31.576,89	R$ 0,00	R$ 59.770,54	R$ 0,00

Valor envolvido:	R$ 17.943,29	R$ 28.193,65	R$ 31.576,89	R$ 0,00	R$ 59.770,54	R$ 0,00

Processo:	1.0006694
Números:	**Número CNJ:** 0011452-82.2017.8.08.0011
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	5 ª Vara Cível Cachoeiro de Itapemirim - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELLI
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	22/06/2019 (DB): Trata-se de ação de monitória movida por Extrafruti em face Cozisul. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 16/07/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: "Para, no prazo de lei, proceder ao recolhimento das custas de distribuição da Carta Precatória (citação / monitória), a ser cumprida no Juízo de Direito de Vitória - ES, Comarca da Capital." 17/07/2019 (DB): Protocolada, via postal, petição de Extrafruti informando o pagamento de custas de carta precatória. 01/12/2020 (CJ): Publicada intimação para que a aparte autora promova a citação do requerido, no prazo de 5 dias. 08/12/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando sobre o falecimento da sócia da Cozisul e requerendo intimação do herdeiro declarante, por meio de AR, para que informe o endereço dos demais herdeiros, bem como sobre abertura de inventário e bens para o cumprimento da obrigação. 16/08/2021 (CJ): Intimação para manifestar sobre a correspondência devolvida de fls. 96, requerendo o que de direito entender. 24/08/2021 (LCF): Elaborada petição de Extrafruti e liberado protocolo via correios. 07/07/2022 (CJ): Publicada intimação para ciência do despacho - Em consonância com a minuciosa certidão de fls. 105-v, intime-se a demandante para, em 05 dias, providenciar meios para a intimação do herdeiro da ex-sócia da empresa demandada, Ricardo Nunes Goes, sob pena de extinção do processo (art. 485, IV do CPC). 14/07/2022 (LCF): Elaborada petição requerendo consulta ao INFOJUD visando apurar endereço constante na ultima declaração de imposto de renda do mesmo, bem como apurar movimentações financeiras. 01/11/2022 (CJ): Publicado Despacho - Em atendimento ao derradeiro pleito autoral, consultei o Sistema Infojud a fim de buscar novos endereços de Ricardo Nunes Goes. Vê-se que já se tentou citá-lo no endereço encontrado, sem êxito. Intime-se, pois, a parte autora para, em 05 dias, promover os meios necessários para a citação do herdeiro da ex-sócia da empresa ré, sob pena de extinção do processo (art. 485, IV, do CPC). Diligencie-se. 10/11/2022 (LMU): Elaborada petição que requer digitalização dos autos e citação por edital do Sr. Ricardo Nunes Goes, na forma do art. 256, I, §3º, do CPC. 03/07/2023 (CJ): Autos Suspensos ou Sobrestados. 18/03/2024 (CJ): Publicada intimação – DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica(m) devidamente CITADO(S) o Requerido: COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI(02.373.492/0012-49), atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como interessados incertos ou desconhecidos, de todos os termos da presente ação, conforme consulta processual aos dados dos autos abaixo indicada, e para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ 5.687,91 (cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), acrescida de honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) do valor da dívida. 01/04/2024 (CJ): Publicada intimação – Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Cachoeiro de Itapemirim - 5ª Vara Cível, foi encaminhada a intimação eletrônica à parte autora para, no prazo de cinco dias, promover a publicação do edital de citação ID 39910286. 05/04/2024 (FA): Protocolada petição requerendo a expedição de novo edital de citação para fins de citação do herdeiro Ricardo Nunes Goes, conforme já deferido pelo Juízo. 27/06/2024 (CJ): Publicada intimação – DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM que fica(m)

devidamente CITADO o Sr. RICARDO NUNES GOES, CPF 820.807.397-00, herdeiro de Edinete Nunes Goes, ex-sócia da empresa demandada COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI(02.373.492/0012-49), atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como interessados incertos ou desconhecidos, de todos os termos da presente ação, conforme consulta processual aos dados dos autos abaixo indicada, e para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ 5.687,91 (cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), acrescida de honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) do valor da dívida.

08/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Cachoeiro de Itapemirim - 5ª Vara Cível, foi encaminhada a intimação eletrônica à parte autora para, no prazo de cinco dias, promover a publicação do edital de citação ID 45666784.

29/01/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que nesta data juntei aos autos a correspondência devolvida.

31/01/2025 (CJ): Publicada intimação – Certifico que nesta data juntei aos autos a correspondência devolvida.

10/02/2025 (CJ): Publicada intimação – Por ordem do Exmo. Dr. Juiz de Direito de Cachoeiro de Itapemirim - 5ª Vara Cível, foi encaminhada a intimação eletrônica à parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a correspondência devolvida, Id nº 54910715.

13/05/2025 (CJ): Publicada intimação – Expedição de citação de COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI.

28/01/2026 (CJ): Publicada intimação - DESPACHO Porquanto tempestivamente opostos os embargos, suspendo a eficácia do mandado inicial, na forma do art. 702, § 4º, do CPC. Intime-se a empresa autora / embargada para, querendo, no prazo de 15 dias, opor impugnação (art. 702, § 5º, do CPC). Após, voltem-me conclusos. Diligencie-se com urgência

24/02/2026 (TFS): Oposta impugnação aos Embargos à Monitória.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 5.687,91 (Determinada)	R$ 7.826,31	R$ 5.478,42	R$ 0,00	R$ 13.304,73	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 5.687,91	R$ 7.826,31	R$ 5.478,42	R$ 0,00	R$ 13.304,73	R$ 0,00

Processo:	1.0006697
Números:	**Número CNJ:** 8000801-35.2017.8.05.0172
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	1 ª Vara Cível Mucuri - Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Mucuri - BAHIA
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	ROSANA MARIA DOS SANTOS MOREIRA AMANCIO - ME
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível

22/06/2019 (DB): Trata-se de ação monitória movida pela Extrafruti em face da Rosana ME, tendo em vista venda de produtos pelas notas ficais de nº 80462, 80580, 80748, 80958 não pagas. A Rosana foi devidamente citada em 09/08/2017 e não apresentou defesa. Foi requerida Bacenjud e Renajud. O processo aguarda a realização das diligências de penhora. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019.

12/07/2019 (DB): Ligação para o cartório solicitando a habilitação do Dr. Fabiano.

30/01/2020 (DB): Ligação junto ao cartório para que haja a realização das buscas de bens.

20/01/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti, requerendo a decretação da revelia e a conversão do feito em execução, visto que a Rosana, apesar de devidamente citada, não se manifestou.

06/07/2020 (DB):Em contato com o cartório, requereu-se o envio à conclusão para prolação de sentença, diante da revelia do réu.

30/07/2020 (CJ): Em novo contato com a vara, solicitamos com urgência o envio à conclusão para prolação de sentença, diante da revelia do réu.

04/04/2022 (CJ): Publicada intimação - Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 701, §2º, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito do processo e JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.Após o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se o prazo estipulado no artigo 523, do CPC, e, caso não haja manifestações, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

06/04/2022 (CJ): Publicada intimação - Assim, como efeito material da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos constitutivos do direito da parte autora alegados na inicial, impondo-se, pois, a procedência da pretensão inaugural. Ademais, a parte autora comprovou através dos documentos de ID 6608323 e ID 6608326 a relação jurídica existente entre as partes. Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 701, §2º, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito do processo e JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial. Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC. Após o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se o prazo estipulado no artigo 523, do CPC, e, caso não haja manifestações, arqui- vem-se os autos, observando-se as formalidades legais.

27/04/2022 (LCF): Protocolado pedido de cumprimento de sentença.

09/05/2022 (CJ): Publicada intimação - Intime-se o devedor a cumprir a sentença no prazo de 15 (quinze) dias.

24/10/2022 (CJ): Publicada intimação - Fica o advogado intimado do teor da Certidão Negativa do Oficial de Justiça ID 271704868 para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

03/11/2022 (LMU): Protocolada petição que requer consulta via Infojud e Sisbajud para a localização de endereço da empresa executada e/ou de sua sócia, vez que se trata de empresa individual, tendo em vista o esgotamento das vias extrajudiciais.

28/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Fica o advogado intimado do ATO ORDINATÓRIO ID 421982070 para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

18/12/2023 (BGD): Protocolamos petição para indicar endereço e requerer o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Observações:

30/08/2024 (CJ): Publicada intimação - Fica o advogado intimado do ATO ORDINATÓRIO ID 421982070 para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

26/09/2024 (BGD): Protocolamos petição para requerer consulta de endereços no sistema infojud.

10/03/2025 (CJ): Publicada intimação - CERTIFICO e dou fé que, embora devidamente intimado, o executado deixou transcorrer o prazo sem apresentar comprovante de pagamento nos autos. Certifico ainda que transcorreu o prazo do executado para interposição de impugnação ao cumprimento de sentença.

27/03/2025 (CJ): Publicada intimação - De acordo com o PROVIMENTO CONJUNTO Nº CGJ/CCI – 06/2016, Artigo 1º, inciso IV, INTIMO Vossa Senhoria para comprovar o recolhimento das custas processuais, referente ao petitório ID 492494896, juntando aos presentes autos os respectivos DAJE's.

15/04/2024 (TFS): Juntada de comprovante de pagamento de custas de SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD. Pedido de prosseguimento do feito.

01/07/2025 (CJ): Publicada intimação - DEFIRO o pedido, porém, sem êxito nas consultas judiciais, conforme comprovam os documentos anexos. Segue a ordem de inclusão no Sistema SERASAJUD. Intime-se o exequente para no prazo de 15 dias indicar bens penhoráveis em nome da executada, sob pena de suspensão do feito. Transcorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

23/07/2025 (TFS): Considerando que as consultas foram realizadas pelo CNPJ, apresentada petição solicitando consultas e penhoras pelo CPF da executada (inexiste separação entre PJ e PF de empresário individual).

03/10/2025 (CJ): Publicada intimação - DESPACHO Antes de apreciar o pedido no ID 510824512, verifico que não há nos autos os dados da pessoa física. Intime-se o exequente para informar no prazo de 15 dias, ficando ciente de que em caso negativo, o feito será suspenso. Após, certifique-se e conclusos.

23/10/2025 (TFS): Protocolo de petição informado nos autos nome e CPF da pessoa física da executada.

08/12/2025 (CJ): Publicada intimação - DECISÃO Inicialmente, redirecionamento não ocorre de forma automática e torna-se indispensável a qualificação da sócia/proprietária, a fim, de que seja oportunizado sua manifestação, sobretudo à luz do princípio do contraditório. Assim, intime-se o exequente para juntar as informações, sob pena de indeferimento e suspensão do feito. Concedo 15 dias. Caso positivo, EXPEÇA-SE MANDADO/CP. Caso negativo, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

09/01/2026 (IZ): Protocolada petição informando que a sócia/proprietária já foi intimada e assinou pessoalmente AR de id. 469494670, inclusive informando novamente seu endereço.

28/01/2026 (CJ): Publicada intimação - ATO ORDINATÓRIO Fica a parte autora intimada a recolher as taxas de pesquisas processuais referentes aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, requeridas na petição de ID 537663032, juntando aos autos os respectivos DAJEs.

08/04/2026 (CJ): Publicada intimação - DECISÃO - Diante do exposto, e em atenção ao princípio da efetividade da jurisdição executiva, DEFIRO, neste momento, exclusivamente o pedido de consulta e bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, conforme formulado na petição de ID 537663032, em relação à parte executada ROSANA MARIA DOS SANTOS MOREIRA AMANCIO - ME, observando-se o valor atualizado do débito apresentado pela parte exequente. Considerando a dinâmica operacional do sistema e o fluxo de trabalho da serventia, determino que se aguarde em cartório o resultado da diligência e o respectivo detalhamento das ordens de transferência ou desbloqueio (em caso de valores ínfimos ou impenhorabilidades manifestas) até o dia 05 de maio. Escoado o referido prazo, e independentemente de nova conclusão, certifique-se a serventia acerca do resultado da medida, juntando-se aos autos os extratos pertinentes. Caso ocorra bloqueio de valores, proceda-se à imediata transferência para conta judicial vinculada a este juízo, servindo o protocolo de bloqueio como termo de penhora. Após a certificação do resultado e o decurso do prazo estipulado, retornem os autos conclusos para análise das demais medidas eventualmente requeridas ou para a intimação da parte executada acerca da constrição realizada, na forma do artigo 854, § 2º, do CPC. Cumpra-se.

15/04/2026 (TFS): Protocolo de ED - pedido anterior de Sisbajud e Renajud contra PF (e não de PJ).

15/05/2026 (CJ): Publicada intimação - DESPACHO NÃO CONHEÇO os embargos e destaco mais uma vez, que a decisão foi expressa em nesse momento somente realizar uma única diligência. Havendo inconformismo, deve a parte observar prazo e recurso adequado. Segue a resposta do Sisbajud e da Consulta ao renajud, porém, sem êxito. Dê-se ciência as partes e transcorrido o prazo recursal, EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor do exequente para levantamento do valor bloqueado parcialmente. Concedo 15 dias para indicação de bens penhoráveis, advertindo a parte exequente que sendo cumprido, o feito será suspenso. Após, certifique-se e conclusos.

09/06/2026 (CJ): Publicada intimação - ATO ORDINATÓRIO Fica o advogado do exequente intimado do teor da Certidão retro para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 17.934,09 (Determinada)	R$ 28.126,07	R$ 30.094,89	R$ 0,00	R$ 58.220,96	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 17.934,09	R$ 28.126,07	R$ 30.094,89	R$ 0,00	R$ 58.220,96	R$ 0,00

Processo:	1.0006698
Números:	**Número CNJ:** 0015777-85.2017.8.19.0014
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	1 ª Vara Cível Rio de Janeiro - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes - RIO DE JANEIRO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	AGVN DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	22/06/2019 (DB): Trata-se de ação monitória movida pela Extrafruti em face da AGVN e Fabrício, tendo em vista venda de produtos pelas notas ficais de nº 87578 não paga. O Fabrício foi quem emitiu o cheque para pagamento de nº 000193, que foi devolvido por ausência de fundos. A AGVN foi devidamente citada. Foi requerido diligência junto às concessionárias de telefonia para localizar o endereço do Fabrício. Houve intimação da Exrafruti para o recolhimento de custas para a expedição dos ofícios, porém sem o cumprimento do prazo. A Extrafruti peticionou novamente requerendo a busca de endereços do Sr. Fabrício. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 15/07/2019 (CJ): Proferido despacho nos seguintes termos: "À parte AUTORA para recolher as custas de expedição do ofício, sendo: A.P.C.J.(1110-6) - 117,06 + CAARJ(2001-6) + FUNPERJ (6898-208-9) + FUNDPERJ (6898-215-1)." 17/07/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando o pagamento das custas. 20/01/2020 (DB): Processo aguarda o recebimento dos ofícios encaminhados às empresas de telefonia e concessionária de energia elétrica, sobre o endereço do segundo requerido. 12/07/2021 (CJ): Publicada decisão determinando a expedição de ofício às companhas telefônicas para que informem o endereço do segundo réu. 27/09/2021 (CJ): Publicação para que os interessados manifestem-se sobre o AR negativo de fls. 128 a 131. 07/10/2021 (LCF): Protocolada petição de extrafruti requerendo a citação do requerido no endereço apontado pelo SERASA. 17/11/2021 (CJ): Publicada intimação para a parte autora para efetuar o recolhimento das custas da diligência eletrônica de citação. 24/11/2021 (LCF): Enviei guia de custas para citação ao cliente para pagamento. 29/11/2021 (LCF): Protocolada petição de extrafruti comprovando pagamento das custas de citação. 12/07/2022 (CJ): Publicada intimação - Ao interessado para que se manifeste sobre a Certidão do Oficial de Justiça. 18/07/2022 (LCF): Protocolada petição requerendo INFOJUD e SISBAJUD para localização de endereço do Executado Fabricio. 05/09/2022 (LCF): Enviada guia ao cliente e solicitado pagamento. 06/09/2022 (LCF): Protocolada petição comprovando recolhimento das custas para realização das diligencias requeridas. 02/09/2022 (CJ): Publicada intimação ao exequente para efetuar o recolhimento das custas da diligência on line, requerida às fls. 163, sendo: Diversos (2212-9) R$ 40,74. 18/11/2022 (CJ): Publicado intimação - 1. Proceda-se a pesquisa de endereço nos sistemas conveniados. 2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, manifestar-se objetivamente acerca daqueles ainda não diligenciados para efetivação da citação, sob pena de extinção. 16/12/2022 (FA): Protocolada petição informando que a pesquisa ainda não foi realizada e, portanto, não poderia atender à determinação. Requereu a realização das pesquisas (INFOJUD e SISBAJUD) e posteriormente intimação da Autora para nova manifestação. 12/05/2023 (CJ): Publicada intimação de sentença - Trata-se de ação monitória em que o autor persegue o crédito vencido

em 2016. Decorridos 07 anos, a empresa ré AGVN DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA foi citada (index. 60), não havendo êxito na citação do executado FABRICIO SAMPAIO DE OLIVEIRA. Destarte, em razão da natureza da obrigação, impõe-se reconhecer que a pretensão do autor foi fulminada pela prescrição, ante a inexistência de qualquer causa de interrupção, cujo prazo é de 5 anos. Isto posto, julgo extinto o feito com julgamento de mérito nos termos do art. 487, II do CPC.

25/05/2023: Protocolamos embargos de declaração para sanar contradição e omissão na r. sentença.

19/12/2023 (CJ): Publicada intimação – Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: Recebo os embargos eis que tempestivos, conforme certificado no index. 193/197. Os Embargos de Declaração, nos precisos termos do art. 1.022 do Código de Proc. Civil, somente podem ser utilizados para suprir omissões, ou para aclarar obscuridades ou contradições. No mais, se o embargante pretende ver rediscutido o mérito do julgado, têm seus embargos caráter não de declaração, mas apenas infringentes. Não podem, então, ser providos nesta via. Eventual irresignação deverá ser manejada na via própria. Inconfigurados, pois, os vícios discursivos de que trata o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, RECEBO, mas REJEITO os aclaratórios.

06/02/2024 (FA): Protocolada apelação.

16/12/2024 (CJ): Publicada intimação – Mantenho a sentença conforme lançada. /r/nÀ parte apelada em contrarrazões./r/nApós, ao Egrégio tribunal de Justiça.

28/03/2025 (CJ): Publicada intimação – Recurso distribuído.

03/04/2025 (CJ): Publicada intimação – Faço público, de ordem do EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO - PRESIDENTE DA VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que serão julgados em ambiente eletrônico, por meio de sessão virtual, com início no dia 15/04/2025.

25/04/2025 (CJ): Publicada intimação de acórdão - POR UNANIMIDADE, DEU-SE PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR - Por todo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso da autora e ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

30/06/2025 (CJ): Publicada intimação - À parte autora para promover o prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

08/07/2025 (BGD): Protocolada petição de manifestação para prosseguimento do feito.

09/10/2025 (CJ): Publicada intimação - Ao exequente para efetuar o recolhimento das custas das diligências eletrônicas requeridas às fls. 281, sendo: Diversos (2212-9) R$ 50,04.

16/10/2025 (IZ): Protocolada petição de juntada de guia de custas solicitada e seu respectivo comprovante de pagamento.

06/04/2026 (CJ): Publicada intimação - Requisição de informações realizada. Proceda-se com a juntada da resposta, dispensando-se a abertura de nova conclusão formal para esta finalidade. Após, intimem-se.

14/04/2026 (TFS): Protocolo de petição requerendo citação de Fabrício nos endereços localizados via sisbajud.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 3.039,35 (Determinada)	R$ 4.711,42	R$ 5.276,79	R$ 0,00	R$ 9.988,21	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 3.039,35	R$ 4.711,42	R$ 5.276,79	R$ 0,00	R$ 9.988,21	R$ 0,00

Processo:	1.0006701
Números:	**Número CNJ:** 0034949-13.2017.8.19.0014
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	3 ª Vara Cível Campos dos Goytacazes - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes - RIO DE JANEIRO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	E.J.G. DE ALMEIDA
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	22/06/2019 (DB): Trata-se de ação monitória movida pela Extrafruti em face da EJG, tendo em vista venda de produtos pelas notas fiscais de nº 96078 e 96666 não pagas. Foi requerido diligências para busca de endereços. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 02/09/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: No tocante às fls. 62, à parte autora para esclarecer em relação a quais instituições conveniadas deseja realizar pesquisa/requisição de informações, bem como para recolher as custas respectivas. 09/09/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a citação no endereço constante no cartão do CNPJ. 20/01/2020 (CJ): Publicada intimação para que se esclareça a quais instituições conveniadas deseja realizar pesquisa/requisição de informações. 27/01/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando que deseja a busca de endereços pelos sistema bacenjud, renajud e infojud, bem como reiterando o pedido de citação no endereço constante no cartão do CNPJ. 26/04/2021 (CJ): Publicada intimação para ciência à parte autora da devolução do AR. 02/05/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a citação por oficial de justiça no endereço do CNPJ, posto que o AR voltou como ausente. 23/08/2021 (CJ): Publicada intimação para o autor recolher as custas para citação/intimação. 24/08/2021 (LCF): Enviada guia de custas de citação por oficial de justiça ao cliente. 25/08/2021 (LCF):Protocolado comprovante de quitação das custas de oficial de justiça. 10/12/2021 (CJ): Publicada intimação - Certifico que as custas recolhidas através da GRERJ index 114 não está em conformidade com o ato ordinatório index 103. Diveros (2212-9) recolhido A MAIOR no valor de R$42,24. 13/01/2021 (LCF): Gerei guia de custas complementares e enviei ao cliente para pagamento. Solicitado agendamento de prazo para comprovação nos autos dia 21/01/22. 18/01/2022 (LCF): Protocolada petição comprovando o pagamento as custas complementares para realização da diligencia requerida. 05/07/2022 (CJ): Publicada intimação ao patrono da parte autora para proceder à vinculação da GRERJ mencionada às fls. 123. 15/07/2022 (LCF): Protocolada petição comprovando a vinculação da grerj ao sistema. 07/06/2023 (CJ): Publicada intimação - Ao autor acerca de index 140, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 22/06/2023 (FA): Protocolada petição informando novos endereços da empresa e do sócio (empresa individual) e requerendo nova citação. 19/03/2024 (CJ): Publicada intimação – Fica V.Sª /V.Exª Intimado da determinação abaixo: Cite-se por OJA nos endereços indicados a fls. 148/149. 29/10/2024 (CJ): Publicada intimação - Venham as custas para as diligências citatórias requeridas. 11/11/2024 (BGD): Protocolamos petição para requerer a juntada do comprovante de pagamento das custas.

06/05/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que foram recolhidas custas suficientes para uma diligência citatória./r/r/n/nÀ parte autora para indicar qual endereço pretende para a diligência citatória ou recolha as custas para as demais diligências.

12/05//25 (BGD): Protocolada petição para informar o endereço que pretende a citação por Oficial de Justiça.

08/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Venha o recolhimento das custas referente a expedição do Mandado por OJA, sendo estas: Atos dos OJA (1107-2) = R$40,14 + FUNPERJ (6898-0000208-9) + FUNDPERJ (6898-0004245-5) + FUNARPEN (6246-0008111-6) + FUNDAC-PGUERJ (6897-0000047-7) + FUNPGALERJ (6246-0009194-4) + FUNPGT (6898-0005532-8) + Diversos (2212-9) = R$32,64

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 12.581,11 (Determinada)	R$ 19.502,47	R$ 20.672,62	R$ 0,00	R$ 40.175,09	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 12.581,11	R$ 19.502,47	R$ 20.672,62	R$ 0,00	R$ 40.175,09	R$ 0,00

Processo:	1.0006702
Números:	**Número CNJ:** 0004756-42.2018.8.19.0026
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	1 ª Vara Cível Itaperuna - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Itaperuna - RIO DE JANEIRO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	JC CAXIAS LTDA.
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível

22/06/2019 (DB): Trata-se de ação monitória movida pela Extrafruti em face da JC e Adilton, tendo em vista venda de produtos pelas notas fiscais de nº 78883, 78981, 78980, 79092, 79209 não pagas. Foi requerido diligências para busca de endereços. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019.

08/10/2019 (WB): "Publicada decisão nos seguintes termos: 1) Indefiro, por ora, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não se encontra demonstrada qualquer das hipóteses autorizadoras de que trata o art. 50 do Código Civil.
2) Sem prejuízo, oficie-se conforme requerido no item ""a"" de fls. 77."

11/11/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: Fica a parte autora intimada a se manifestar sobre as seguintes fls. 112/115.

14/11/2019 (DB): Endereços á utilizados:
1) Rua Firmino de Souza Aguiar 249, Bairro Gov. Roberto Silveira, Itaperuna, RJ, CEP 28300-000 (Adilton e JC).
2) Rua Primeiro de Maio, nº 456, bairro Niteroi, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000 (JC sócio)
3) Rua Mauro de Abreu, nº 285, Cidade N, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000 (Adilton).

14/11/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti indicando novos endereços para a citação da JC e do Adilton.

25/11/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: Fica a parte autora intimada a se manifestar sobre as seguinte fls. 127/128.

28/11/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando que os AR's são referentes aos ofícios encaminhados as companhias de telefonia e reiterando o pedido de citação nos endereços:
Jucélio Cardoso Caxias: Rua Primeiro de Maio, nº 456, bairro Niteroi, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000.
Adilton: Rua Mauro de Abreu, nº 285, Cidade N, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000.

20/01/2020 (CJ): Publicada intimação par ao recolhimento de custas para providencias de citação.

29/01/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando o pagamento das custas para citação.

17/02/2020 (CJ): Publicada intimação para recolhimento de complementação de custas.

26/02/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando o pagamento de custas para citação.

13/10/2020 (CJ): Publicada intimação para que a parte autora se manifeste do AR negativo.

19/10/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a realização de busca de endereço dos Requeridos por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFORJUD, visto que as demais diligências foram infrutíferas.

14/12/2020 (CJ): Publicada intimação para a requerente providenciar custas para às pesquisas solicitadas.

18/01/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando o pagamento para as buscas requeridas.

08/03/2021 (CJ): Publicada intimação para o autor complementar as custas para a diligência.

12/03/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti complementando as custas.

16/08/2021 (CJ): Intimação informando sobre a ordem de busca pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD.

18/02/2022 (CJ): Publicada intimação - Sobre a determinação: Segue, em anexo, resultado das pesquisas nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Dê-se vista ao requerente. Após, voltem para consulta ao RENAJUD.

Observações:

08/04/2022 (LCF): Protocolada petição requerendo citação doa executada, por seu sócio, ADILTON DA SILVA BITTENCOURT, inscrito no CPF 982.439.007-30, nos endereços localizados no sistema da justiça, por AR, de forma concomitante:

1)Rua Paulo Abreu Dias, Nº 285, Itaperuna/Rj, Cep. 28.300-000;
2)Rua N. S. De Fatima, Nº 246, Bairro Vinhosa, Itaperuna/RJ , Cep 28300-000;
3) Rua Alfredo Candido Lopes, Nº 36, Bairro Cidade Nova, Itaperuna/RJ, Cep 28300-000;
4) Estrada Doutor Plinio Casado, Nº 1416, Bairro California, Nova Iguacu/RJ, Cep 26220- 099.

01/09/2022 (CJ): Publicada decisão - Recolhidas as custas pertinentes, defiro o pedido de fls. 220/221.

12/12/2022 (CJ): Publicado intimação ao autor para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

19/12/2022 (FA): Protocolada petição juntando comprovante de pagamento de taxa e requerendo a citação nos endereços antes informados, conforme deferido pelo Juízo.

12/07/2023 (CJ): Publicada intimação – Fica a parte autora intimada a se manifestar sobre os AR's de ID's 260 e 263, referente a citação do réu, que retornou negativo.

25/07/2023 (FA): Protocolada petição informando a pendência de retorno de outros dois AR's que foram enviados e ressalvando o direito de posterior manifestação, tão logo estes sejam juntados aos autos.

20/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Certifico em atenção aos termos da petição de fl. 273, que já retornaram os ARs relativos aos mandados de citação de fls.246/251, conforme se vê às fls.255, 257, 260 e 263. Ao autor.

27/09/2023 (FA): Protocolada petição requerendo citação dos requeridos nos novos endereços informados.

26/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Após o recolhimento das custas pertinentes, DEFIRO a citação dos requeridos nos novos endereços trazidos pelo requerente, na forma do pedido de fls. 279/280.

30/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Fica o autor intimado a recolher R$ 65,12 - APCJ - conta 1110-6; R$ 58,96 - diversos - conta 2212-9; mais funperj, fundperj e funarpen respectivos.

14/08/2024 (BGD): Protocolamos petição para requerer a juntada do comprovante de pagamento das custas.

13/01/2025 (CJ): (CJ): Publicada intimação do despacho: Ao requerente sobre AR's negativo de fls 311 e 314.

27/01/2025 (TFS): Protocolo de petição requerendo intimação por oficial de justiça quanto a JUCELIO e a certificação da citação de ADILTON (fl. 255/258).

14/04/2025 (CJ): Publicada intimação - Para a expedição do mandado por OJA são devidas as seguintes custas: R$ 40,14 (AOJA - cód.1107-2), R$ 32,64 (diversos - cód. 2212-9), FUNDPERJ , FUNPERJ , FUNARPEN , FUNDAC-PGUERJ , FUNPGALERJ E FUNPGT respectivos. Ao autor para recolhimento. No tocante à citação do requerido Adilton, informo que os ARs de fls.255/258 mencionados na petição retro foram recebidos por terceira pessoa.

29/10/2025 (CJ): Publicada intimação - Ao interessado para que se manifeste sobre a Certidão Negativa do Oficial de Justiça, acostada à fl.336.

06/11/2025 (TFS): Protocolo de petição apontando equívoco na expedição de mandado de JUCELIO. Reiteração do pedido de certificação da citação de ADILTON (fl. 255/258).

16/12/2025 (CJ): Publicada intimação - Renove-se a citação do réu Jucelio, na forma requerida em index 340. No que tange ao réu Adilton, intime-se a parte autora sobre o certificado em index 340. Cumpra-se.

23/01/2026 (IZ): Protocolada petição informando erro material e reiterando petição anterior.

27/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Renove-se a citação do réu Jucelio, na forma requerida em às fls. 340/341. Considerando-se que os AR's de fls. 255 e 257 foram recebidos por terceiros, renovem-se as diligências por oficial de justiça.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 30.305,05 (Determinada)	R$ 45.636,44	R$ 45.636,44	R$ 0,00	R$ 91.272,88	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 30.305,05	R$ 45.636,44	R$ 45.636,44	R$ 0,00	R$ 91.272,88	R$ 0,00

Processo:	1.0006706
Números:	**Número CNJ:** 8000452-31.2019.8.05.0182
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	4 ª Vara Cível Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Nova Viçosa - BAHIA
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	JOSIMAR FELICIO AMANCIO
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	22/06/2019 (DB): Trata-se de ação monitória movida pela Extrafruti em face da Josimar, tendo em vista venda de produtos pelas notas ficais de nº 80.692; 79.902 e 80.036 não pagas. O processo aguarda a citação do Josimar. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 12/07/2019 (DB): Ligação para o cartório solicitando a habilitação do Dr. Fabiano. 17/07/2019 (CJ): O processo aguarda a citação do Josimar. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019. 30/01/2020 (DB): Providência de ligação junto ao cartório para movimentação do processo e citação do Sr. Josimar. 02/04/2020 (CJ): Publicada intimação para ciência do retorno das correspondências. 09/04/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a citação no endereço: Rua Itapicuru, nº 79, Cidade Alta, Nova Viçosa, BA, CEP: 45920-000. 30/07/2020 (DB): Realizado contato com a vara para a realização, com urgência, da nova citação. O processo encontra-se concluso. 06/11/2020 (CJ): Publicada intimação para que a parte autora se manifeste sobre o retorno da correspondência devolvida. 06/11/2020 (CJ): Publicado despacho determinando o cumprimento do despacho de ID 26661130, citando o requerido no novo endereço fornecido no ID: 51515686. 07/04/2021 (CJ): Publicada intimação para a parte autora se manifestar sobre a correspondência devolvida. 14/04/2021 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a realização de bacenjud, rejanud e infojud para busca de endereços do Requerido. 20/06/2023 (FA): Protocolada petição juntando substabelecimento para fins de agendamento telepresencial para despachar com o Juiz. 28/06/2023 (CJ): Publicada intimação - Fica a parte autora devidamente intimada através de seu Procurador(a) a se manifestar acerca da correspondência devolvida de ID 91331181, no prazo legal. Nova Viçosa, 06(seis) dias do mês de abril de 2021. 21/07/2023 (FA): Protocolada petição requerendo nova consulta ao SISBAJUD e INFOJUD para busca de endereços do réu, na medida que o documento colacionado no processo não trouxe essa informação. 30/01/2025 (CJ)(: Juntada de petição - Em 21/07/2023.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 5.854,00 (Determinada)	R$ 8.625,56	R$ 7.590,49	R$ 0,00	R$ 16.216,05	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 5.854,00	R$ 8.625,56	R$ 7.590,49	R$ 0,00	R$ 16.216,05	R$ 0,00

Processo:	1.0006736
Números:	**Número CNJ:** 0014245-40.2017.8.19.0026
Título:	AÇÃO MONITÓRIA
Órgão:	1 ª Vara Cível Itaperuna - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Itaperuna - RIO DE JANEIRO
Ação:	Monitória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	SC BASTOS HORTIFRUTI LTDA - ME
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível

Observações:

22/06/2019 (DB): Trata-se de ação monitória movida pela Extrafruti em face da SC, tendo em vista venda de produtos pelas notas fiscais de nº 71096, 71080, 71804, 71936, 71326, 70975, 71842, 71424, 71627, 71725, 71925, não pagas. Foi requerido diligências para busca de endereços. Foi requerido diligências para busca de endereços da SC e seus sócios. Valor envolvido refere-se ao valor do débito atualizado à época da propositura da ação. A probabilidade foi alocada como provável, pois segundo a Extrafruti e ação já foi direcionada como crédito perdido. Escritório recebeu substabelecimento em 31/05/2019.
Tentativas de citação nos endereços:
Rua Julio Cezar, nº 1333 - CEP: 28300-000 - Vinhosa - Itaperuna - RJ
Estrada Varresai x Rosal, s/n, km 03, zona rural, Varresai RJ, CEP 28375-000
Rua Sylvio Jose Sobreira, nº 28, Bairro IBC, Varresai RJ, CEP 28375-000.

21/10/2019 (CJ): Publicado despacho nos seguintes termos: Diante do resultado negativo, intime-se o exequente para prosseguimento. Junte-se o documento pendente no sistema.

24/10/2019 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a citação na pessoa do sócio: Sidnei Couto Bastos, inscrito no CPF sob o nº 952.501.587-49, residente e domiciliado na Rua João Catarina, nº 172, Centro, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000.

17/02/2020 (CJ): Publicada intimação para recolhimento de complementação de custas.

26/02/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti informando o pagamento de custas para citação.

20/07/2020 (CJ): Publicada intimação para manifestar sobre certidão de oficial de justiça.

27/07/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a citação em nome do sócio no endereço: Fazenda Floresta 1, Zona rural, Varre Sai, RJ, CEP: 28375-000.

19/10/2020 (CJ): Publicada intimação para o recolhimento de custas para prosseguimento do requerido.

26/10/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti requerendo a junta das custas para intimação do sócio.

28/06/2021 (CJ): Publicada sentença julgando procedente os pedidos formulados em face do réu, constituindo de pleno direito o valor de R$ 51.491,30 (cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta centavos) em título executivo judicial, na forma do artigo 701, § 2º, do CPC, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre a condenação.

23/09/2021 (LCF): Protocolado pedido de cumprimento de sentença para extrafruti.

04/08/2022 (CJ): Publicada intimação para o recolhimento das custas para a intimação da ré/executada para cumprimento do despacho de fls. 208. - Valor R$ 32,67 (atos dos oficiais de Justiça) - diversos R$ 73,35.

16/08/2022 (LMU): Protocolada petição que requer juntada de comprovante de pagamento de custas para a intimação da Ré/Executada.

21/11/2022 (CJ): Mandado de citação juntado nos autos. Certifico que, em cumprimento ao mandado anexo, nesta data, às 16:00, compareci ao seguinte endereço: , onde, preenchidas as formalidades legais, intimei o(a) Sc Bastos Hortifruti Ltda - Me, na pessoa do(a) Sr.Sidnei Couto Bastos que informou possuir poderes para receber o mandado, ato contínuo recebeu a contrafé e exarou o ciente.

19/01/2023 (LMU): Protocolada petição de resposta à Impugnação ao Cumprimento de Sentença pela Extrafruti.

27/06/2023 (CJ): Publicada intimação - REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de fl. 236, uma vez que os argumentos do executado não estão inseridos nas hipóteses de cabimento do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o parcelamento requerido não se aplica ao cumprimento de sentença, consoante o artigo 916 §7º do Código de Processo Civil, de modo que só pode ser concedido no processo de Execução autônomo. Todavia, saliente-se que é permitida a celebração de acordo entre credor e devedor, em sentido diverso da lei, visando o deslinde da demanda, tendo em vista a natureza do direito patrimonial disponível. No caso em apreço, contudo, não foi possível a composição, como denota-se da manifestação do exequente à fl. 257. Destarte, DETERMINO o prosseguimento do feito, nos moldes requeridos à fl. 258. Traga, o exequente, a planilha atualizada do débito, para a realização da penhora online. Intimem-se.

06/07/2023 (BGD): Protocolamos petição para requerer a juntada da planilha atualizada do débito e o prosseguimento do feito.

17/08/2023 (CJ): Publicada intimação - São devidas as seguintes custas referentes à penhora on line: R$ 21,57 (Diversos - cód.2212-9).Ao exequente.

01/09/2023 (BGD): Protocolamos petição para informar o pagamento das custas referente a realização da penhora.

29/10/2024 (CJ): Publicada intimação - Junte-se a minuta negativa do sisbajud. Intime-se o exequente acerca da manifestação do executado de fl. 293 indicando a intenção de acordo, sendo certo que as partes podem transacionar extrajudicialmente apresentando em Juízo os termos para homologação.

05/11/2024 (BGD): Protocolamos petição para informar interesse em conciliar.

19/02/2025 (CJ): Publicada intimação - Diante das manifestações de interesse na autocomposição do litígio, DESIGNO audiência de conciliação junto ao CEJUSC. À zelosa serventia para providenciar o necessário para vinculação das partes, intimando-as oportunamente.

02/04/2025 (BGD): Protocolamos petição para requerer a designação de audiência híbrida.

09/04/2025 (CJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes.

01/09/2025 (CJ): Publicada intimação - Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

11/12/2025 (CJ): Publicada intimação - Ao exequente para recolhimento das custas judiciais referentes ao pedido de 3 (três) consultas aos sistemas conveniados em ID 332: DIVERSOS conta: 2212-9 valor: R$25,02 (X3) = R$75,06

17/12/2025 (IZ): Protocolada petição de juntada de guia de custas e comprovante de pagamento.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 51.491,30 (Determinada)	R$ 79.818,69	R$ 89.396,93	R$ 0,00	R$ 169.215,62	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 51.491,30	R$ 79.818,69	R$ 89.396,93	R$ 0,00	R$ 169.215,62	R$ 0,00

Processo:	1.0007514
Números:	**Número CNJ:** 5021547-50.2020.4.02.5001
Título:	SISTEMA S E SALÁRIO EDUCAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Órgão:	6 ª Vara Federal Cível Vitória - Tribunal Regional Federal da 2ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Mandado de Segurança
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Tributária
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA/ES
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível

14/09/2020 (MMM): Trata-se de mandado de segurança impetrado para que seja concedida a segurança para declarar a inconstitucionalidade da incidência das Contribuições Sociais de Intervenção no Domínio Econômico destinadas ao SEBRAE, INCRA, APEX, ABDI, “Sistema S” (SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAT) e Salário-Educação sobre a folha de salários a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 33, de 2001 ou, subsidiariamente, limitar a base de cálculo da contribuição ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. Ainda, reconhecido à Extrafruti o direito de obter restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos, desde o ajuizamento da presente ação até o efetivo trânsito em julgado, inclusive em relação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, com as futuras contribuições de mesma espécie (contribuições sociais) e os demais tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da legislação em vigor, devidamente corrigido e acrescido dos juros calculados com base na taxa Selic, como forma de atualização do crédito a ser compensado/restituído, desde a data do recolhimento indevido. Considerando que a ação é de mandado de segurança, o valor envolvido foi considerado R$ 0,00.

19/10/2020 (CJ): Publicada intimação de sentença - Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para: a) RECONHECER o direito da parte Impetrante de observar o valor limite de 20 (vinte) salários mínimos vigentes no País para fins de apuração da base de cálculo (folha de salários) e recolhimento das contribuições devidas a terceiros questionadas (INCRA, SEBRAE, APEX, ABDI, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAT, bem assim o salário-educação), na forma da fundamentação supra; b) DECLARAR o direito da impetrante à restituição das contribuições acima referidas, ou à compensação, nos termos dos artigos 26 e 26-A da Lei 11.457 de 16/03/2007, com a redação dada pela Lei 13.670 de 30/05/2018, respeitados o art. 170-A do CTN e a prescrição quinquenal. Sobre o valor a ser repetido/compensado será aplicada a taxa SELIC a título de juros e correção monetária, a iniciar do recolhimento de cada contribuição indevida. Por via de consequência, resolvo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Defiro o ingresso da União no polo passivo (art. 7°, II, da Lei 12.016/2009), sendo que a sua intimação deverá observar o disposto no art. 20 da Lei 11.033/2004. Quanto aos honorários, deixo de aplicá-los, à vista da orientação pretoriana da Súmula 105 do Colendo STJ e da Súmula 512 do Excelso STF, e nos termos do art. 25, da Lei 12.016, de 07 de agosto de 2009. Custas ex lege. Sentença com eficácia imediata, porém sujeita à remessa necessária (art. 14 da LMS). P.R.I.

19/10/2020 (CJ): Protocolada apelação pela União.

09/11/2020 (CJ): Publicada intimação para contrarrazões aos embargos de declaração do SESI/SENAI e contrarrazões à apelação da União.

16/11/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti de contrarrazões aos embargos de declaração de SESI/SENAI.

30/11/2020 (DB): Protocolada petição de Extrafruti de contrarrazões à apelação.

14/12/2020 (CJ): Publicada sentença não conhecendo dos embargos de declaração opostos por Sesi /Senai.

19/04/2021 (CJ): Publicado despacho determinando a suspensão do feito em cumprimento ao acórdão proferido em 15 de dezembro de 2020 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos do ProAfR no REsp nº 1.898.532/CE, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1.079.

19/07/2024 (CJ): Levantamento da Suspensão ou Dessobrestamento.

12/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Considerando o implemento da condição suspensiva, em função do previsto no art. 1.040, III, do CPC, retomo o andamento regular do presente feito. Intimem-se.

09/09/2024 (CJ): Publicada intimação - Expedida/certificada a intimação eletrônica – Contrarrazões.

30/09/2024 (MS): Protocolo de Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

17/10/2024 (FCB) Feito pedido de sustentação.

17/10/2024 (CJ): Publicada intimação - Determino a inclusão dos processos abaixo relacionados na Pauta Virtual da 40ª

Observações:

Sessão Ordinária (VIRTUAL), do Sistema E-proc, com início às 13:00 horas, do dia 05 de novembro de 2024.

25/10/2024 (CJ): Publicada intimação – ALTERAÇÃO DE DATA/HORA Período da sessão: 05/11/2024 13:00 a 11/11/2024 12:59.

04/11/2024 (CJ): Publicada intimação – Incluído em mesa para julgamento - Sessão Ordinária Data da sessão: 05/11/2024 14:00.

06/11/2024 (CJ): Publicada intimação – Dessa forma, no caso vertente, a sentença merece ser reformada em parte para: (i) julgar improcedente o pedido autoral em relação às seguintes contribuições: INCRA, SEBRAE, APEX, ABDI, SENAT e SALÁRIO-EDUCAÇÃO; e (ii) manter a procedência do pedido em relação às contribuíções ao SENAI, SESI, SENAC e SESC, contudo, com as seguintes determinações: 1) aplicar a modulação dos efeitos determinada pelo STJ no julgamento do Tema 1079, até 02/05/2024; e 2) quanto à restituição, permitir somente a restituição, pela via judicial própria, mediante precatório/RPV, daquele indébito formado a partir da propositura do mandado de segurança e até a data de 02/05/2024. Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação da União Federal.

07/11/2024 (CJ): Publicada intimação - Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para: a) RECONHECER o direito da parte Impetrante de observar o valor limite de 20 (vinte) salários mínimos vigentes no País para fins de apuração da base de cálculo (folha de salários) e recolhimento das contribuições devidas a terceiros questionadas (INCRA, SEBRAE, APEX, ABDI, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAT, bem assim o salário-educação), na forma da fundamentação supra; b) DECLARAR o direito da impetrante à restituição das contribuições acima referidas, ou à compensação, nos termos dos artigos 26 e 26-A da Lei 11.457 de 16/03/2007, com a redação dada pela Lei 13.670 de 30/05/2018, respeitados o art. 170-A do CTN e a prescrição quinquenal. Sobre o valor a ser repetido/compensado será aplicada a taxa SELIC a título de juros e correção monetária, a iniciar do recolhimento de cada contribuição indevida. Por via de consequência, resolvo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Defiro o ingresso da União no polo passivo (art. 7°, II, da Lei 12.016/2009), sendo que a sua intimação deverá observar o disposto no art. 20 da Lei 11.033/2004. Quanto aos honorários, deixo de aplicá-los, à vista da orientação pretoriana da Súmula 105 do Colendo STJ e da Súmula 512 do Excelso STF, e nos termos do art. 25, da Lei 12.016, de 07 de agosto de 2009. Custas ex lege. Sentença com eficácia imediata, porém sujeita à remessa necessária (art. 14 da LMS). P.R.I.

18/11/2024 (CJ): Publicada intimação - Fica disponibilizado o processo constante deste expediente para oferecimento de CONTRARRAZÕES aos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1023§ 2º CPC.

21/11/2024 (CJ): Publicada intimação - Fica disponibilizado o processo constante deste expediente para oferecimento de CONTRARRAZÕES aos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1023§ 2º CPC.

13/12/2024 (CJ): Publicada intimação - Determino a inclusão dos processos abaixo relacionados na Pauta Virtual da 02ª Sessão Ordinária (VIRTUAL), do Sistema E-proc, com início às 13:00 horas, do dia 28 de janeiro de 2025, terça-feira, e término às 12:59 horas do dia 03 de fevereiro de 2025.

07/02/2025 (CJ): Publicada intimação - Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

10/02/2025 (CJ): Publicada intimação - Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

25/02/2025 (CJ): Publicada intimação - Fica disponibilizado o processo constante deste expediente para oferecimento de CONTRARRAZÕES ao(s) Recurso(s) Especial e/ou Extraórdinário(s) e/ou Recurso(s) Ordinário(s) interposto(s), nos termos da Resolução TRF2-RSP-2013/00030 de 31/05/2013, disponibilizada no e-DJF2R de 06/06/2013. Intime-se.

05/06/2025 (CJ): Publicada intimação – Recurso distribuído em 04/06/2025.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 10.000,00 (Determinada)	R$ 10.168,10	R$ 2.745,39	R$ 0,00	R$ 12.913,49	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0008106
Números:	**Número CNJ:** 0007940-25.2016.8.08.0012
Título:	AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA - ACIDENTE NO RIO DE JANEIRO
Órgão:	2 ª Vara Cível Cariacica - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, CARIACICA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Regressiva
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	18/03/2021 (DB): Trata-se de ação de regresso movida pela seguradora em face do motorista do acidente ocorrido no Rio de Janeiro. Houveram algumas audiências de conciliação sem a composição das partes. A Extrafruti foi denunciada pelo Glaucio juntamente com o Victor, motorista do carro envolvido. Em decisão após a última audiência de conciliação, o magistrado entendeu pela revelia do Gláucio, sem aplicar, neste momento processual, a presunção de veracidade, haja vista a necessidade de maior dilação probatória, e concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita ao mesmo. O magistrado, ainda, rejeitou o pedido de sobrestamento do feito em razão da independência de instâncias no que tane ao processo criminal; bem como rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Glaucio. O valor envolvido refere-se ao valor cobrado pela seguradora. 27/04/2021 (LCF): Elaborada contestação em favor da Extrafruti e apresentada denunciação à lide em face da seguradora Bradesco. 12/05/2021 (CJ): Protocolada contestação em favor da Extrafruti e apresentada denunciação à lide em face da seguradora Bradesco. 04/05/2021 (CJ): Publicada intimação do despacho - Defiro o requerimento de fls. 236, remetendo os autos à contadoria para cálculos de multa diária, estabelecida em sentença de fls. 221/223. 05/05/2022 (CJ): Publicado despacho - Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, dizerem se desejam produzir outras provas e, nesse caso, especificá-las de forma a propiciar a análise do seu deferimento, ou não, fazendo saber que o silêncio será interpretado como pedido de julgamento antecipado da lide. 07/03/2023 (CJ): Publicada intimação - Fica(m) o(a/s) advogado(a/s) supramencionado(a/s) intimado(a/s) para ciência de que, a partir desta data, os presentes autos tramitam eletronicamente junto ao Sistema PJe, bem como para ciência da(s) certidão(ões) id nº 18233587 e 22310057. 20/03/2023 (FA): Protocolada petição reiterando o pedido de denunciação da Bradesco Seguros e sua citação. 31/01/2025 (CJ): Concluso para despacho - Em 26/07/2024. 12/03/2026 (CJ): Publicada intimação - DESPACHO NAPES Ato Normativo nº 127/2025 Ofício DM nº 0123/2026 INTIMEM-SE as partes para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, provas que pretendem produzir. ADVIRTO que o silêncio das partes será interpretado como concordância do julgamento antecipado. 06/04/2025 (TFS): Protocolada petição de chamamento do feito à ordem para a apreciação da denunciação à lide. Indicado interesse em prova pericial, oral testemunhal e documental.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 162.071,80 (Determinada)	R$ 265.764,25	R$ 332.205,31	R$ 0,00	R$ 597.969,56	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 162.071,80	R$ 265.764,25	R$ 332.205,31	R$ 0,00	R$ 597.969,56	R$ 0,00

Processo:	1.0008850
Números:	**Número CNJ:** 5017139-71.2021.8.08.0024
Título:	EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEL - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA
Órgão:	9 ª Vara Cível Vitória - Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Embargos de Terceiro
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	RAFAEL CAMARGO DA CONCEIÇÃO
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	23/04/2021 (AL): Trata-se de embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência para expedição de mandado de manutenção de posse e propriedade de imóvel. Em resumo, alega a parte contrária que em 18 de outubro de 2018 adquiriu por escritura pública de compra e venda o imóvel penhorado nos autos do processo nº 0014908-98.2017.8.08.0024. 24/09/2021 (AL): Despacho que concedeu a gratuidade de justiça; indeferiu o pedido liminar ante a ausência de comprovação de registro da escritura e designou audiência de conciliação para o dia 18/11/2021 às 13h30min. 09/09/2021 (CJ): Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das custas iniciais ou caso entender que faz jus a Assistência Judiciária Gratuita, pleitear o referido benefício e comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 99, §2º, do CPC 17/11/2021 (LCF): Despacho: Por motivo superveniente, redesigno a audiência de conciliação (art. 334, CPC) para a data abaixo identificada. A audiência será realizada pelo zoom no mesmo link já fornecido, qual seja: https://tjes-jus-br.zoom.us/j/83514486550 (ID da reunião 835 1448 6550:) Intimem-se, com urgência. DATA: 26/01/2022. HORÁRIO: 13:30. 26/01/2022 (LCF):Elaborada e protocolada contestação de extrafruti nos embargos de terceiro alegando fraude a execução e intempestividade. Realizada audiência de justificação, o embargante não levou ninguem para ser ouvido. Sem acordo, foi determinada a conclusão do processo. 20/07/2022 (CJ): Publicada intimação - INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais. Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 30 dias, os pontos controvertidos desta lide e as provas que pretendem produzir, especificando e justificando-as, sob pena de preclusão. Superado o prazo e havendo pedido de produção de provas, retornem os autos conclusos. 05/08/2022 (LMU): Protocolo de petição que indica pontos controvertidos e provas que se pretende produzir. 28/11/2024 (CJ): Publicada intimação – Certifico e dou fé que, considerando a inconsistência do Sistema PJe com relação a competência equivocada atribuída ao presente processo, PROCEDO a retificação, por redistribuição por prevenção, como solução de contorno, para constar como competência CÍVEL, bem como para fins de regularização de registro no SIP. 09/12/2024 (CJ): Publicada intimação – Deste modo, regularize-se a virtualização dos autos n. 0014908-98.2017.8.08.0024, a fim de permitir que lá e aqui sejam proferidos os atos processuais pertinentes. Cumprida a diligência, retornem os autos para sentença. 11/11/2025 (CJ): Publicada intimação - DESPACHO Verifiquei que o AR de citação da embargada Carla Ferreira da Conceição retornou com resultado negativo. Assim, intime-se o autor para atualizar o endereço da requerida, em quinze dias. Em seguida, havendo a atualização, cite-se. 16/12/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que, nesta data, reencaminhei o presente ato para publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN): Despacho (13113000) 19/06/2026 (CJ): Publicada intimação - INTIMAÇÃO Foi encaminhada a intimação para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 29/06/2026 (TFS): Requerido o prosseguimento do feito, reiteradas petições anteriores. Pedido de saneamento e preclusão do direito de prova do embargante.

Valores

Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado

Valor da causa:	R$ 70.000,00 (Determinada)	R$ 91.336,00	R$ 56.628,32	R$ 0,00	R$ 147.964,32	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0011242
Números:	**Número antigo:** 930154827
Título:	EXTRAFRUTI - REGISTRO DE MARCA
Órgão:	0 º Administrativo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, CARIACICA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Registro de marca
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	19/04/2023 (CJ): Trata-se de pedido de registro da marca - A eventual deformação desta imagem, com relação à constante do arquivo originalmente anexado, terá sido resultado da necessária adequação aos padrões requisitados para a publicação da marca na RPI. Assim, a imagem ao lado corresponde ao sinal que efetivamente será objeto de exame e publicação, ressalvada a hipótese de substituição da referida imagem decorrente de exigência formal. 24/09/2024 (CJ): sobrestado até que haja a decisão final no processo judicial.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0011762
Números:	**Número CNJ:** 0803087-20.2023.8.19.0001
Título:	RECUPERAÇÃO JUDICIAL AMERICANAS - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
Órgão:	4 ª Vara Rio de Janeiro - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RIO DE JANEIRO
Ação:	Habilitação de Crédito
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Interessado)
Contrário principal:	
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível

12/01/2023 (CJ): Trata-se de recuperação judicial da Americanas. A Extrafruti é credorora, com crédito quirografário listado de R$ 1.015.023,48. A divergência já foi acolhida administrativamente, então aquele valor de R$ 26.236,75 não tem mais relevância.
CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - CLASSE III

Site e e-mail do administrador judicial:
https://psvar.com.br/recuperacao-judicial/grupo-americanas/
ajamericanas@psvar.com.br

06/07/2023 (CJ): Publicada intimação – Diante da notícia do deferimento do processamento da recuperação judicial da parte executada, conforme decisão proferida em 19/01/2023 pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital no processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 180 dias.\par \pard Decorrido o prazo, INTIME-SEa parte ré para que comprove, documentalmente, no prazo de dez dias, se houve a prorrogação do prazo de suspensão ou se foi homologado o plano de recuperação judicial, sob pena de prosseguimento da execução.

06/07/2023 (CJ): Publicada intimação –Intime-se, a fim de que o Reclamante manifeste-se, especificamente, quanto aos termos de fls. 336.

07/07/2023 (CJ): Publicada intimação – Aguarde-se eventual apresentação de contrarrazões (fls. 1417). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça." (publicação referente ao despacho de indexador 1466).

07/07/2023 (CJ): Publicada intimação – Pelo exposto, defiro o pedido constante do item Â¿16Â¿ do id: 63079733, autorizando a apresentação dos bens indicados na relação apresentada pelas Recuperandas, como garantia em Juízo onde se processam as ações judiciais, notadamente execuções fiscais, devendo as Recuperandas apresentar relatório de evolução destas onerações à Administração Judicial para fins de constar dos relatórios mensais apresentados ordinariamente.\par \pard 18) Id: 66098320. Trata-se de pedido de prorrogação do stay period. Digam, o AJ e o MP.\par \pard 19) Publique-se a presente decisão no DJE.

07/07/2023 (CJ): Publicada intimação – Por força de Decisão prolatada no processo nÂ° 0803087-20.2023.8.19.0001, em curso na 4ª Vara Empresarial desta Comarca, datada de 19/01/2023, DETERMINO a suspensão do presente feito. Intimem-se

10/07/2023 (CJ): Publicada intimação – Por força de Decisão prolatada no processo nÂ° 0803087-20.2023.8.19.0001, em curso na 4ª Vara Empresarial desta Comarca, datada de 19/01/2023, DETERMINO a suspensão do presente feito. Intimem-se

13/07/2023 (CJ): Publicada intimação - Faço público, de ordem do Exmo. Sr. Des. Maria Regina Fonseca Nova Alves presidente da(o) Décima Oitava Câmara de Direito Privado (antiga Décima Quinta Câmara Cível) deste Tribunal de Justica, que serão julgados em sessão virtual do próximo dia 01/08/2023, terça-feira.

11/07/2023 (CJ): Publicada intimação - intimem-se as agravadas para apresentação de contrarrazões.

20/07/2023 (CJ): Publicada intimação - Nesse contexto, JULGO EXTINTA A RECLAMAÇÃO, sem apreciação do mérito, com base nos artigos 932, III, do CPC e 214, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

25/07/2023 (CJ): Publicada intimação - CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, no valor dos cálculos ID 57706733, com a devida ressalva de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial para correta dedução nos autos do processo número 0803087-20.2023.8.19.0001.\par \pard Havendo depósito (s) realizado (s) pela Americanas ou resultado de penhora em seu patrimônio, oficie-se à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeirocomunicando-lhe a existência do numerário e oficie-se ao Banco do Brasil, para que o crédito seja transferido para conta judicial vinculada àquele Juízo.\par \pard Intime-se a parte exequente e, se for o caso, a parte executada, para em cinco dias, recolherem a certidão de crédito. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.\par \pard Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

25/07/2023 (CJ): Publicada intimação - Considerando a decisão proferida em 19/1/2023 pelo juiz da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, nos autos de nº 0803087-20.2023.8.19.0001, que deferiu o processamento da recuperação judicial da sociedade da qual faz parte a empresa ré LOJAS AMERICANAS S.A., a fim de possibilitar o pedido de habilitação do crédito no concurso de credores, intime-se a parte autora para juntar planilha de cálculos, que deverá ser atualizada até a data do pedido da referida recuperação, no prazo de 5 dias.

26/07/2023 (CJ): Publicada intimação – Sessão de julgamento no próximo dia 08/08/2023, terça-feira, a partir de 13:35h.

27/07/2023 (CJ): Publicada intimação – Considerando a composição entre as partes quanto à dilação da suspensão do recurso, por mais trinta dias, defiro o requerimento (CPC, art. 190 e 191).

28/07/2023 (CJ): Publicada intimação - DETERMINO a suspensão do presente feito. Intimem-se.\

31/07/2023 (CJ): Publicada intimação - Isso posto, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao douto juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

03/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Pela derradeira oportunidade, defiro a prorrogação da suspensão por mais 30 (trinta) dias.

04/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Tendo em vista que as empresas do grupo Americanas, encontram-se em Recuperação Judicial (Processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, da 4ª Vara empresarial da Comarca da Capital), suspendo, por ora, a execução, na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05. Intimem-se.

07/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Pelo exposto, em consonância ao disposto na Lei 11.101/2005, bem como ao que restou decidido nos autos do processo 0803087-20.2023.8.19.0001, determino a suspensão da presente execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 5. Intimem-se.

08/08/2023 (CJ): Publicada intimação - JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no disposto no art. 53 ,Â§ 4Â° ,da lei 9.099/95, determinando o arquivamento do feito.\par \pard Expeça-se certidão de crédito.

08/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Nos termos da decisão proferida pela 4ª VARA EMPRESARIAL da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, que prorrogou o Â¿stay periodÂ¿ pelo prazo de 180 dias (decisão proferida em 11/07/2023), nos autos do processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, bem como do disposto no artigo 6º da Lei 11.101/2005, determino a suspensão do processo, já em fase de execução. Intime-se.

08/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator. Sustentação oral do Dr. Igor Farias Cruz Lima e presente o Dr. José Roberto Sampaio. Presidiu sem voto ou decisão em sessão a Desembargadora Maria Regina Fonseca Nova Alves.

08/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Atenda-se a D. Procuradoria de Justiça. Intime-se a Administração Judicial Conjunta.

08/08/2023 (CJ): Publicada intimação - 1. De ofício, efeito suspensivo parcial a este agravo de instrumento, reduzindo o pagamento mensal da remuneração dos administradores judiciais em 26,87% do valor arbitrado pelo juízo a quo, ou seja, no exato percentual correspondente ao lucro dos próprios administradores judiciais na receita bruta mensal dos seus honorários; 2. Retire-se da pauta do dia 08 de agosto de 2023, da sessão de julgamento desta 18ª Câmara de Direito Privado, o julgamento deste agravo de instrumento n° 0026598-83.2023.8.19.0000; 3. Intimem-se os administradores judiciais, a fim de que remetam, em até 15 (quinze) dias, a prestação de contas parcial dos seus serviços, a qual deve contemplar, detalhadamente, a relação completa com todos os seus gastos para o exercício, apoio ou delegação de suas atividades nesta recuperação judicial. Informem, portanto, todos os gastos já realizados e sua respectiva previsão futura, abordando o custo individual e global do serviço prestado de administração judic ial, tanto no âmbito de pessoal como manutenção da estrutura física, inclusive com juntada de docu mentos, recibos e relação nominal de empregados/salários.

09/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Serão julgados em sessão virtual do próximo dia 29/08/2023.

09/08/2023 (CJ): Publicada intimação - EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Conclusões: Por unanimidade de votos, rejeitaram-se os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Relator. Presente o Dr. José Roberto Sampaio.

11/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Aguarde-se em Secretaria para análise conjunta com o agravo nº 0026598-83.2023.8.19.0000, conforme determinado à fl. 1638 daquele instrumento.

15/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Diante do que consta no feito 0803087-20.2023.8.19.0001, diga o executado.

15/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Considerando o decurso de mais de três meses desde o primeiro deferimento de suspensão do julgamento do presente recurso (id. 109); considerando, ainda, que as tratativas com objetivo de adotar a mel hor solução para os interesses de todos os envolvidos independem do presente julgamento e podem se perpetuar por longo tempo, incompatível com os princípios da celeridade e duração razoável do processo, em dissonância, ainda, com as metas estabelecida s pelo CNJ, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, informar se concorda com a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do CPC, valendo o silêncio como sua anuência.

16/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Considerando a recuperação judicial do réu, estando em trâmite o processo número 0803087-20.2023.8.19.0001da 4ª vara empresarial deste Estado.DETERMINO A SUSPENSÃO do feito, tanto em

relação às obrigações de dar quantia certa quanto às obrigações de fazer, pelo prazo de 180 dias úteis, prazo esse a contar da data da decisão do deferimento do pedido da recuperação judicial, ou de sua prorrogação devidamente comprovada, bem como o levantamento de valores depositados judicialmente pela empresa ré. I-se.

16/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Considerando as razões expostas no id. 168, suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de trinta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

16/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Diante da decisão proferida nos autos do processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, suspendendo as ações e execuções em face da ré, indefiro o pedido formulado na petição de index 72705499. Requeira o credor o que for de seu interesse, em cinco dias. Após, voltem.

16/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Defiro a prorrogação do prazo de suspensão do recurso, conforme requerido por ambas as partes.

17/08/2023 (CJ): Publicada intimação - EM SEGREDO DE JUSTIÇA.

18/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Isso posto, conheço e rejeito os presentes embargos de declaração.

21/08/2023 (CJ): Publicada intimação – 1) Dê-se baixa no personagem MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.\par \pard 2) Considerando a tramitação da Recuperação Judicial nº 0803087-20.2023.8.19.0001, com a determinação de suspensão das execuções judiciais,intime-se a parte ré para dizer acerca da planilha apresentada pela parte autora, e para, querendo, oferecer embargos à execução, independente de garantia do juízo.

21/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Diante da decisão proferida nos autos do processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, suspendendo as ações e execuções em face da executada, indefiro o pedido formulado na petição de index 72005196. Requeira o credor o que for de seu interesse, em cinco dias. Após, voltem.

21/08/2023 (CJ): Publicada intimação –Foi proferida decisão liminar no processo de nº 0803087-20.2023.8.19.0001, em trâmite na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, determinando a sustação de qualquer arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição sobre os bens nos processos contra o réu, razão pela qual não se mostra possível a realização da penhora onlineneste momento.\par \pard INTIMEM-SE AS PARTES, para ciência do ora decidido.

21/08/2023 (CJ): Publicada intimação -Trata-se de execução judicial, estando, o réu em recuperação judicial no Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo distribuído sob o nº 0803087 - 20.2023.8.19.0001, havendo entendimento pacífico que o Juízo da Recuperação é o competente para os atos de execução. Assim, outra solução não há que a extinção, com a expedição de certidão/carta de crédito, em querendo.\par \pard Isto posto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no disposto no art. 53 , Â§ 4Â° , da lei 9.099/95, determinando o arquivamento do feito.\par \pard Expeça-se certidão de crédito.

22/08/2023 (CJ): Publicada intimação –Trata-se de execução judicial, estando, o réu em recuperação judicial no Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo distribuído sob o nº 0803087 - 20.2023.8.19.0001, havendo entendimento pacífico que o Juízo da Recuperação é o competente para os atos de execução. Assim, outra solução não há que a extinção, com a expedição de certidão/carta de crédito, em querendo.\par \pard Isto posto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no disposto no art. 53 , Â§ 4Â° , da lei 9.099/95, determinando o arquivamento do feito.\par \pard Expeça-se certidão de crédito.

22/08/2023 (CJ): Publicada intimação –Id. 143: pela derradeira oportunidade, defiro a prorrogação da suspensão por mais trinta dias.

23/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Isso posto, não verifico a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao douto juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

23/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Aos embargados.

23/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Conforme decisão no feito0803087-20.2023.8.19.0001 da 4ª Vara Empresarial, houve a suspenção de toda e qualquer possibilidade de bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa ré.\par \pard Assim ao exequente.

23/08/2023 (CJ): Publicada intimação - 1.Defiro prazo até o dia 30.08.2023. 2.Determino o acautelamento, em Secretaria, dos documentos que serão apresentados pelas administradoras judiciais, em dispositivo de armazenamento de dados, diante da impossibilidade alegada (prestação de constas maior que o limite de 6Mb concedido para o processo eletrônico). 3.O acesso à documentação aci ma mencionada, por ora, só será permitido a este magistrado, aos demais membros deste Colegiado e ao membro da Procuradoria de Justiça atuante nesta Eg. 18ª Câmara de Direito Privado.

23/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Serão julgados em sessão ordinária , em ambiente físico, na sala de SESSÕES DA CÂMARA, localizada na LÂMINA III, 3º andar, no próximo dia 05/09/2023, terça-feira, a partir de 13:30.

25/08/2023 (CJ): Publicada intimação – 1. Retifique-se o polo passivo como requerido pela ré em ID 73017335. \par \pard 2. Por força de Decisão prolatada no processo nÂ° 0803087-20.2023.8.19.0001, em curso na 4ª Vara Empresarial desta Comarca, datada de 19/01/2023, DETERMINO a suspensão do presente feito. Intimem-se.

25/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Considerando a composição entre as partes quanto à dilação da suspensão do recurso, por mais trinta dias, defiro o requerimento.

28/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Considerando a decisão proferida nos autos do processo de recuperação judicial

ajuizada pela parte ré em 12/01/2023 (processo 0803087-20.2023.8.19.0001), em tramite na 4ª Vara Empresarial desta Comarca, que deferiu em 19/01/2023 o processamento da recuperação judicial do réu e determinou a suspensão de todas as execuções contra este movidas por 180 dias, prorrogados por igual período, conforme decisão proferida em 11/07/2023, DETERMINO A SUSPENSÃO da execução. \par \pard Ao cartório para que providencie as anotações de praxe, remetendo-se o processo, em seguida, ao arquivo.

28/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Aos Administradores Judiciais para que informem previamente a data e hora em que os documentos, a serem acautelados, serão entregues.

29/08/2023 (CJ): Publicada intimação - SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 180 dias.\par \pard Decorrido o prazo, INTIME-SEa parte ré para que comprove, documentalmente, no prazo de dez dias, se houve a prorrogação do prazo de suspensão ou se foi homologado o plano de recuperação judicial, sob pena de prosseguimento da execução.

29/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Intime-se a parte exequente para em 05 (cinco) dias, recolherem a certidão de crédito na serventia deste juízo. \par \pard Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.\par \pard Publique-se. Intimem-se.

29/08/2023 (CJ): Publicada intimação - Da análise dos autos, esta Procuradoria de Justiça verifica que não houve intimação da Administração Judicial Conjunta para se manifestar neste recurso. Assim, requer esta Procuradoria de Justiça o cumprimento da diligência supramencionada, certificando-se sobre a existência de manifestação.

30/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Sessão de julgamento.

31/08/2023 (CJ): Publicada intimação – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Conclusões: Por unanimidade de votos, rejeitaram-se os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Relator.

31/08/2023 (CJ): Publicada intimação – Em segredo de justiça.

01/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Diante da promoção ministerial (indexador 128), intime-se a Administração Judicial Conjunta para se manifestar neste recurso.

04/09/2023 (CJ): Publicada intimação – A ré AMERICANAS S/A ingressou com pedido de recuperação judicial junto ao Juízo da 4ª Vara Empresarial da Capital, processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, cujo processamento foi deferido por decisão datada em 19.01.2023.

04/09/2023 (CJ): Publicada intimação –Vara Empresarial da Capital, processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, cujo processamento foi deferido por decisão datada em 19.01.2023.\par \pard Nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, os créditos em face da empresa originados em data anterior ao pedido de recuperação, ficam sujeitos ao concurso de credores, sendo essa a hipótese dos autos, impondo-se a expedição de certidão a fim de que a parte credora busque a satisfação de seu crédito junto ao Juízo em que tramita a Recup eração, ficando a habilitação, todavia, condicionada ao decurso do Â¿stay periodÂ¿.\par \pard Assim sendo, intime-se a parte autora para que apresente sua planilha, que deve considerar como termo final a data do pedido de recuperação (19.01.2023) em atenção ao que dispõe o art. 9º II da lei 11.101/05.

05/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Faço público, de ordem do Exmo. Sr. Des. Claudio de Mello Tavares presidente da(o) décima oitava câmara de direito privado (antiga décima quinta câmara cível) deste TRIBUNAL DE JUSTICA, que serão julgados em sessão virtual do próximo dia 26/09/2023, terça-feira, a partir de 00:01.

06/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Intime-se para o complemento das custas. Após, tendo em vista o trânsito em julgado, arquive-se.

06/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Em segredo de justiça.

11/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Do exposto, suspendo o presente processo até nova decisão do Juízo da Recuperação Judicial.Anote-se. Aguarde-se no arquivo provisório por 180 dias ou até que o Juízo da Recuperação Judicial profira nova decisão que importe no prosseguimento desta execução.

11/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Defiro. Inclua-se na pauta da sessão presencial.

12/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Defiro. Aguarde-se a inclusão em pauta de sessão presencial.

13/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Considerando o decurso de mais de cinco meses desde o primeiro deferimento de suspensão do julgamento do presente recurso (id. 135); considerando, ainda, que as tratativas com objetivo de adotar a melhor solução para os interesses de todos os envolvidos independem do presente julgamento e podem se perpetuar por longo tempo, incompatível com os princípios da celeridade e duração razoável do processo, em dissonância, ainda, com as metas estabelecidas pelo CNJ; indefiro o pedido de prorrogação da suspensão do processo por mais trinta dias. Peço dia para julgamento.

13/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Indefiro. Considerando tratar-se de embargos de declaração que, nos termos do art. 937 do CPC, não comporta sustentação oral, e, portanto, não apresenta qualquer óbice ao julgamento virtual, mantenha-se o feito na pauta de sessão virtual de julgamento.

14/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Sessão virtual 03/10/2023.

14/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Sessão virtual 26/09/2023.

14/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Defiro. Aguarde-se a inclusão em pauta de sessão presencial.

18/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Indefiro o pedido de prorrogação da suspensão do processo por mais trinta dias (id. 97). I-se. Após, à Procuradoria de Justiça.

18/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Diante do anterior pedido de suspensão (id. 109), e da apresentação de contrarrazões (id. 117), diga o agravante se subsiste o interesse recursal.

19/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Nos termos da decisão proferida pela 4ª VARA EMPRESARIAL da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, que prorrogou o Â¿stay periodÂ¿ pelo prazo de 180 dias (decisão proferida em 11/07/2023), nos autos do processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, bem como do disposto no artigo 6º da Lei 11.101/2005, determino a suspensão do processo, já em fase de execução. Intime-se.

20/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Havendo concordância, certifique-se e, independentemente de nova conclusão, expeça-se certidão de crédito em favor do exequente para fins de habilitação junto ao juízo universal da recuperação. \par \pard 5 - Em seguida, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

21/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Determino a suspensão da execução em relação à parte AMERICANAS, considerando a decisão proferida pela 4ª Vara Empresarial nos autos do processo de nº 0803087-20.2023.8.19.0001, na qual suspendeu todas as execuções pelo prazo de 180 dias.3 - Após, intimem-se os demais réus para que efetuem o pagamento do débito remanescente indicado a fls. 362/363, no prazo de 5 dias, sob pena de penhora.

21/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Id. 225: à parte agravada. Id. 252: atenda-se à Procuradoria de Justiça. (Requerimento do Ministério Público: "(...) ... intimação da Administração Judicial Conjunta, para que possa se manifestar neste recurso e, em especial, acerca do pedido de reconsideração da decisão de fls. 85/90, o qual objetiva perm itir que os valores depositados na conta judicial sejam gradualmente utilizados pelo Grupo Americanas para pagamento de de spesas operacionais, sob a validação e aprovação dos Administradores Judiciais e supervisão do Ministério Público, como também determinado pelo Órgão Especial desse e. Tribunal.

21/09/2023 (CJ): Publicada intimação - EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA PARTE, ACOLHIDOS EM PARTE, tão somente, para suprir a omissão apontada, sem modificação da parte dispositiva do acórdão recorrido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Conclusões: Por unanimidade de votos, foi parcialmente conhecido o recurso, e nesta parte, acolheram-se, em parte, os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Relator.

21/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Sessão de julgamento em 03/10/2023.

21/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Defiro. Aguarde-se a inclusão em pauta de sessão presencial ou por videoconferência.

22/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação das agravadas, nos termos do art. 1.019, II do CPC, tal como já determinado no id. 52.

25/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Indefiro. Aguarde-se o julgamento.

25/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Considerando o decurso de mais de quatro meses desde o primeiro deferimento de suspensão do julgamento do presente recurso (id. 100); considerando, ainda, que as tratativ as com objetivo de adotar a melhor solução para os interesses de todos os envolvidos independem do presente julgamento e podem se perpetuar por longo tempo, incompatível com os princípios da celeridade e duração razoável do processo, em dissonância, ainda , com as metas estabelecidas pelo CNJ; indefiro o pedido de prorrogação da suspensão do processo por mais trinta dias (id. 152) . I-se. Após, à Procuradoria de Justiça.

25/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Intime-se a Administração Judicial Conjunta, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

26/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Verifico que houve decisão liminar acerca da suspensão das ações e execuções em face da empresa ré, proferida no processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, que tramita na 4ª Vara Empresarial da Capital do Rio de janeiro.\par \pard Dessa forma, suspendo o presente feito até ulterior decisão. \par \pard Intimem-se as partes para ciência.

26/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Inclua-se em pauta de sessão de julgamento ordinária.

27/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Considerando a composição entre as partes quanto à dilação da suspensão do recurso, por mais trinta dias, defiro o requerimento (CPC, art. 190 e 191).

27/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Sessão de Julgamento – 10/10/2023.

27/09/2023 (CJ): Publicada intimação – Pelo exposto, homologo a desistência requerida, na forma dos artigos 932, III, do CPC, prejudicado o julgamento do presente recurso (...).

28/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Considerando que, nos autos de nº 0803087-20.2023.8.19.0001, a ré requereu prorrogação do Â¿stay periodÂ¿ (ID 66098320), ainda não apreciada pelo Juízo (ID 66212587, item 18), aguarde-se pelo prazo adicional de 60 (sessenta) dias a deliberação.

28/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator.

28/09/2023 (CJ): Publicada intimação - Defiro. Aguarde-se a inclusão em pauta de sessão presencial.

02/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Determino a suspensão da execução, em razão de informação de pedido de recuperação judicial da Companhia pelo prazo do Stay Period determinado pelo Juízo da 4ª Vara Empresaria no bojo do processo número 0803087 -20.2023.8.19.0001.\par \pard Intimem-se as partes.

02/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Intimem-se as partes.

02/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Id. 252: atenda-se à Procuradoria de Justiça.

03/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Não obstante ter este juízo competência para processar e julgar este processo que encontra-se em fase de conhecimento, considerando a decisão proferida pelo Magistrado Titular da 4ª Vara Empresarial, em 19/01/2023, que determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas do Grupo AMERICANAS S/A, determino A SUSPENSÃO DESTE PROCESSO, até ulterior decisão. Ao arquivo provisório.\par \pard Proceda a Serventia à anotação da expressão Â¿em recuperação judicialÂ¿ após o nome empresarial da reclamada.\par \pard Intimem-se.

03/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator.

03/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Por Retire-se de pauta. Índice 190 - Ao agravado, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC.

04/10/2023 (CJ): Publicada intimação – A fim de possibilitar o devido controle dos processos em que a ré figure como parte, deverá a serventia destinar localização própria, ainda que virtual, para guarda dos processos em mesma situação.

04/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator.

04/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Isso posto, indefiro os pedidos constantes nos indexadores 1836 e 1838. Cumpra-se o v. acórdão.

04/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Sessão ordinária. 17/10/2023.

11/10/2023 (CJ): Publicada intimação - Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator. Presentes os Drs. Felipe de Oliveira Gonçalves e Frederico Souza.

16/10/2023 (CJ): Publicada intimação - Nos termos do permissivo legal previsto no artigo 1.021, §2º, do CPC, em juízo de retratação, defiro o pedido de prorrogação da suspenção do presente recurso, por convenção das partes, na forma do art. 313, II do CPC.

16/10/2023 (CJ): Publicada intimação - Defiro o pedido de prorrogação da suspensão do processo, por mais 30 (trinta) dias, a contar, automaticamente, do término da suspensão anteriormente requerida e deferida.

16/10/2023 (CJ): Publicada intimação - Atenda-se a D. Procuradoria de Justiça. Intime-se a Administração Judicial Conjunta.

17/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Sendo assim, JULGO EXTINTA a presente execução. Sem custas e honorários. \par \pard Certificado o trânsito em julgado, expeça-se certidão de crédito em favor da parte autora/exequente, no valor nominal estabelecido em sentença, para que possa habilitar nos autos da segunda recuperação judicial, processo 00803087-20.2023.8.19.0001.\par \pard Após, dê-se baixa e arquive-se.

17/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Verifico que houve decisão liminar acerca da suspensão das ações e execuções em face da empresa ré, proferida no processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, que tramita na 4ª Vara Empresarial da Capital do Rio de janeiro.\par \pard Dessa forma, suspendo o presente feito até ulterior decisão.\par \pard Intimem-se as partes para ciência.

17/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Aos agravados, nos termos do art. 1021, §2º do CPC.

17/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Ao embargado.

18/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Às recuperandas sobre o requerimento de análise de essencialidade de bem para fins de constrição. Após ao A.J.\par \pard 30.Id. 77511474Â¿ Ao A.J. sobre o pedido das recuperandas de alienação da participação acionária, nos termos do artigo 66 e 28 da Lei nº 11.101/2005.\par \pard 31.Ids. 74933537, 74294167 - Às recuperandas e ao A.J.

18/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Defiro o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, formulado com fulcro no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil.

18/10/2023 (CJ): Publicada intimação – 1- Id. 167: mantenho a decisão recorrida. Dispenso a contraminuta. 2- Após a manifestação do Administrador Judicial, à Procuradoria de Justiça.

19/10/2023 (CJ): Publicada intimação - Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, no valor liquidado neste feito, conforme ID 76696542 no valor de R$ 1.430,00 para correta dedução nos autos do processo número 00803087-20.2023.8.19.0001.\par \pard Intime-se a parte

exequente, para em cinco dias, recolher a certidão de crédito na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.\par \pard Publique-se. Intimem-se.

19/10/2023 (CJ): Publicada intimação - Serão julgados em SESSÃO ORDINÁRIA , em ambiente físico, na sala de sessões da Câmara, localizada na LÂMINA III, 3º andar, no próximo dia 07/11/2023.

20/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Pelo exposto, em consonância ao disposto na LRF, bem como ao que restou decidido nos autos do processo 0803087-20.2023.8.19.0001, determino a suspensão da presente execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. \par \pard 6. Intimem-se.

20/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Sessão de Julgamento 14/11/2023.

23/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Diante da condenação solidária o feito deve prosseguir em relação ao réu ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Ao gabinete para a constrição de valores junto ao sistema Sisbajud diante da ausencia de comprovação do cumprimento da obrigação de fazer.

24/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Indexador 63. Considerando a composição entre as partes quanto à dilação da suspensão do recurso, por mais trinta dias, defiro o requerimento (CPC, art. 190 e 191).

25/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Indexadores 1852 e 1857. Aos embargados.

27/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Indefiro, pois a hipótese não se encontra elencada no artigo 937 do Código de Processo Civil. Mantenha-se o feito na pauta para julgamento virtual de 14.11.2023. Rio de Janeiro, data do lançamento da assinatura digital.

27/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Serão julgados em sessão virtual do próximo dia 21/11/2023.

30/10/2023 (CJ): Publicada intimação – No mais, considerando a condenação SOLIDÁRIA, com relação ao réu EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, APRESENTE a parte autora, no prazo de cinco dias, as corretas planilhas atualizada dos valores que pretende executar, de cada verba separadamente, de acordo com os parâmetros fixados na sentença, sob pena de baixa e arquivamento.

30/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Isso posto, defiro a alienação da participação acionária detida pela Americanas, conforme o requerido pelas recuperandas no id. 77511474, nos termos do artigo 66 da Lei nº 11.101/2005 e considerando a manifestação favorável do A.J.. Intimem-se as recuperandas para apresentarem a comprovação da operação, bem como para informarem a destinação dada aos recursos angariados. Publique-se a presente decisão com urgência para instauração do prazo do inciso I do Â§1º do artigo 66, ficando os credores interessados em convocar AGC para deliberar sobre as alienações em tela cientes que deverão prestar caução do valor total das operações e arcar com as despesas inerentes à convocação e realização de assembleia, nos termos da Lei.

30/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Indefiro, pois a hipótese não se encontra elencada no artigo 937 do Código de Processo Civil. Mantenha-se o feito na pauta para julgamento virtual de 14.11.2023.

31/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Considerando a decisão proferida em 19/1/2023 pelo juiz da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, nos autos de nº 0803087-20.2023.8.19.0001, que deferiu o processamento da recuperação judicial da sociedade da qual faz parte a empresa ré LOJAS AMERICANAS S.A., a fim de possibilitar o pedido de habilitação do crédito no concurso de credores, intime-se a parte autora para juntar planilha de cálculos, que deverá ser atualizada até a data do pedido da referida recuperação, no prazo de 5 dias.

31/10/2023 (CJ): Publicada intimação – Pelo exposto, em consonância ao disposto na LRF, bem como ao que restou decidido nos autos do processo 0803087-20.2023.8.19.0001, determino a suspensão da presente execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 6. Intimem-se.

01/11/2023 (CJ): Publicada intimação – DECLINO da competência deste Juízo para a 4ª Vara Empresarial. Dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao Distribuidor.

07/11/2023 (CJ): Publicada intimação – Ante o exposto, com fundamento no art. 998, do CPC, homologa-se a desistência do presente recurso.

07/11/2023 (CJ): Publicada intimação – Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Solicitem-se as informações, em especial quanto à data designada para a Assembleia Geral de Credores. Após, às agravadas, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

07/11/2023 (CJ): Publicada intimação – Forçoso concluir que houve perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento. Isso posto, não conheço deste recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

08/11/2023 (CJ): Publicada intimação – Por unanimidade de votos, deu-se parcial provimento ao recurso e julgou-se prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Des. Relator.

08/11/2023 (CJ): Publicada intimação – Serão julgados em sessão virtual do próximo dia 28/11/2023, terça-feira, a partir de 00:01.

08/11/2023 (CJ): Publicada intimação – Indexadores 5763 e 5768. Aos embargos. Após resposta, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça.

08/11/2023 (CJ): Publicada intimação – O agravante, por intermédio da petição de id. 99, requereu expressamente a

desistência do presente recurso. Com efeito, nos termos do artigo 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Nesse cenário, impõe-se a homologação da desistência recursal, nos termos do referido dispositivo legal. Ante o exposto, com fundamento no art. 998, do CPC, homologa-se a desistência do presente recurso.

09/11/2023 (CJ): Publicada intimação - ISTO POSTO, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 51, II DA LEI 9099/95, C/C ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 E ARTIGO 925 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO.\par \pard Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, no valor liquidado neste feito (R$ 2.000,00). Intime-se a parte exequente para, em dez dias corridos, recolher a certidão de crédito na serventia deste juízo, a fim de habilitar o seu crédito no juízo universal da recuperação judicial. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. P.I.

13/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Venham as informações do juízo de 1º grau, na forma da manifestação da Procuradoria de Justiça, tendo em vista a possibilidade de eventual reconsideração da decisão agravada - prolatada no inicio do ano -, e diante dos diversos desdobramentos na recuperação.

13/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Forçoso concluir que houve perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento. Isso posto, não conheço deste recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

16/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Embargos rejeitados. Conclusões: Por unanimidade de votos, rejeitaram-se os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Relator.

17/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Considerando que foi proferida decisão no dia 19/01/2023 nos autos do processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, que tramita na 4ª Vara Empresarial, determinando a suspensão de todos os processos em fase de execução em face da ora ré, tendo sido tal período prorrogado por mais 180 dias, conforme os termos da decisão proferida pelo supramencionado juízo em 11/07/2023, SUSPENDO O PRESENTE PROCESSO.Aguarde-se o término do prazo da suspensão judicial. Após, voltem conclusos.

17/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Nos termos do § 2º do art. 1.021 do CPC, reconsidero a decisão do id. 176, a fim de deferir a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de trinta dias, nos termos do art. 313, II do CPC; prejudicado o agravo interno interposto. I-se.

17/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Defiro o pedido de prorrogação da suspensão do processo nos termos requeridos.

17/11/2023 (CJ): Publicada intimação - RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Conclusões: Por unanimidade de votos, deu-se parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator.

21/11/2023 (CJ): Publicada intimação - 1) Id 86664433: Anote-se.\par \pard 2) Considerando a tramitação da Recuperação Judicial nº 0803087-20.2023.8.19.0001, com a determinação de suspensão das execuções judiciais,intime-se a parte ré para dizer acerca da planilha apresentada pela parte autora, e para, querendo, oferecer embargos à execução, independente de garantia do juízo.

21/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Diante da notícia da prorrogação do prazo de suspensão, conforme decisão proferida em 19/01/2023 pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital no processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de mais 180 dias.\par \pard Decorrido o prazo, INTIME-SEa parte ré para que comprove, documentalmente, no prazo de dez dias, se foi homologado o plano de recuperação judicial, sob pena de prosseguimento da execução.

22/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Deverão as Recuperandas afixar, de forma ostensiva, na sua sede e filiais, a cópia do aviso de convocação da AGC. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mando expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei e disponibilizado no sítio eletrônico da Administração Judicial https://psvar.com.br/recuperacao-judicial/grupo-americanas.

22/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Intime-se a parte exequente e, se for o caso, a parte executada, para em cinco dias, recolherem a certidão de crédito e mandado (s) de pagamento (s) na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.\par \pard Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

22/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Nos termos do § 2º do art. 1.021 do CPC, reconsidero a decisão do id. 154, a fim de deferir a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de trinta dias, nos termos do art. 313, II do CPC; prejudicado o agravo interno interposto. I-se.

22/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Atenda-se. Indexador 5795. Ciente. Cumpra-se.

23/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Aos agravados, nos termos do artigo 1019, inciso II do CPC

23/11/2023 (CJ): Publicada intimação - SESSÃO VIRTUAL DO PRÓXIMO DIA 12/12/2023.

23/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Por unanimidade de votos, rejeitaram-se os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Relator.

24/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Ciente. Prossiga-se.

24/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Isto posto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no disposto no art. 53 ,Â§ 4Â° ,da lei 9.099/95, determinando o arquivamento do feito. \par \pard Expeça-se certidão de crédito.

24/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Com relação à obrigação de fazer, a parte ré comunicou o seu cumprimento (id. 73686887).\par \pard Com relação à obrigação de pagar, diante da notícia do deferimento do processamento da recuperação judicial da parte executada, conforme decisão proferida em 19/01/2023 pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital no processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 180 dias.\par \pard Decorrido o prazo, INTIME-SEa parte ré para que comprove, documentalmente, no prazo de dez dias, se houve a prorrogação do prazo de suspensão ou se foi homologado o plano de recuperação judicial, sob pena de prosseguimento da execução.

27/11/2023 (CJ): Publicada intimação - Id. 75 - Digam as embargadas.

01/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Ante a comprovação de que a Ré se encontra submetida ao procedimento de recuperação judicial, expeça-se certidão de crédito em favor da Autora, para fins de habilitação perante o juízo.

01/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Considerando a informação que as empresas denominadas Â¿Grupo AmericanasÂ¿ efetuaram pedido de recuperação judicial e que foi determinada, através de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Empresarial do TJERJ, nos autos do processo 0803087-20.2023.8.19.0001, a suspensão dos processos em fase de execução até decisão final do processo de recuperação judicial, determino anotação da suspensão, com as cautelas de praxe. Ao arquivo provisório.

01/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Assim, intime-se a parte exequente para que, em 5 (cinco) dias, junte planilha de cálculo do débito atualizada até 10/01/2023. \par \pard 3 - Com a vinda da memória de débito do credor, intime-se a parte executada para que sobre ela se manifeste no mesmo prazo fixado no item anterior. \par \pard 4 - Havendo concordância, certifique-se e, independentemente de nova conclusão, expeça-se certidão de crédito em favor do exequente para fins de habilitação junto ao juízo universal da recuperação. \par \pard 5 - Em seguida, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

01/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Assim, intime-se a parte exequente para que, em 5 (cinco) dias, junte planilha de cálculo do débito atualizada até 10/01/2023.\par \pard 3 - Com a vinda da memória de débito do credor, intime-se a parte executada para que sobre ela se manifeste no mesmo prazo fixado no item anterior.\par \pard 4 - Havendo concordância, certifique-se e, independentemente de nova conclusão, expeça-se certidão de crédito em favor do exequente para fins de habilitação junto ao juízo universal da recuperação.\par \pard 5 - Em seguida, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.\par \pard Publique-se e intimem-se. \par \pard Intime-se.

04/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Fica ratificado o edital de convocação da Assembleia Geral de Credores - AGC publicado em 23/11/2023, que prevê sua realização, na modalidade virtual, no dia 19/12/2023 (terça-feira), em primeira convocação, e no dia 22/01/2024 (segunda-feira), em segunda convocação, com credenciamento a partir das 12:00h (doze horas) e instalação às 14h (quatorze horas).

05/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Por unanimidade de votos, rejeitaram-se os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Relator.

06/12/2023 (CJ): Publicada intimação – Sessão virtual – 30/01/2024.

11/12/2023 (CJ): Publicada intimação – Considerando a informação que as empresas denominadas Â¿Grupo AmericanasÂ¿ efetuaram pedido de recuperação judicial e que foi determinada, através de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Empresarial do TJERJ, nos autos do processo 0803087-20.2023.8.19.0001, a suspensão dos processos em fase de execução até decisão final do processo de recuperação judicial, determino anotação da suspensão, com as cautelas de praxe. Ao arquivo provisório.\

12/12/2023 (CJ): Publicada intimação – Por todo o exposto, não preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. (...) Sem prejuízo, às agravadas, na forma do art.1019, II, do CPC.

13/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Digam, em sequência, as Recuperandas, a Administração Judicial e o Ministério Público.\par \pard 4) Id.90463694. Expeçam-se os mandados de pagamento, como requerido.

14/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Por unanimidade de votos, rejeitaram-se os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Relator.

14/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Em continuidade, no caso dos autos, o crédito postulado pelo requerente possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, a saber, 06/10/2021, e, portanto, encontra-se submetido ao concurso de credores previsto na LRF, especificamente nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. \par \pard 5. Pelo exposto, em consonância ao disposto na LRF, bem como ao que restou decidido nos autos do processo 0803087-20.2023.8.19.0001, determino a suspensão da presente execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. \par \pard 6. Intimem-se.

14/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias corridos, recolher a certidão de crédito na serventia deste juízo, a fim de habilitar seu crédito no juízo universal da recuperação judicial. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. P.I.

14/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Intimem-se os embargados nos termos do artigo 1023, parágrafo 2º do CPC.

15/12/2023 (CJ): Publicada intimação – Diante da informação de que foi proferido efeito suspensivo nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 0091685-83.2023.8.19.000, requerida pelo Escritório de Advocacia Zveiter e PRESERVA-AÇÃO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, para suspender os efeitos do acórdão de fls. 1743 e seguintes, nos termos abaixo

colacionados, determino a suspensão do presente instrumento, até o julgamento definitivo da tutela cautelar referida. (...) Após, voltem conclusos para julgamento dos embargos de declaração, opostos nos indexadores 1852 e 1857.

15/12/2023 (FA): Enviada procuração com documentos para o e-mail do administrador judicial para fins de participação em AGC marcada para 19/12/2023.

19/12/2023 (CJ): Publicada intimação - Julgo extinta a presente execução. Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, no valor liquidado neste feito, com a devida ressalva de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial para correta dedução nos autos do processo número 0803087-20.2023.8.19.0001. Havendo depósito (s) realizado (s) pela parte integrante da ré ou resultado de penhora em seu patrimônio, expeça (m) se mandado (s) de pagamento (s) em favor da executada e / ou seu advogado com poderes. Após, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Intimem-se.

15/01/2024 (CJ): Publicada intimação - Pelo exposto, em consonância ao disposto na LRF, bem como ao que restou decidido nos autos do processo 0803087-20.2023.8.19.0001, determino a suspensão da presente execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. \par \pard 6. Intimem-se.

17/01/2024 (CJ): Publicada intimação – Defiro o pedido de suspensão do processo, nos termos requeridos.

18/01/2024 (CJ): Publicada intimação – Em continuidade, no caso dos autos, o crédito postulado pelo requerente possui origem em fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, a saber, 06/10/2021, e, portanto, encontra-se submetido ao concurso de credores previsto na LRF, especificamente nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. \par \pard 5. Pelo exposto, em consonância ao disposto na LRF, bem como ao que restou decidido nos autos do processo 0803087-20.2023.8.19.0001, determino a suspensão da presente execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. \par \pard 6. Intimem-se.

19/01/2024 (CJ): Publicada intimação – Considerando a composição entre as partes quanto à dilação da suspensão do recurso, por mais sessenta dias, defiro o requerimento (CPC, art. 190 e 191).

22/01/2024 (CJ): Publicada intimação – Não pode a empresa credora pretender efetuar levantamento do crédito uma vez que, estando em Recuperação Judicial, todo valor a que faça jus deverá ser transferido para o juízo universal da recuperação, de modo, inclusive, a evitar a preterição de interesses dos credores. Assim, indefiro a expedição de mandado de pagamento e determino a transferência do valor para o juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, no qual se processa a recuperação judicial. Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência do valor, colocando-o à disposição do juízo mencionado e vinculando-o ao processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, instrua-se o ofício com cópia da guia de depósito de indexador 47, bem como oficie-se ao juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, para que tenha ciência da mencionada transferência do crédito.

22/01/2024 (CJ): Publicada intimação – No caso em tela, a parte exequente apresentou planilha de débito, nos termos da Sentença proferida nos autos, não se opondo aos cálculos apresentados a parte executada, consoante manifestação do index 80050682.\par \pard Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente e determino a expedição de certidão de crédito para habilitação nos autos da Recuperação Judicial n. 0803087-20.2023.8.19.0001 em tramitação na 4ª Vara Empresarial da Capital Â¿ RJ.\par \pard Intimem-se. \par \pard Preclusa a decisão, dê-se baixa e arquive-se.

26/01/2024 (CJ): Publicada intimação – Suspendo a presente execução, na forma do art. 6º, Â§ 4º da Lei nº 11.101/2005, pelo prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação.\par \pard Aguarde-se no arquivo.

31/01/2024 (CJ): Publicada intimação - De acordo com a Decisão colacionada no IE 79081399, o pedido de recuperação judicial da Executada foi deferido pelo Juízo da 4ª Empresarial, nos autos de nº 0803087-20.2023.8.19.0001.\par \pard Assim, inviável a realização da medida constritiva requerida. Diga a Exequente, no prazo de 5 dias, como pretende dar prosseguimento ao feito.

01/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Por unanimidade de votos, rejeitaram-se os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Relator.

06/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

07/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Defiro a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de trinta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

07/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Ids. 94 e 213 - Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

08/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Id. 432: defiro a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de trinta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

15/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Id. 606 - Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

15/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Id 533: Defiro a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de trinta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

19/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Id. 438: defiro a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo

prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

19/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Id. - 243 - Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

21/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Índice 352 - Defiro a prorrogação do prazo de suspensão do recurso, conforme requerido.

22/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Indexador 5864. Defiro.

26/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Promova a Administração Judicial, a imediata publicação integral da presente decisão, no sítio eletrônico da Recuperação Judicial, para ciência de todos os credores e interessados.

26/02/2024 (CJ): Publicada intimação - À Secretaria dessa Egrégia Câmara, em atendimento à promoção ministerial de id. 125, Promoção do Ministério Público de id. 125: (...) requer adicionalmente o Ministério Público a intimação do Administrador Judicial, para que se manifeste nestes autos (...).

26/02/2024 (CJ): Publicada intimação - EXPEÇA-SE mandado de pagamento em favor do ré, se houver valor depositado a disposição do juízo e CERTIDÃO DE CRÉDITO do valor apontado pelo autor, apara que se proceda a sua habilitação junto à Vara Empresarial. Feito isso, aguarde-se por 30 dias a retirada da certidão pela parte interessada. Ultrapassado este prazo sem manifestação, dê-se baixa e arquive-se.

28/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Confiro força de ofício à presente decisão, que deverá ser encaminhada à B3 pelas Recuperandas, com posterior comprovação de entrega nestes autos.\par \pard Publique-se no DJE com urgência. Dê-se ciência pessoal à Administração Judicial conjunta para atenta fiscalização quanto ao cumprimento, inclusive com relação ao prazo estipulado.

29/02/2024 (CJ): Publicada intimação - Pelo exposto, declaro a incompetência deste juízo para prosseguimento do feito e nos termos dos artigos 51, II da lei 9099/95, c/c artigo 49 da lei 11.101/2005 e artigo 925 do Código de Processo Civil e julgo extinta a presente execução.\par \pard Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECIFICOS DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, no valor liquidado neste feito, com a devida ressalva de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial para correta dedução nos autos do processo número 0803087-20.2023.8.19.0001.\par \pard Após, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.

05/03/2024 (CJ): Publicada intimação – DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO nos termos dos artigos 51inciso II da Lei 9099/95 c/c artigo 49 da lei 11.101/2005 , expeça-se certidão de crédito em favor da parte Autora, no valor histórico constante da sentença, uma vez que as eventuais atualizações monetárias deverão ser realizadas junto ao Juízo Recuperacional, nos termos da Lei que rege a questão.\par \pard Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

06/03/2024 (CJ): Publicada intimação – Ao arquivo provisório.

08/03/2024 (CJ): Publicada intimação – Reitere-se o pedido de informações de id. 23.

13/03/2024 (CJ): Publicada intimação - Id. 453 - Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

13/03/2024 (CJ): Publicada intimação - Indexador 5869. Defiro pelo prazo de 60 dias, como requerido.

14/03/2024 (CJ): Publicada intimação - Em resposta, foram prestadas as informações através do ofício que segue em anexo. Ao cartório para encaminhamento.

18/03/2024 (CJ): Publicada intimação – Desse modo, a exequente deve apresentar planilha discriminada e atualizada do débito exequendo, conforme art. 524 do CPC, e nos moldes do plano de recuperação judicial aprovado e homologado pelo Juízo competente (4ª Vara Empresarial), deve apresentar o seu pedido de crédito pelo link: https://portalcredor.americanas.io/americanas/prj/ (Â¿Portal dos CredoresÂ¿).\par \pard Após, decorridos trinta dias, diga a exequente se dá quitação.

25/03/2024 (CJ): Publicada intimação - Nada mais havendo, encerrou-se a audiência.

26/03/2024 (CJ): Publicada intimação - FAZ SABER que, nos termos previstos na Cláusula 6.2.2 e subitens do seu Plano de Recuperação Judicial, o Grupo Americanas concluirá o Leilão Reverso até o próximo dia 27 de maio de 2024.

01/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Após, retornem para o juiz titular para decisão.

01/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal requerida. Solicitem-se as informações. Após, às agravadas, nos termos do art. 1.019, II do CPC. (AL) Agravo de Instrumento n.º 0005254-46.2023.8.19.0000.

01/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Isso posto, deixo de conhecer do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.,

03/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Ante a Recuperação Judicial da ré, em tramite nos autos do processo nÂ° 0803087-20.2023.8.19.0001, fato este de conhecimento público e notório, transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA AUTORA E SEU PATRONO, no valor liquidado neste feito. Nos

termos do artigo 5º, LXXVII, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004 e do artigo 1o da lei 11.419/2006, de conformidade ainda com a possibilidade permitida pelo AVISO CONJUNTO TJ/CGJ nº 05/2020, proceda-se a intimação através do diário oficial eletrônico. P.R.I. CUMPRA-SE.".

03/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

03/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Id. 738: defiro a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

09/04/2024 (CJ): Publicada intimação – Id 541: Defiro a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

10/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Id. 613 - Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

10/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Sendo assim, considerando a decisão proferida no dia 19/01/2023, nos autos080308720.2023.8.19.0001, pelo juiz da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do art. 53, parágrafo 4º, da Lei 9.099/95. Expeça-se certidão de dívida. Sem custas ou honorários. Feito isso, aguarde-se por 05 dias, a retirada da certidão pela parte interessada.Ultrapassado este prazo sem manifestação, e certificado quanto ao trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

11/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Sendo Id. 366 - Suspendo o julgamento do presente recurso, conforme convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

12/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Intime-se a executada para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, com a finalidade de liquidação do Â¿quantum debeaturÂ¿ e posterior expedição de ofício à 4ª Vara Empresarial do TJERJ, Processo 0803087-20.2023.8.19.0001, para pagamento do valor devido.

17/04/2024 (CJ): Publicada intimação – EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECIFICOS DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, no valor liquidado neste feito, com a devida ressalva de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial para correta dedução nos autos do processo número 0803087-20.2023.8.19.0001.\par \pard Havendo depósito (s) realizado (s) pela parte integrante do Grupo OI/SA ou resultado de penhora em seu patrimônio, expeça (m) se mandado (s) de pagamento (s) em favor da executada e / ou seu advogado com poderes.\par \pard Após, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.\par \pard Intimem-se.

17/04/2024 (CJ): Publicada intimação – Defiro a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

24/04/2024 (CJ): Publicada intimação - 1) Intime-se o autor para que, no prazo de cinco dias, se manifeste quanto à petição de ID 96794171, devendo apresentar planilha de cálculo do valor que entende devido.\par \pard 2) Após, intime-se a executada para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, com a finalidade de liquidação do Â¿quantum debeaturÂ¿ e posterior expedição de ofício à 4ª Vara Empresarial do TJERJ, Processo 0803087-20.2023.8.19.0001, para pagamento do valor devido.

24/04/2024 (CJ): Publicada intimação - 1) Intime-se o autor para que apresente planilha discriminada do valor que entende devido, no prazo de cinco dias.\par \pard 2) Após, intime-se a executada para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, com a finalidade de liquidação do Â¿quantum debeaturÂ¿ e posterior expedição de cetidão de crédito para habilitação junto à 4ª Vara Empresarial do TJERJ, Processo 0803087-20.2023.8.19.0001, para pagamento do valor devido.

26/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Indexador 5886. Defiro pelo prazo de 60 dias, como requerido.

29/04/2024 (CJ):Publicada intimação – Juntada de ata de audiência.

29/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Remetam-se os autos ao arquivo provisório, devendo a parte exequente requerer o desarquivamento do feito, tão logo ocorra a expiração do prazo.\par \pard Intimem-se.

02/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Defiro o dia 19/06/24, às 14h, para realização da hasta pública, na forma requerida pelo Leiloeiro. Autorizo a publicação do Edital através dos sites de leilões. Sem prejuízo, o mesmo deve ser publicado pelo cartório, conforme minuta que deverá ser encaminhada para o e-mail do cartório, em formato Word. Promovam-se as diligências pertinentes, inclusive as requeridas pelo Leiloeiro. Dê-se ciência à recuperanda, ao AJ e ao MP.\par \pard Após, voltem-me para decidir sobre as questões pendentes.

02/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Tendo em vista a informação da Ação de Recuperação Judicial, que junto ao Juízo da 4ª Vara Empresarial da Capital, nº 0803087-20.2023.8.19.0001, determino a suspensão do feito até a homologação do plano de recuperação.

02/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Uma vez que a autora teve homologado seu plano de recuperação judicial (cf. RJ 0803087-20.2023.8.19.0001), intimem-se os respectivos administradores judiciais para que SE MANIFESTEM sobre a pretensão deduzida na presente demanda, inclusive quanto à compensação administrativa dos créditos em questão, e suas eventuais implicações ao soerguimento.

02/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos requeridos.

03/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Isso posto, (...) indefiro, por ora, o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

Intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões, em 15 (quinze) dias, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se os administradores judiciais, como requerido, a fim de que prestem informações, inclusive sobre o estado atual da dívida e seu pagamento. (...)"

07/05/2024 (CJ): Publicada intimação – Defiro a prorrogação do prazo de suspensão do recurso, conforme requerido.

07/05/2024 (CJ): Publicada intimação – Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de trinta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

07/05/2024 (CJ): Publicada intimação – Ao cartório para encaminhamento.

08/05/2024 (CJ): Publicada intimação – Ministério Público DESPACHO: "Tendo em vista a interposição do Recurso Especial de id. 183, encaminhe-se o requerimento de id. 336 para análise da Terceira Vice-Presidência."

08/05/2024 (CJ): Publicada intimação – Id. 896 - Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC."

13/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Ciente os interessados que o não pagamento do preço no prazo acima estabelecido, o arrematante ficará condenado ao pagamento de 20% do valor da arrematação e 5% de comissão ao leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, não sendo admitido participar o arrematante remisso. Para conhecimento geral é expedido o presente edital que será publicado e afixado no local de costume na forma da lei. Rio de Janeiro, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

13/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Diante do exposto, acolho os embargos à execução para determinar expedição da CERTIDÃO DE CRÉDITO no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins de habilitação do credor nos autos da Recuperação Judicial da empresa Ré, processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, que tramita perante o D. Juízo 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ. Sem custas, ex vi legis. Cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

13/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Apensem-se aos autos do AI 0099965-43.2023.8.19.0000.

14/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Digam as partes.

14/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Id. 612 - Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

15/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Diante "Atenda-se à Procuradoria de Justiça (intimação do Administrador Judicial, para apresentação de eventual manifestação)."

17/05/2024 (CJ): Publicada intimação - Diante dos termos da certidão exarada no id. 290, aliada à homologação do plano de recuperação judicial firmada entre as partes, diga o agravante, no prazo de cinco dias, se desiste do presente recurso, valendo o silêncio como desistência.

2105/2024 (CJ): Publicada intimação - Defiro, na forma requerida.

22/05/2024 (CJ): Publicada intimação – “Id. 295- Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC."

22/05/2024 (CJ): Publicada intimação – Id. 201 ¿ Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

23/05/2024 (CJ): Publicada intimação – Diante da certidão de trânsito em julgado acostada ao id. 558, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

24/05/2024 (CJ): Publicada intimação – Decorrido o prazo, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se.\par \pard Cientes as partes de que os prazos processuais em sede de Juizados Especiais Cíveis serão contados em dias úteis.\par \pard Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

28/05/2024 (CJ): Publicada intimação – À Secretaria dessa Egrégia Câmara, em atendimento à promoção ministerial de id. 125, Promoção do Ministério Público de id. 125: (...) requer adicionalmente o Ministério Público a intimação do Administrador Judicial, para que se manifeste nestes autos (...).

05/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Pauta de sessão virtual.

06/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de trinta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

10/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Oficie-se ao Juízo da recuperação judicial, 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, proc. 0803087-20.2023.8.19.0001, para que informe se os valores relativos ao contrato de locação entre a BR MALLS PART. SA e a AMERCICANAS SA, referente ao imóvel dos PISOS S e G do Norteshopping, salões comerciais 2301 e 3905, estão incluídos no plano de recuperação e qual o período alcançado pela ação judicial.

10/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Assim, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.\par \pard EXPEÇA-SE certidão de crédito, a fim de que a parte autora promova sua habilitação junto ao Juízo da Recuperação.

10/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Isso posto, acolho o pedido de desistência do recurso e declaro a perda do seu objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

10/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Suspendo o julgamento do presente recurso, conforme convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

12/06/2024 (CJ): Publicada intimação - DECISÃO: Id. 261 - Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

12/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Id. 452: defiro a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

17/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Considerando as questões trazidas no Aclaratório, o requerido consta com determinação expressa no item Â¿15Â¿ desta decisão, de forma que CONHEÇOdos Embargos e os ACOLHOpara intimar as Recuperandas, tal como determinado acima para se manifestar sobre os requerimentos apresentados pelo credor na petição constante no id 109629476.

17/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos dos Arts.51, II, da Lei 9.099/95, c/c Art. 49 da Lei 11.101/2.005 e Art. 925 do CPC.\par \pard Sem ônus sucumbenciais.\par \pard Transitada em julgado, expeça-se certidão de crédito em favor da parte exequente, no valor de R$ 2.925,09.\par \pard Conste ainda a ressalva de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial para correta dedução nos autos do processo número 0803087-20.2023.8.19.0001.

17/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Dê-se vista às agravadas, nos termos do art. 1.019, II do CPC.

17/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Feitos livres não urgentes, seguidos dos feitos preventos não urgentes, dos agravos de instrumento e demais feitos urgentes.

18/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Considerando as questões trazidas no Aclaratório, o requerido consta com determinação expressa no item Â¿15Â¿ desta decisão, de forma que CONHEÇOdos Embargos e os ACOLHOpara intimar as Recuperandas, tal como determinado acima para se manifestar sobre os requerimentos apresentados pelo credor na petição constante no id 109629476.

18/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

20/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Defiro, na forma requerida.

20/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Assim sendo e considerando o teor do Aviso TJ nº 39/2023, JULGO PROCEDENTES os embargos de devedor, fixando o valor do débito em R$ 3.000,00,e JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com base no Artigo 53, Â§4º c/c 51, Â§1º da Lei 9.099/95. Sem custas, ante expressa previsão legal. Publique-se. Expeça-se certidão de crédito, nos termos dos Enunciados 75 e 76 do FONAJE. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

21/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Considerando a liquidez do crédito, conforme conta da parte exequente que não foi objeto de embargos de devedor, bem como o teor do Aviso TJ nº 39/2023, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com base no Artigo 53, Â§4º c/c 51, Â§1º da Lei 9.099/95. \par \pard Sem custas, ante expressa previsão legal. \par \pard Publique-se. \par \pard Expeça-se certidão de crédito, nos termos dos Enunciados 75 e 76 do FONAJE.

24/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Id. 280: defiro. Aguarde-se a inclusão em pauta de sessão presencial.

24/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Defiro o pedido de suspensão do feito, nos termos requeridos.

26/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Intime-se a parte exequente e, se for o caso, a parte executada, para em cinco dias, recolherem a certidão de crédito e mandado (s) de pagamento (s) na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. \par \pard Publique-se. Registre-se. Intimem-se

27/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Intime-se a parte exequente para, em cinco dias, recolher a certidão de crédito na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se.\par \pard Cientes as partes de que os prazos processuais em sede de Juizados Especiais Cíveis serão contados em dias úteis.\par \pard Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

27/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Intime-se a parte exequente para, em cinco dias, recolher a certidão de crédito na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se.\par \pard Cientes as partes de que os prazos processuais em sede de Juizados Especiais Cíveis serão contados em dias úteis.

27/06/2024 (CJ): Publicada intimação – SERÃO JULGADOS EM SESSÃO ORDINÁRIA , NO PRÓXIMO DIA 16/07/2024, TERÇA-FEIRA.

27/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Defiro a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

27/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

Observações:

27/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Solicitem-se informações. Após, às agravadas, em contrarrazões.

27/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Juntada de ata de audiência.

27/06/2024 (CJ): Publicada intimação - Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, no valor de R$11.864,48 (onze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) com a devida ressalva de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial para correta dedução nos autos do processo número 0803087-20.2023.8.19.0001. Intime-se a parte exequente e, se for o caso, a parte executada, para em cinco dias, recolherem a certidão de crédito e mandado (s) de pagamento (s) na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

28/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Intime-se a parte exequente, para em cinco dias, recolher a certidão de crédito na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos.\par \pard Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

28/06/2024 (CJ): Publicada intimação – Intime-se a executada para apresentar embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, com a finalidade de liquidação do Â¿quantum debeaturÂ¿ e posterior expedição de ofício à 4ª Vara Empresarial do TJERJ, Processo 0803087-20.2023.8.19.0001, para pagamento do valor devido.

05/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Dê-se vista ao administrador judicial.

04/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Assim, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos dos Art. 51, II, da Lei 9.099/95, c/c Art. 49 da Lei 11.101/05 e Art. 925 do CPC. \par \pard Sem ônus sucumbenciais. \par \pard Transitada em julgado, expeça-se certidão de crédito em favor da parte exequente, no valor de R$ 5.400,99.

04/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Considerando a liquidez do crédito, conforme conta da parte exequente que não foi objeto de embargos de devedor, bem como o teor do, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com base no Artigo 53, Â§4º c/c 51, Â§1º da Lei 9.099/95. \par \pard Sem custas, ante expressa previsão legal. \par \pard Publique-se.

10/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

10/07/2024 (CJ): Publicada intimação - 1) Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil;

10/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Aos Agravados.

10/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Id. 743: defiro a suspensão do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de cento e vinte dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

11/07/2024 (CJ): Publicada intimação – Suspendo o julgamento do presente recurso, por convenção das partes, pelo prazo de sessenta dias, nos termos do art. 313, II do CPC.

16/07/2024 (CJ): Publicada intimação – Face ao exposto, determino a remessa da presente, com baixa, ao Juízo da 4º Vara Empresarial da Comarca da Capital. Outrossim, cumpra-se o disposto no Aviso CGJ nº 534/2023.

17/07/2024 (CJ): Publicada intimação – Posto isso, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, II do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários de advogado, de acordo com o artigo 55 da Lei 9099/95.

17/07/2024 (CJ): Publicada intimação – Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator. Presente o Dr. Felipe Gonçalves.

17/07/2024 (CJ): Publicada intimação – Anote-se a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO de Massas Falidas, abrindo-lhe vistas.

18/07/2024 (CJ): Publicada intimação – Com a vinda da manifestação, voltem-me.

22/07/2024 (CJ): Publicada intimação – Dispensado o Relatório na forma do Artigo 38 da Lei 9.099/95. \par \pard A presente execução trata de créditos concursais em desfavor da executada AMERICANAS S.A., em recuperação judicial (processo 0803087-20.2023.8.19.0001).\par \pard Considerando a liquidez do crédito, conforme conta da parte exequente que não foi objeto de embargos de devedor, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com base no Artigo 53, Â§4º c/c 51, Â§1º da Lei 9.099/95.

23/07/2024 (CJ): Publicada intimação – Intime-se a parte exequente e, se for o caso, a parte executada, para em cinco dias, recolherem a certidão de crédito e mandado (s) de pagamento (s) na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. \par \pard Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

24/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Nesse sentido, expeça-se carta de arrematação em favor dos arrematantes certificados no auto de id. 130478181. 4.Intimem-se as Recuperandas para que se manifestem sobre o resultado do leilão do veículo modelo TIGUAN. 5.Quanto às demais petições pendentes de análise, dê-se vista ao AJ e ao MP

25/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Defiro, na forma requerida.

26/07/2024 (CJ): Publicada intimação - Digam as partes sobre a certidão de id. 302.

01/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Dispensado o Relatório na forma do Artigo 38 da Lei 9.099/95. A presente execução trata de créditos concursais em desfavor da executada AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL(processo 0803087-20.2023.8.19.0001). Considerando a liquidez do crédito, conforme conta da parte exequente que não foi objeto de embargos de devedor, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com base no Artigo 53, Â§4º c/c 51, Â§1º da Lei 9.099/95. Sem custas, ante expressa previsão legal. Publique-se. Expeça-se certidão de crédito, nos termos dos Enunciados 75 e 76 do FONAJE.Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

05/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Diante dos termos do despacho de id. 574, nada a prover.

05/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Pelo exposto, homologo a desistência requerida, na forma dos artigos 932, III, do CPC, prejudicado o presente recurso.

06/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Intime-se o Administrador Judicial, para apresentação de eventual manifestação.

06/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Pelo exposto, homologo a desistência requerida, na forma dos artigos 932, III, do CPC, prejudicado o presente recurso.

07/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Pelo exposto, homologo a desistência requerida, na forma dos artigos 932, III, do CPC, prejudicado o presente recurso.

08/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Pelo exposto, homologo a desistência requerida, na forma dos artigos 932, III, do CPC, prejudicado o presente recurso.

09/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Isso posto, deixo de conhecer o recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

13/08/2024 (CJ): Publicada intimação - Indexador 104. Ciente. Nada a prover. Aguarde-se em Secretaria a finalização do prazo recursal (Indexador 99).

20/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Isso posto, deixo de conhecer o recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

21/08/2024 (CJ): Publicada intimação - Intime-se o administrador judicial para manifestação.

30/08/2024 (CJ): Publicada intimação - Isso posto, deixo de conhecer o recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

30/08/2024 (CJ): Publicada intimação – Ante a decisão do Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, que deferiu o pedido de recuperação judicial das sociedades AMERICANAS S.A., sediada na cidade do Rio de Janeiro; B2W DIGITAL LUX S.A.R.L.; JSM GLOBAL S.A.R.L e ST IMPORTAÇÔES LTDA, em conjunto denominadas como "GRUPO AMERICANAS", SUSPENDO a presente execução, na forma do art. 6º, Â§ 4º da Lei nº 11.101/2005, pelo prazo de 180 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação.\par \pard Aguarde-se no arquivo.

05/09/2024 (CJ): Publicada intimação – Oficie-se, com urgência, em resposta ao expediente de id. 138754736, conforme minuta que segue.

06/09/2024 (CJ): Publicada intimação – EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, no valor acima mencionado, com a devida ressalva de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial para correta dedução nos autos do processo número 0803087-20.2023.8.19.0001.\par \pard Havendo depósito (s) realizado (s) pela parte integrante do Grupo OI/SA ou resultado de penhora em seu patrimônio, EXPEÇA(M) SE MANDADO (S) DE PAGAMENTO (S) EM FAVOR DA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO.\par \pard Intime-se a parte exequente e, se for o caso, a parte executada, para em cinco dias, recolherem a certidão de crédito e mandado (s) de pagamento (s) na serventia deste juízo.\par \pard Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

11/09/2024 (CJ): Publicada intimação – Vistos etc. Não há que se falar em impugnação ao cumprimento de sentença, vez que se trata de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Não obstante, tendo em vista a satisfação pela parte executada do objeto da presente demanda de forma extrajudicial, bem como o cumprimento da Carta de Vênia, conforme documentos de indexador 529/530, Julgo Extinta a presente execução, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil. Considerando que o valor penhorado não pode mais ser desbloqueado, visto que já foi transferido e a empresa executada se encontra em recuperação judicial, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que coloque à disposição do Juízo da 4ª Vara Empresarial, processo nº 0803087-20.2023.8.19.0001, o valor remanescente de R$ 56.652,66 e acréscimos legais disponível na conta judicial nº 2100120929044, bem como oficie-se o respectivo Juízo Empresarial, a fim de comunicar a mencionada transferência do crédito. Após, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I.

12/09/2024 (CJ): Publicada intimação – Id. 929 - Nada a prover.

13/09/2024 (CJ): Publicada intimação – Ids. 160 e 169 - Digam as partes.

16/09/2024 (CJ): Publicada intimação – 2 - Assim, intime-se a parte exequente para que, em 5 (cinco) dias, junte memória discriminada de débito atualizada até 19/01/2023. 3 - Com a vinda da memória de débito do credor, intime-se a parte executada para que sobre ela se manifeste no mesmo prazo fixado no item anterior. 4 - Havendo concordância, certifique-se e, independentemente de nova conclusão, expeça-se certidão de crédito em favor do exequente para fins de habilitação junto ao juízo universal da recuperação. 5 - Em seguida, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se.

16/09/2024 (CJ): Publicada intimação – Autor, ressalvados os acréscimos devidos, a serem computados no âmbito da Recuperação Judicial quando do efetivo pagamento. Fica ressalvado de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial para correta dedução nos autos do processo número 0803087-20.2023.8.19.0001. Havendo depósito (s) realizado (s) pela parte integrante do LOJAS AMERICANAS S/A ou resultado de penhora em seu patrimônio, EXPEÇA(M) SE MANDADO (S) DE PAGAMENTO (S) EM FAVOR DA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO. Intime-se a parte exequente e, se for o caso, a parte executada, para em cinco dias, recolherem a certidão de crédito e mandado (s) de pagamento (s) na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

17/09/2024 (CJ): Publicada intimação – Ids 141471780 e 142265323: Em resposta, foram prestadas as informações através dos ofícios que seguem. Ao cartório para encaminhamento.

19/09/2024 (CJ): Publicada intimação – 1 - Torno sem efeito a certidão de crédito expedida no Id 111856204; 2 - AO CARTÓRIO, a fim de expedir uma nova, fazendo constar o número correto do processo de recuperação judicial da ré, conforme consta da sentença do Id 101469529, qual seja, nº 0803087-20.2023.8.19.0001, e não nº 0203711-65.2016.8.19.0001; 3 - Após, nada mais sendo requerido em 5 dias, dê-se baixa e arquivem-se.

23/09/2024 (CJ): Publicada intimação – Faço público, de ordem do EXMO. SR. DES. CLAUDIO DE MELLO TAVARES , PRESIDENTE DA(O) DÉCIMA OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (antiga DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) deste TRIBUNAL DE JUSTICA, que serão julgados em sessão virtual no próximo dia 08/10/2024, terça-feira.

26/09/2024 (CJ): Publicada intimação - Faço público, de ordem do EXMO. SR. DES. CLAUDIO DE MELLO TAVARES , PRESIDENTE da(o) DÉCIMA OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (antiga décima QUINTA CÂMARA CÍVEL) deste TRIBUNAL DE JUSTICA, que serão julgados em sessão virtual no próximo dia 15/10/2024, terça-feira.

02/10/2024 (CJ): Publicada intimação – Dê-se vista ao administrador judicial.

03/10/2024 (CJ): Publicada intimação – Fica ressalvado de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial para correta dedução nos autos do processo número 0803087-20.2023.8.19.0001. Havendo depósito (s) realizado (s) pela parte integrante do LOJAS AMERICANAS S/A ou resultado de penhora em seu patrimônio, EXPEÇA(M) SE MANDADO (S) DE PAGAMENTO (S) EM FAVOR DA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO. Intime-se a parte exequente e, se for o caso, a parte executada, para em cinco dias, recolherem a certidão de crédito e mandado (s) de pagamento (s) na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

08/10/2024 (CJ): Publicada intimação – Id. 1427 - Defiro.

09/10/2024 (CJ): Publicada intimação - Tendo em vista a informação de que a parte ré Americanas está em Recuperação Judicial em ação distribuída para a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, nº 0803087-20.2023.8.19.0001, bem como que crédito objeto desta execução classifica-se como concursal, JULGO EXTINTA a presente execução. Expeça-se certidão de crédito para que a exequente possa se habilitar no referido processo, caso assim queira. Transitado em julgado, arquivem-se.

10/10/2024 (CJ): Publicada intimação - Id. 166: mantenha-se a data da sessão de julgamento virtual, diante da objeção realizada de maneira extemporânea - art. 97, III RITJRJ.

10/10/2024 (CJ): Publicada intimação - Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator.

22/10/2024 (CJ): Publicada intimação – Fica ressalvado de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial para correta dedução nos autos do processo número 0803087-20.2023.8.19.0001. Havendo depósito (s) realizado (s) pela parte integrante do LOJAS AMERICANAS S/A ou resultado de penhora em seu patrimônio, EXPEÇA(M) SE MANDADO (S) DE PAGAMENTO (S) EM FAVOR DA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO. Intime-se a parte exequente e, se for o caso, a parte executada, para em cinco dias, recolherem a certidão de crédito e mandado (s) de pagamento (s) na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

30/10/2024 (CJ): Publicada intimação – Considerando a decisão proferida em 19/1/2023 pelo juiz da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, nos autos de nº 0803087-20.2023.8.19.0001, que deferiu o processamento da recuperação judicial da sociedade da qual faz parte a empresa ré LOJAS AMERICANAS S.A., a fim de possibilitar o pedido de habilitação do crédito no concurso de credores, conforme requerido em id retro, intime-se a parte autora para juntar planilha de cálculos, em relação ao saldo devido, que deverá ser atualizada até a data do pedido da referida recuperação, no prazo de 10 dias.

30/10/2024 (CJ): Publicada intimação – Trata-se de execução judicial, estando, o réu em recuperação judicial no Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo distribuído sob o nº 0803087 - 20.2023.8.19.0001, havendo entendimento pacífico que o Juízo da Recuperação é o competente para os atos de execução. Assim, outra solução não há que a extinção, com a expedição de certidão/carta de crédito, em querendo. Isto posto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no disposto no art. 53 ,Â§ 4Â° ,da lei 9.099/95, determinando o arquivamento do feito. Expeça-se certidão de crédito.

11/11/2024 (CJ): Publicada intimação – Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, no valor liquidado neste feito, com a devida ressalva de que eventuais acordos extrajudiciais celebrados entre as partes e quantias já recebidas deverão ser verificados pelo Administrador Judicial para correta dedução nos autos do processo número 0803087-20.2023.8.19.0001. Intime-se a parte exequente

para em cinco dias, recolher a certidão de crédito na serventia deste juízo. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

14/11/2024 (CJ): Publicada intimação – De toda sorte, ante ao teor das alegações e da litigiosidade instaurada pela controvérsia, em atenção as decisões já anteriormente proferida nestes autos, notadamente a decisão de id. 42645587 “item 12”, determino que o requerimento formulado pelos credores “bondholders” seja imediatamente autuado em apartado, de forma incidental, com garantia do contraditório e ampla defesa das partes envolvidas, além da participação do Administrador Judicial e Ministério Público. Desta forma determino que o Cartório promova o desentranhamento das petições 146163956 e 128869145, promovendo sua autuação em incidente apartado, devendo ser certificada sua instauração, com indicação de seu número de autuação, nestes autos principais, para ciência de todos os interessados. Sem prejuízo, intime-se à A.J imediatamente acerca do incidente, conferindo prazo de 5 dias para manifestação. Após, ao MP e voltem concluso para decisão. 8)Tudo cumprido, voltem esses autos conclusos para análise das demais questões.

22/01/2025 (CJ): Publicada intimação – Desta forma, considerando a transferência dos créditos dos requerentes para este feito, bem como, diante da previsão de manutenção das condições originais de pagamento dos credores da classe I, titulares de créditos trabalhistas, de natureza alimentar, defiro9 o pedido formulado pela credora, para determinar a expedição de mandado de pagamento para a transferência dos créditos reclamados, diretamente para a conta corrente informada pela mesma. Intime-se a requerente, as Recuperandas e A.J., para ciência desta decisão. 111)Id. 161375892 – Às Recuperandas para que regularizem as questões certificadas pelo r. cartório.

14/02/2025 (CJ): Publicada intimação – Tendo em vista que esta Magistrada está em exercício nesta serventia, vaga, desde 19/12/2024, e considerando a publicação no D.J.E de 13/02/2025, que deu publicidade ao Edital CGJ 04/2025 acerca da inspeção presencial nas 7 (sete) Varas Empresariais, a ser realizada por Juízes Auxiliares da Corregedoria, a partir de 19/02/2025, DETERMINO: 1 - Intimem-se, por telefone, certificando-se, os Administradores Judiciais nomeados para que juntem aos autos, em 72 (setenta e duas) horas, relatório atualizado do andamento processual e relatório acerca dos serviços prestados desde a nomeação até a presente data. 2 - Ao cartório para certificar se os setores responsáveis estão cientes das referidas nomeações. Em caso negativo, promova, com urgência, a informação das nomeações, certificando-se.

01/04/2025 (CJ): Publicada intimação – Ao Cartório para encaminhar os oficios para os Orgãos Competentes com urgência, devendo juntar os respectivos comprovantes.

23/05/2025 (CJ): Publicada intimação - Cumpra-se o acórdão. À Serventia para que proceda com a transferência do valor remanescente exequendo depositado no feito para a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, nos autos do processo n. 0803087-20.2023.8.19.0001, a fim de possibilitar a habilitação de crédito .

27/05/2025 (CJ): Publicada intimação - Id. 75: cumpra-se.

02/06/2025 (CJ): Publicada intimação - ISTO POSTO, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 51,II DA LEI 9099/95, C/C ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 E ARTIGO 925 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO. Transitada em julgado a presente sentença, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE, no valor de R$ 20.000,00, conforme sentença de índex 48621916. A incidência de correção monetária, juros de mora e multa sobre o valor da condenação dever ser apurada pelo Juízo Universal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

09/07/2025 (CJ): Publicada intimação - Registre-se nos autos a quitação, com a consequente exclusão do respectivo crédito do quadro de credores trabalhistas da recuperanda, no que se refere ao credor VANDERLAN DEMETRIO PEREIRA.

22/07/2025 (CJ): Publicada intimação - Trata-se de petição conjunta na qual a Recuperanda e IGUATEMI ESPLANADA requerem o levantamento de R$ 2.769.689,52, ora depositado pela Recuperanda nos autos da ação de consignação em pagamento (1021666-48.2021.8.26.0602), em favor de IGUATEMI ESPLANADA. Fundamentam que o pedido realizado neste Juízo Recuperacional é decorrente do acordo celebrado entre as partes no processo 1021666-48.2021.8.26.0602, no qual estabeleceram que a quantia incontroversa somente poderá ser levantada pelo credor após autorização deste Juízo. Afirma que, em casos análogos, este Juízo autorizou o levantamento por credores de valores depositados antes do pedido de recuperação judicial, cujo depósitos foram realizados com finalidade de pagamento. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, constato que a matéria objeto do pedido não é nova, sendo certo que este Juízo, anteriormente, em casos semelhantes, já pode se manifestar sobre o tema. Logo, desnecessária manifestação da Administração Judicial e do Ministério Público. Quanto ao mérito, considerando que o valor objeto do acordo celebrado entre o Grupo Americanas e o credor é decorrente de depósito realizado antes do pedido da recuperação judicial, entendo que a quantia não deve se sujeitar à esta recuperação judicial. Tal fato se deve porque as quantias, depositadas em Juízo, antes do pedido de recuperação judicial, já não mais integravam o patrimônio da recuperanda no pedido de recuperação judicial e, por decorrência lógica, não foram utilizadas como parâmetro para o laudo de viabilidade econômico financeiro e para a aprovação do PRJ pelos credores. Isto posto, autorizo que o credor IGUATEMI ESPLANADA levante a quantia de R$ 2.769.689,52 depositada pela Recuperanda nos autos da ação de consignação em pagamento (1021666-48.2021.8.26.0602). A presente Decisão vale como ofício para que o credor possa peticionar diretamente no processo 1021666-48.2021.8.26.0602 para requerer o levantamento da quantia. 2 - INDEX: 192801517 (PET. JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA.) Não obstante as razões expostas pela credora acerca de seu direito, entendo que, nos termos dos artigos 9º e 10º do CPC, deve ser possibilitado o contraditório prévio à Recuperanda e, ainda, as manifestações da Administração Judicial e do Ministério Público. Dessa forma, intime-se a recuperanda, por telefone, para que se manifeste no prazo de 48 (quarenta e oito) horas acerca do pedido formulado por JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA em index: 192801517. Decorrido o prazo da recuperanda, com ou sem manifestação, determino a intimação da Administração Judicial, por telefone, para que se manifeste no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Decorrido o prazo da Administração Judicial, com ou sem manifestação, ao Ministério Público para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte imediatamente concluso para Decisão. 3 -Observo diversos ofícios no feito sem a

devida manifestação da Administração Judicial. Assim, nos termos do artigo 22, inciso I, "m" da Lei 11.101/05, determino que a Administração Judicial responda a todos os ofícios pendentes diretamente nos respectivos Juízos oficiantes, devendo, posteriormente, peticionar neste feito comprovando o cumprimento.

17/10/2025 (CJ): Publicada intimação - DESPACHO Processo:0803087-20.2023.8.19.0001 Classe:RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) AUTOR: AMERICANAS S.A RÉU: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 1 - Pedidos de habilitação dos patronos nos autos Inicialmente, indefiro todos os pedidos de habilitação dos patronos, uma vez que, em demanda recuperacional, não há intimações específicas, mas apenas chamamentos gerais aos credores, realizados por meio da publicação de editais e de avisos. 2 - Pedidos de habilitação de crédito formulados nos autos principais da Recuperação Judicial Indefiro as habilitações de crédito requeridas e determino seu desentranhamento dos autos, considerando a decisão no id. 42645587, itens 11, 12 e 13 e ato ordinatório no id.200548385.Os incidentes de habilitação e impugnação de crédito devem ser distribuídos por dependência e processados nos termos dos arts. 9º e seguintes da Lei n.º 11.101/2005. Antes da distribuição do incidente, o credor deverá consultar a lista de credores nowebsitedo Administrador Judicial, de modo a verificar se o crédito já não se encontra devidamente listado, o que afasta o interesse processual para o ingresso da habilitação. 3 - Ofícios encaminhados por outros Juízos Determino que a Administração Judicial responda a todos os ofícios pendentes diretamente nos respectivos Juízos oficiantes, devendo, posteriormente, peticionar neste feito comprovando o cumprimento, nos termos do artigo 22, inciso I, "m" da Lei 11.101/05. Deve o AJ demonstrar, em especial, o cumprimento dos ofícios nos ids. 162716749, 162744213, 162746007, 162750962, 162754240, 162757751, 162990530, 162993348, 162994491, 162994491, 163002755, 163002788, 163005279, 163385056, 163666218, 164898123, 165130142, 165589670, 166390554, 166959166, 166961194, 167488014, 168917263, 168926476, 168929237, 168945423, 169552764, 169929458, 169943775, 170222642, 170297666, 171505433, 171508734, 172171319, 172172429, 172173387, 172253297, 172490340, 173850041, 174863757, 175092482, 176551696, 176673477, 176674671, 176742993, 176751155, 176818488, 176818499, 177102650, 177356043, 177842435, 178023543, 178025198, 178026760, 178026783, 178028705, 178437853, 178763858, 178763895, 179138294, 179280758, 179282478, 179393393, 179393393, 179655239, 179775965, 179951814, 179951839, 180443559, 180690878, 181294723, 181349887, 182174351, 182851345, 183007127, 183957417, 183960446, 183962998, 184246675, 184696763, 184696789, 184699547, 185444049, 185990790, 186389810, 186815008, 187840383, 187842210, 187848094, 187861216, 188379731, 189723083, 191583748, 191586826, 191637806, 191662648, 191720670, 191720673, 192761744, 193576956, 194134951, 194861974, 194863605, 195815476, 195815476, 196493037, 197886597, 197888307, 199628271, 199947871, 201055150, 201062843, 201065839, 201065841, 201504509, 201065841, 201065841, 201504509, 201500586, 201502333, 201508162, 201824390, 201827537, 203050723, 203504364, 203854458, 205214020, 205656274, 207114654, 208017622, 208017634, 208519516, 215202578, 215245115, 215261162, 215284179, 216044816, 216077227, 216083387, 217176331, 217222347, 217193660, 217695560, 218163911, 219200327, 221908876, 221908879, 221908881, 222024682, 222027752, 222027773, 222031540, 222036670, 222042412, 222046470, 222050390, 222053089, 224501555, 224501559, 224501564, 224501570, 224527357, 226065238, 227643538, 227643543, 228498924, 228686003, 228686028, 228883671, 228883675, 228883679, 228883684, 231271521, 231311311. 4 - Para manifestação do Administrador Judicial Deve, ainda, o Administrador Judicial manifestar-se sobre os requerimentos nos ids. 161751542, 162091439, 162801469, 162841968, 162905853, 165746374, 171860280, 166791830, 166912342, 91347819, 167818661, 168963646, 109906527, 170685091, 171275952, 171860280, 172257558, 172619590, 172969380, 173355821, 174574170, 175264051, 175278505, 175504828, 176030265, 177461238, 179037009, 179150456, 179715113, 180757794, 181403642, 181432630, 181496163, 181498861, 182398445, 183153785, 183746478, 184610797, 185968477, 186764557, 186778302, 187016450, 187260614, 188855223, 190016798, 190194197, 190602762, 190867174, 191158232, 192801517, 195327496, 198184948, 198188150, 201120478, 202705489, 205196484, 206619028, 206918376, 207612098, 207784828, 208420944, 208822265, 208831301, 209463339, 210626291, 210999379, 211600019, 211708419, 212701577, 214474351, 216575433, 217177845, 218884592, 219681980, 222949709, 223216511, 224496830, 224496839, 224496843, 224501555, 225886963, 226290258, 226567214, 228553175, 228877356, 229362430, 229882577, 229962069, 231027370, 128876590 e 128876591. Ressalte-se que a Recuperanda apresentou petições nos ids. 128872541, 128872546, 189737758, 128874649, 128876551, 222949745, 128876552, devendo o Administrador Judicial sobre elas se manifestar. 5 - À serventia Cumpra-se o requerido pela Colenda 18ª Câmara de Direito Privado no id.185990790.

23/10/2025 (CJ): Publicada intimação - Pedidos de habilitação dos patronos nos autos Inicialmente, indefiro todos os pedidos de habilitação dos patronos, uma vez que, em demanda recuperacional, não há intimações específicas, mas apenas chamamentos gerais aos credores, realizados por meio da publicação de editais e de avisos. 2 - Pedidos de habilitação de crédito formulados nos autos principais da Recuperação Judicial Indefiro as habilitações de crédito requeridas e determino seu desentranhamento dos autos, considerando a decisão no id. 42645587, itens 11, 12 e 13 e ato ordinatório no id.200548385.Os incidentes de habilitação e impugnação de crédito devem ser distribuídos por dependência e processados nos termos dos arts. 9º e seguintes da Lei n.º 11.101/2005. Antes da distribuição do incidente, o credor deverá consultar a lista de credores nowebsitedo Administrador Judicial, de modo a verificar se o crédito já não se encontra devidamente listado, o que afasta o interesse processual para o ingresso da habilitação. 3 - Ofícios encaminhados por outros Juízos Determino que a Administração Judicial responda a todos os ofícios pendentes diretamente nos respectivos Juízos oficiantes, devendo, posteriormente, peticionar neste feito comprovando o cumprimento, nos termos do artigo 22, inciso I, "m" da Lei 11.101/05. Deve o AJ demonstrar, em especial, o cumprimento dos ofícios nos ids. 162716749, 162744213, 162746007, 162750962, 162754240, 162757751, 162990530, 162993348, 162994491, 162994491, 163002755, 163002788, 163005279, 163385056, 163666218, 164898123, 165130142, 165589670, 166390554, 166959166, 166961194, 167488014, 168917263, 168926476, 168929237, 168945423, 169552764, 169929458, 169943775, 170222642, 170297666, 171505433, 171508734, 172171319, 172172429, 172173387, 172253297, 172490340, 173850041, 174863757, 175092482, 176551696, 176673477, 176674671, 176742993, 176751155, 176818488, 176818499, 177102650, 177356043, 177842435, 178023543, 178025198, 178026760, 178026783, 178028705, 178437853, 178763858, 178763895, 179138294, 179280758, 179282478, 179393393, 179393393, 179655239, 179775965, 179951814, 179951839, 180443559, 180690878, 181294723, 181349887, 182174351, 182851345, 183007127, 183957417, 183960446, 183962998, 184246675, 184696763, 184696789, 184699547, 185444049, 185990790, 186389810, 186815008, 187840383, 187842210, 187848094, 187861216, 188379731, 189723083, 191583748, 191586826, 191637806, 191662648, 191720670, 191720673, 192761744, 193576956, 194134951, 194861974, 194863605, 195815476, 195815476, 196493037, 197886597, 197888307, 199628271,

199947871, 201055150, 201062843, 201065839, 201065841, 201504509, 201065841, 201065841, 201504509, 201500586, 201502333, 201508162, 201824390, 201827537, 203050723, 203504364, 203854458, 205214020, 205656274, 207114654, 208017622, 208017634, 208519516, 215202578, 215245115, 215261162, 215284179, 216044816, 216077227, 216083387, 217176331, 217222347, 217193660, 217695560, 218163911, 219200327, 221908876, 221908879, 221908881, 222024682, 222027752, 222027773, 222031540, 222036670, 222042412, 222046470, 222050390, 222053089, 224501555, 224501559, 224501564, 224501570, 224527357, 226065238, 227643538, 227643543, 228498924, 228686003, 228686028, 228883671, 228883675, 228883679, 228883684, 231271521, 231311311. 4 - Para manifestação do Administrador Judicial Deve, ainda, o Administrador Judicial manifestar-se sobre os requerimentos nos ids. 161751542, 162091439, 162801469, 162841968, 162905853, 165746374, 171860280, 166791830, 166912342, 91347819, 167818661, 168963646, 109906527, 170685091, 171275952, 171860280, 172257558, 172619590, 172969380, 173355821, 174574170, 175264051, 175278505, 175504828, 176030265, 177461238, 179037009, 179150456, 179715113, 180757794, 181403642, 181432630, 181496163, 181498861, 182398445, 183153785, 183746478, 184610797, 185968477, 186764557, 186778302, 187016450, 187260614, 188855223, 190016798, 190194197, 190602762, 190867174, 191158232, 192801517, 195327496, 198184948, 198188150, 201120478, 202705489, 205196484, 206619028, 206918376, 207612098, 207784828, 208420944, 208822265, 208831301, 209463339, 210626291, 210999379, 211600019, 211708419, 212701577, 214474351, 216575433, 217177845, 218884592, 219681980, 222949709, 223216511, 224496830, 224496839, 224496843, 224501555, 225886963, 226290258, 226567214, 228553175, 228877356, 229362430, 229882577, 229962069, 231027370, 128876590 e 128876591. Ressalte-se que a Recuperanda apresentou petições nos ids. 128872541, 128872546, 189737758, 128874649, 128876551, 222949745, 128876552, devendo o Administrador Judicial sobre elas se manifestar.

10/12/2025 (CJ): Publicada intimação - EM RECUPERACAO JUDICIAL 1 - Pedidos de habilitação dos patronos nos autos Inicialmente, indefiro todos os pedidos de habilitação dos patronos, uma vez que, em demanda recuperacional, não há intimações específicas, mas apenas chamamentos gerais aos credores, realizados por meio da publicação de editais e de avisos. 2 - Pedidos de habilitação de crédito formulados nos autos principais da Recuperação Judicial Indefiro as habilitações de crédito requeridas e determino seu desentranhamento dos autos, considerando a decisão no id. 42645587, itens 11, 12 e 13 e ato ordinatório no id. 200548385. Os incidentes de habilitação e impugnação de crédito devem ser distribuídos por dependência e processados nos termos dos arts. 9º e seguintes da Lei n.º 11.101/2005. Antes da distribuição do incidente, o credor deverá consultar a lista de credores nowebsitedo Administrador Judicial, de modo a verificar se o crédito já não se encontra devidamente listado, o que afasta o interesse processual para o ingresso da habilitação. 3 - Documentos não vinculados a qualquer petição Da mesma forma, impõe-se o desentranhamento dos documentos juntados no id. 244130228, uma vez que não guardam pertinência com os presentes autos, nem estão vinculados a qualquer petição. 4 - Ofícios diversos Determino que a Administração Judicial responda a todos os ofícios pendentes diretamente nos respectivos Juízos oficiantes, devendo, posteriormente, peticionar neste feito comprovando o cumprimento, nos termos do artigo 22, inciso I, "m" da Lei 11.101/05. Deve o AJ demonstrar, em especial, o cumprimento dos ofícios nos ids. 237596437, 238794651, 239193925, 242104410, 242248403, 242937409, 244596260 e 244600339. 5 - Para imediata manifestação do Ministério Público Intime-se o Ministério Público para manifestar-se, imediatamente, sobre requerimentos diversos nos autos, em especial as manifestações da Administração Judicial nos ids. 238238539 e 242340537 e da Recuperanda no id. 128916046. 6 - Para manifestação do Administrador Judicial Por fim, deve a Administração Judicial manifestar-se sobre os requerimentos nos ids. 234152828, 234262021, 234446335, 234772607, 234782704, 235455007, 239030701, 240692398, 241751676, 243820806, 244640731, 245681139, 245981996 e 247887622. Após sua juntada, remetam-se os autos imediatamente ao Ministério Público para nova manifestação, no prazo de 15 dias. 7 - Reiteração de ofícios ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal Em atenção à manifestação da Recuperanda no id. 128876590, expeçam-se novamente os ofícios ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, os quais encontram-se nos ids. 208191073 e 208191051, para que: (i) a CEF informe especificamente qual o processo de origem de cada um dos depósitos constantes da planilha, bem como para que informe sobre a existência de quaisquer outros depósitos em conta judicial vinculada os autos nº 0803087-20.2023.8.19.0001, indicando, ainda, a origem do depósito, apontando especificamente de qual processo judicial teve origem a transferência; (ii) o Banco do Brasil preste esclarecimentos em relação à sua resposta no id. 216054772, em especial para que informe, especificamente de qual processo judicial originário os valores listados foram transferidos para conta judicial vinculada a estes autos, bem como para que informe sobre a existência de quaisquer outros depósitos em conta judicial vinculada a esta recuperação judicial que tenham surgido após a última resposta, indicando, também neste caso, a origem do depósito, de modo a apontar especificamente de qual processo judicial teve origem a transferência. O ofício à CEF deve estar acompanhado da planilha no id. 231700528, e o ao Banco do Brasil, da planilha no id. 168737874 e da resposta do banco no id. 216054772.

15/12/2025 (CJ): Publicada intimação - Trata-se de requerimento formulado por JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA., objetivando a retomada do espaço comercial ocupado pelas LOJAS AMERICANAS no Flamboyant Shopping Center. Em decisão no id. 44335442, determinou-se que"os locadores dos imóveis à recuperanda se abstenham de emitir ordem de despejo, em razão de dívidas locatícias anteriores ao pedido de recuperação judicial, bem como fornecedores e parceiros com contratos em vigor, que possuem cláusulas resolutivas expressas, abstenham-se de rescindi-los diante da imperiosa necessidade da manutenção da atividade desenvolvida, para o soerguimento do Grupo Americanas". Alega que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o bem locado não integra o patrimônio da Recuperanda, devendo ser privilegiado o direito de propriedade do locador. Argumenta, ainda, que a melhor interpretação a ser conferida aos arts. 6º e 49 da Lei nº 11.101/2005 é a de que, em regra, apenas os credores de quantia líquida se submetem ao juízo de recuperação, com exclusão, dentre outros, do titular do direito de propriedade. Assinala que a Recuperanda não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprescindibilidade da manutenção de sua possa na loja situada no Flamboyant Shopping Center para o soerguimento da empresa. Por fim, noticia que foi julgado improcedente o pedido na ação renovatória promovida pela Recuperanda pelo Tribunal de Justiça de Goiás. A Recuperanda (id. 128876551) e o AJ (id. 212417855 e238238539) manifestaram-se de forma contrária ao pleito, alegando que o imóvel seria essencial à atividade das LOJAS AMERICANAS. Afirmam, ainda, que segue vigente a decisão no id. 44335442, por meio da qual sustou-se os efeitos de cláusulas resolutivas expressas em razão do ajuizamento da Recuperação Judicial. Opinou o Ministério Público (id.224810518), por sua vez, pela expedição de ofício à 13ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, informando que, tendo em vista o fim dostay period, não há mais óbice para o prosseguimento das execuções dos créditos não sujeitos a recuperação, nem qualquer impedimento para a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, desalijo, arresto, penhora ou qualquer outra espécie de contrição judicial e extrajudicial oriundas de demandas judiciais e extrajudiciais. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 6º e 49 da

Lei nº 11.101/2005, apenas credores de quantias líquidas é que estão sujeitos aos termos da Recuperação Judicial, excepcionando-se apenas o caso em que o imóvel é imprescindível ao soerguimento da Recuperanda, o que não restou demonstrado nos presentes autos. A Recuperanda possui, atualmente, 1587 lojas físicas, além de e-commerce, e a loja no Shopping Flamboyant é apenas a 44ª que gera maior lucro à empresa. Desse modo, considerando o esgotamento dostay period, bem como a aprovação do Plano de Recuperação Judicial em 26 de fevereiro de 2024, não há razão para que se mantenha a restrição determinada na decisão no id. 44335442 quanto a ordens de despejo, tendo em vista os reiterados entendimentos no sentido de que a ordem de despejo não constitui matéria de competência do juízo da recuperação judicial. Nesse sentido, foi firmada a seguinte tese pelo E. STJ, no âmbito do AgInt no EAREspnº 2726147: "1. A ordem de despejo não se submete à competência do juízo universal da recuperação judicial quando o imóvel não integrar o patrimônio da recuperanda. 2. O credor proprietário de bem imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa. 3. A ação de despejo pode prosseguir contra empresa em recuperação judicial, desde que não haja medida constritiva sobre ativos financeiros da recuperanda". (STJ, AgInt no EAREsp nº 2726147, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, D.J. 11/2/2025) Este Tribunal também possui reiterados julgados na mesma linha, conforme se pode verificar a seguir: "Agravo de instrumento. Ação de despejo por denúncia vazia. Liminar concedida. Despejo efetuado. Petição da ré informando estar em recuperação judicial. Efeito suspensivo em sede de admissibilidade de recurso especial deduzido pela recuperanda em outro feito. Decisão. Reocupação do imóvel. Reforma. Com sustentação em decisão proferida em sede de admissibilidade de recurso especial interposto pelas rés em outro processo Sorveteria 4D Carioca Eireli e Triway Comércio Participações e Empreendimentos Ltda. (Em recuperação Judicial), a primeira, que já havia sido desalijada do imóvel objeto da ação de despejo ajuizada pelas locadoras, logrou obter, bem perto de litigância de má-fé, decisão reconsiderando a interlocutória anterior que concedera a liminar inaudita altera parte, determinando o retorno da mesma ao imóvel locado. Decisão que se estribou no efeito suspensivo amplo concedido pela Terceira Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça. Imbróglio desmistificado, em sede de embargos de declaração deduzidos naqueles outros autos, a Terceira Vice-Presidência deu provimento a ditos aclaratórios, opostos pela credora das empresas em recuperação, acolhendo-os, para expressamente revogar o efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial por elas interposto, considerando que ao contrário da argumentação das recuperandas, "deferir o efeito suspensivo neste momento processual seria privilegiar uma das partes, as embargadas, inadimplentes, em detrimento da embargante", assim então definindo ausente o requisito do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Não só por isso, o presente agravo de instrumento, interposto pelas locadoras, merece ser provido. Com a devida ressalva do entendimento da magistrada, induzida a erro, no sentido de que seja pacífico que o processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão das ações que se encontram em fase conhecimento, como é o caso dos autos, a decisão agravada deve ser reformada. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Conflito de Competência nº 196941 "a Segunda Seção desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que eventuais questões concernentes à ação de despejo movida pelo proprietário em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se inserem na esfera de competência do juízo da recuperação judicial. Deveras, 'o credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial" (CC 122.440/SP, Segunda Seção, DJe 15/10/2014)', (...) o juízo recuperacional, no caso, não tem competência em relação à efetivação da ordem de despejo de bem imóvel de propriedade do locador, não merecendo ser acolhido, portanto, o presente incidente" (Rel.: Ministra Nancy Andrighi, julgamento 16.08.2023). Consoante precedentes específicos deste Tribunal de Justiça, "A ação de despejo movida pelo proprietário locador para retomada do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação e não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial". E ainda: "O princípio da preservação da empresa é mitigado diante do direito de propriedade do locador, permanecendo incólume o direito de retomada do imóvel locado, no caso de despejo, medida garantida pela Lei n. 8.245/91". Decisão reformada. Manutenção do desalijo. Recurso a que se dá provimento." (TJRJ, AI nº 0039718-62.2024.8.19.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario Assis Gonçalves, D.J. 30/4/2025) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO MOVIDA PELO PROPRIETÁRIO LOCADOR PARA RETOMADA DO IMÓVEL LOCADO À SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. NÃO SUBMISSÃO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO E AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA É MITIGADO DIANTE DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, PERMANECENDO HÍGIDO O DIREITO DE RETOMADA DO IMÓVEL LOCADO, GARANTIDO PELA LEI N. 8.245 /91. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE OS BENS CUJA ESSENCIALIDADE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL SÃO OS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA, E NÃO IMÓVEL DE TERCEIRO (AGINT NO RESP Nº 1.715.416/SP). DEMANDA ILÍQUIDA, QUE MERECE PROSSEGUIMENTO, DIANTE DO QUE CONSTA NO ART. 6º, (sec) 1º DA LRF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO." (TJRJ, AI nº 0004375-05.2024.8.19.0000, Décima Sexta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Pinto Machado, D.J. 25/4/2024) Sendo assim, revogo, a partir da presente data, os efeitos da decisão no id.44335442, em relação ao trecho que obsta a emissão de ordem de despejo em razão de dívidas locatícias anteriores ao pedido de recuperação judicial. Ante o exposto, expeça-se ofício à 13ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, informando sobre a ausência de óbice para que seja efetuada a retomada do espaço comercial ocupado pelas Lojas Americanas no Flamboyant Shopping Center.

15/12/2025 (IZ): A Extrafruti já se encontra na lista de credores, inclusive a lista já está adicionada ao GED deste processo. Os ID´s que foram referidos no processo não se tratam de petições nossas e sim de decisões/despachos que falam que eventuais impugnações não devem ser direcionadas aos autos principais, devendo ser apresentado em apartado e que as comunicações aos credores nos processos de Recuperação Judicial são realizadas por meio de avisos e editais e que não deve ser realizada juntada de mandatos ou substabelecimentos para fins de inclusão no sistema.

21/01/2026 (CJ): Publicada intimação - EM RECUPERACAO JUDICIAL 1 -ACORDO FIRMADO ENTRE O GRUPO AMERICANAS E O CONDOMÍNIO VOLUNTÁRIO ESPLANADA SHOPPING CENTER ("IGUATEMI ESPLANADA") Considerando a existência de acordo entre as partes homologado perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba - SP no âmbito do cumprimento de sentença nº 0007698-60.2024.8.26.0602, vinculado à ação consignatória nº 1021666-48.2021.8.26.0602, bem como a anuência da Administração Judicial (itens 8/10 do id. 238238539) e do Ministério Público (id. 250271259), AUTORIZO o levantamento da quantia de R$ 54.605,37 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinco reais e trinta e sete centavos) diretamente pela Recuperanda junto àquele Juízo, conforme requerido no id. 128916047. 2 - REQUERIMENTO DE ALIENAÇÃO DE BENS OCIOSOS FORMULADO PELA RECUPERANDA O GRUPO AMERICANAS informou, no id. 128874649, que realizou a desmobilização de Centro de Distribuição anteriormente localizado em São José - SC, o que gerou obrigação de reparos no local no valor de R$ 541.682,68

(quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos - id. 198528344) e obrigação de restituição ao locador da quantia de R$ 4.477,22 (quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos - id. 198530267). Assim, tendo em vista seu interesse em alienar bens móveis que estavam instalados no imóvel, como mesas, armários, etc., firmaram "Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial e Outras Avenças - CD ST/SC" junto à locadora (id. 198530268), JM CONSTRUÇÕES. Restou pactuada a dação em pagamento dos referidos bens móveis, os quais foram avaliados em R$ 546.160,00 (quinhentos e quarenta e seis mil cento e sessenta reais), o que foi feito mediante condição suspensiva, tendo em vista a necessidade de autorização deste Juízo para que ocorresse a alienação. Assim, requerem autorização judicial para a alienação, a fim de que cumpram com as obrigações pactuadas, as quais implicariam em vantagem patrimonial para a Recuperanda. Alerta a Administração Judicial que tal autorização trará vantagens à Recuperanda, considerando a preservação de seu fluxo de caixa, uma vez que permitirá que o GRUPO AMERICANAS obtenha o benefício econômico oriundo da transmudação de itens ociosos de em pagamento pelos custos apurados no distrato de contrato de locação e pela ausência dos custos com a desmobilização, transporte e guarnição dos bens ociosos. Ademais, informa a Recuperanda, no id. 128876552, que há outros bens, provenientes de lojas e centros de distribuição, além de equipamentos de tecnologia da informação e ativos originários da incorporação da VEM (id. 85016728) que se encontram ociosos e sem utilidade para sua atual operação, os quais se encontram guardados em área de cerca de 67 mil m², os quais, além de inúteis às atividades das empresas, também importam em alto custo de armazenamento de manutenção. Desse modo, o GRUPO AMERICANAS acostou aos autos planilhas nos ids. 224184928, 224184932, 224184938 e 224184941 nas quais consta discriminação dos bens que pretende alienar. Verifica-se pela leitura do Plano de Recuperação Judicial juntado aos autos que há expressa previsão na cláusula 4.1.3.4 sobre a possibilidade de alienação de bens provenientes do ativo não circulante da Recuperanda. Nessa linha, não há óbice à alienação dos bens ociosos objeto do "Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial e Outras Avenças - CD ST/SC", bem como aqueles que estão descritos e qualificados nas planilhas constantes dos ids. 224184928, 224184932, 224184938 e 224184941, manifestando o Ministério Público concordância com tal pleito no id. 250271259. Ressalte-se, ainda, que a controvérsia relativa ao descumprimento do PRJ em virtude da conversão de moeda estrangeira será objeto de deliberação na seara própria, conforme já determinado no id. 153520862, item 7, de forma que não deve prosperar o pleito dosbondholdersno id. 228553175. Por tais fundamentos, AUTORIZO as alienações requeridas pela Recuperanda, conforme art. 66 da Lei nº 11.101/05, observado o disposto no (sec)1º do referido artigo. Deve o GRUPO AMERICANAS, contudo, informar acerca das diligências efetivadas para realização dos leilões públicos, para fins de acompanhamento deste Juízo, Administrador Judicial, Ministério Público, credores e interessados. 3 - EDITAL RELATIVO À ALIENAÇÃO DA UPI UNI.CO Observa-se, ainda, que, no id. 250271259, o Ministério Público pugnou pela intimação da Administração Judicial para que se manifestasse acerca do edital retificado pela Recuperanda. Informou que, em caso de concordância da AJ, opina pela publicação do edital retificado. A Administração Judicial, por sua vez, manifestou-se favoravelmente à retificação do edital no id. 252245003. Dessa forma, considerando a anuência da Administração Judicial e do Ministério Público, publique-se o edital retificado, apresentado pela Recuperanda no id. 246017693, para a alienação da UPI UNI.CO por propostas fechadas, conforme arts. 60, 141 e 142, todos da Lei nº 11.101/2005, conforme previsto na cláusula 7.2.1(ii) do PRJ. 4 - MANIFESTAÇÃO PENDENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO Tendo em vista os inúmeros requerimentos formulados pela Administração Judicial no id. 252245003, intime-se o Ministério Público, para manifestação. Após, voltem os autos conclusos.

02/02/2026 (CJ): Publicada intimação - Diante das informações prestadas pelas Recuperandas, rerratifico o item 3 da Decisão de index: 252868335 e designo aaudiência de abertura das propostas fechadas para o dia 25/03/2026, às 15h, a ser realizada na sala de audiências da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital - RJ, localizada no endereço Av. Erasmo Braga, nº 115, sala 714, Lâmina Central. Determino: I -Que a serventia promova a imediata publicação do Edital constante no index: 256779222, com a retificação para constar a data da audiência de abertura das propostas fechadas, designada para o dia25/03/2026; II -As intimações do Ministério Público e da Fazendas Públicas, nos termos do artigo 142, (sec)7º da Lei 11.101/05; III -A intimação da Administração Judicial e das Recuperandas. 2 - INDEX: 128919804 (PET. RECUPERANDAS): Intime-se a Administração Judicial, com urgência, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de autorização para venda de ativo não circulante requerido pelas recuperandas. Com a manifestação do AJ, ao MP. 3 - INDEX: 128916048 (PET. RECUPERANDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO): Ao Embargado (JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos embargos de declaração opostos pela Recuperanda. Decorrido o prazo do embargado, com ou sem manifestação, ao AJ e ao MP para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, volte concluso.

09/02/2026 (CJ): Publicada intimação - Diante das informações prestadas pelas Recuperandas, rerratifico o item 3 da Decisão de index: 252868335 e designo aaudiência de abertura das propostas fechadas para o dia 25/03/2026, às 15h, a ser realizada na sala de audiências da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital - RJ, localizada no endereço Av. Erasmo Braga, nº 115, sala 714, Lâmina Central. Determino: I -Que a serventia promova a imediata publicação do Edital constante no index: 256779222, com a retificação para constar a data da audiência de abertura das propostas fechadas, designada para o dia25/03/2026; II -As intimações do Ministério Público e da Fazendas Públicas, nos termos do artigo 142, (sec)7º da Lei 11.101/05; III -A intimação da Administração Judicial e das Recuperandas. 2 - INDEX: 128919804 (PET. RECUPERANDAS): Intime-se a Administração Judicial, com urgência, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de autorização para venda de ativo não circulante requerido pelas recuperandas. Com a manifestação do AJ, ao MP. 3 - INDEX: 128916048 (PET. RECUPERANDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO): Ao Embargado (JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos embargos de declaração opostos pela Recuperanda. Decorrido o prazo do embargado, com ou sem manifestação, ao AJ e ao MP para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, volte concluso.

25/02/2026 (CJ): Publicada intimação - DECISÃO Processo:0803087-20.2023.8.19.0001 Classe:RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) AUTOR: AMERICANAS S.A RÉU: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 1 - Pedidos de habilitação dos patronos nos autos Inicialmente, indefiro todos os pedidos de habilitação dos patronos, uma vez que, em demanda recuperacional, não há intimações específicas, mas apenas chamamentos gerais aos credores, realizados por meio da publicação de editais e de avisos. 2 - Pedidos de habilitação de crédito formulados nos autos principais da Recuperação Judicial Indefiro as habilitações de crédito requeridas e determino seu desentranhamento dos autos, considerando a decisão no id. 42645587, itens 11, 12 e 13 e ato ordinatório no id. 200548385. Os incidentes de habilitação e impugnação de crédito devem ser distribuídos por dependência e processados nos termos dos arts. 9º e seguintes da Lei n.º 11.101/2005. Antes da distribuição do incidente, o credor deverá consultar a lista de credores nowebsitedo

Administrador Judicial, de modo a verificar se o crédito já não se encontra devidamente listado, o que afasta o interesse processual para o ingresso da habilitação. 3 - Para ciência e manifestação da Administração Judicial Determino que a Administração Judicial responda a todos os ofícios pendentes diretamente nos respectivos Juízos oficiantes, devendo, posteriormente, peticionar neste feito comprovando o cumprimento, nos termos do artigo 22, inciso I, "m" da Lei 11.101/05. Deve, ainda, a AJ manifestar-se sobre o que consta nos ids. 245981996, 187402673, 256301857, 249062123, 252073831, 255048946, 256301853, 256301859, 256301863, 256301870, 256301883, 256301893, 256298828, 256298831, 256298835, 256298839, 256298839, 256298850, 256310937, 256310939, 256355151, 256372489, 256613718, 256624319, 256624322, 256624332, 256624342, 256674796, 256674799, 256678452, 256678456, 256678457, 256678469, 256678472, 256678475, 258154116, 258154121, 258154112, 258154114, 258182369, 259445038, 259445039, 259445042, 259445043, 259445046, 260167972 e 262410085. 4 - Manifestação da AJ no id. 238238539 e do MP no id. 250271259 Intime-se a Recuperanda para: (i) ciência quanto aos créditos oriundos dos juízos trabalhistas e transferidos para conta judicial vinculada aos presentes autos; (ii) ciência sobre os dados bancários apresentados nestes autos; (iii) prestar esclarecimentos sobre o pagamento do crédito da credora L. P. CUNHA PERITOS SEGUROS EIRELI; (iv) manifestação sobre as questões arguidas por AGROPECUÁRIA PRATA TIBERY LTDA. no id. 162905853; (v) manifestação acerca dos requerimentos nos ids. 161751542, 198184948 e 205196484; (vi) manifestação sobre o requerimento de levantamento de R$ 566.647,36 em favor de ACAPURANA PARTICIPAÇÕES S.A. nos ids. 223216511, 224496839 e 224496843; (vii) manifestação quanto à cessão noticiada no id. 190867174; (viii) manifestação quanto ao requerido pela credora EDIÇÕES SM LTDA. no id. 168963646; (ix) manifestação quanto aos pleitos nos ids. 172619590 e 202705489; (x) manifestação quanto ao requerido no id. 186778302; (xi) prestar esclarecimentos quanto a eventual pagamento efetuado no juízo de origem em relação ao requerido no id. 19994871; (xii) prestar esclarecimentos quanto ao informado nos ids. 185444049, 191583748 e 208017622; (xiii) manifestação quanto às informações de atos de constrição nos ids. 162757751, 162994491, 163002755, 163005279, 166390554, 178023543, 178026760, 179282478, 179951839, 184246675, 1846699547, 187861216, 191586826, 196493037, 203504364, 205656274, 215202578, 215245115, 215261162, 216077227, 218163911, 22205308, 227643538 e 228686003; (xiv) manifestação quanto aos débitos tributários informados nos ids. 171860280, 206918376. Intimem-se as credoras VALENTE - ME e HITSS DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. para que se manifestem sobre o exposto pela Recuperanda no id. 128872546. Defiro os levantamentos requeridos pelos credores nos ids. 162841968, 170685091, 172969380, 175278505, 175504828, 177461238, 179037009, 182398445, 186764557, 187260614, 195327496, 210626291, 211708419, 219681980, 222949709, 228877356, 222949745, 216575433 e 210999379, nos valores indicados na planilha no id. 121235729, observando a serventia os cuidados de praxe. Ciência à AJ. Expeçam-se as cartas de arrematação, conforme requerido nos ids. 162091439, 167818661, 180757794, 201120478, observando a serventia as cautelas de praxe. Em relação aos requerimentos nos ids. 225886963, 171275952 e 217177845, manifeste-se especificamente o Ministério Público. Autue-se em apartado incidente relativo aos ids. 165746374 e 209463339, em cumprimento à decisão no id. 153520862. 5 - Embargos de declaração opostos pela Recuperanda em face da decisão no id. 251228575 Trata-se de embargos de declaração opostos pela Recuperanda no id. 128916048, com fulcro no art. 1022, I e II, do CPC, em face da decisão no id. 251228575, por meio da qual revogou-se a decisão no id. 44335442, em relação ao trecho que obsta a emissão de ordem de despejo em razão de dívidas locatícias anteriores ao pedido de recuperação judicial. A embargante afirma que este Juízo teria incorrido em omissão, uma vez que deixou de condenar a embargada em honorários advocatícios, tendo em vista a sua ausência de resistência do pleito autoral. Contrarrazões da embargada no id. 262008145. Não deve prosperar a pretensão da embargante. Não se vislumbra qualquer vício na decisão capaz de gerar a sua reforma, sendo certo que o mero inconformismo com o julgado não é compatível com a via dos embargos de declaração, recurso utilizado apenas para sanar casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nesse sentido, observa-se que a decisão foi expressa ao permitir o despejo, tendo em vista tratar-se de ponto comercial não essencial à operação da Recuperanda, no entendimento deste juízo, com respaldo em outros julgados deste E. Tribunal e em precedente do E. STJ. Cumpre destacar, ainda, que o v. acórdão é claro ao considerar aquele ponto comercial específico - relativo a loja com quase 5.000 m² e com faturamento de quase R$ 300 milhões - essencial às atividades da Recuperanda. No presente caso, contudo, entendeu-se que não houve a comprovação de tal imprescindibilidade. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já enfrentadas pelo julgador. Ante o exposto, recebo os embargos de declaração, tendo em vista sua tempestividade, e rejeito-os, com base no art. 1022 do CPC. 6 - Manifestação do AJ no id. 252245003 Intime-se a Recuperanda para manifestação: (i) sobre os dados bancários informados nos ids. 234262021, 234446335, 245681139 e 247887622; (ii) sobre os requerimentos nos ids. 241751676 e 235455007 Considerando que, conforme indicado pela AJ, a questão levantada no id. 234152828 é objeto de incidente processual específico, será proferida decisão no âmbito do próprio incidente. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que verifique se foi efetuada a transferência da quantia em favor do peticionante do id. 240692398, em atenção ao ofício de id. 216556998. Expeça-se mandado de pagamento, conforme requerido no id. 243820806, tendo em vista que já houve seu deferimento no item 110 da decisão de id. 162803938, devendo a serventia observar as cautelas de praxe. Manifeste-se o Ministério Público em relação aos requerimentos nos ids. 234772607, 245981996, 244640731 e 239030701. 7 - Alienação de bens do ativo não circulante (id. 128919804) O GRUPO AMERICANAS informou, no id. 128919804, que recebeu proposta para venda dos direitos sobre o fundo de comércio de loja localizada na Av. Nilo Peçanha, 145, Duque de Caxias/RJ - onde atualmente opera loja deficitária - no valor de R$ 13.500.000,00. Assim, requer autorização judicial para a alienação, a fim de que cumpram com as obrigações pactuadas, as quais implicariam em vantagem patrimonial para a Recuperanda. A Administração Judicial manifestou-se favoravelmente ao pleito no id. 262232526, uma vez que, no seu entendimento, a proposta se mostrou adequada e vantajosa ao processo recuperacional do GRUPO AMERICANAS, em especial por se tratar de loja deficitária. No mesmo sentido, o Ministério Público, conforme consta no id. 260228981. Alerta a Administração Judicial que tal autorização trará vantagens à Recuperanda, considerando a preservação de seu fluxo de caixa, uma vez que permitirá que o GRUPO AMERICANAS obtenha o benefício econômico oriundo da transmudação de itens ociosos de em pagamento pelos custos apurados no distrato de contrato de locação e pela ausência dos custos com a desmobilização, transporte e guarnição dos bens ociosos. Verifica-se pela leitura do Plano de Recuperação Judicial juntado aos autos que há expressa previsão na cláusula 4.1.3.4 sobre a possibilidade de alienação de bens provenientes do ativo não circulante da Recuperanda. Nessa linha, não há óbice à alienação do fundo de comércio de loja localizada na Av. Nilo Peçanha, 145, Duque de Caxias/RJ. Por tais fundamentos, AUTORIZO as alienações requeridas pela Recuperanda, conforme art. 66 da Lei nº 11.101/05, observado o disposto no (sec)1º do referido artigo. Deve o GRUPO AMERICANAS, contudo, informar acerca da formalização do contrato de compra e venda, para fins de acompanhamento deste Juízo, Administrador Judicial, Ministério Público, credores e interessados. 8 - Da habilitação de crédito no id. 253836812 Conforme consta reiteradamente nos despachos proferidos por este Juízo, habilitações de crédito efetuadas por meio de mera petição nos autos principais desta Recuperação Judicial são desentranhadas dos autos, tendo em vista a decisão no id. 42645587,

itens 11, 12 e 13 e ato ordinatório no id. 200548385. Os incidentes de habilitação e impugnação de crédito devem ser distribuídos por dependência e processados nos termos dos arts. 9º e seguintes da Lei n.º 11.101/2005. Assim, nada a prover no âmbito destes autos. 9 - Embargos de declaração de credores em face de decisão no id. 252868335 Considerando os embargos de declaração opostos por AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., FARALLON LATIN AMERICA INVESTMENTS LTDA., LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA., MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS, PATRIA FINANCE LIMITED, PATRIA INVESTMENTS UK LIMITED, SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA., XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. E XP INTERNATIONAL FUND SPC no id. 259851439, intime-se a embargada para apresentar contrarrazões. Após, à Administração Judicial e ao Ministério Público. 10 - Embargos de declaração de CUPONOMIA DIVULGAÇÃO VIRTUAL LTDA. no id. 212701577 À Recuperanda, para manifestação. 11 - Embargos de declaração opostos por JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS LTDA. no id. 109906527 À Recuperanda, para manifestação. 12 - Pedidos de enquadramento em modalidades de pagamento previstas no PRJ nos ids. 181403642, 181496163 e 181498861 À Recuperanda, para esclarecimentos. Após, à AJ e ao MP. 13 - Manifestação da AJ no id. 262232526 Intime-se a Recuperanda para manifestar-se: (i) quanto às transferências noticiadas nestes autos; (ii) quanto aos ofícios por meio dos quais comunicou-se constrições de bens de seu patrimônio (ids. 256298839, 256678472 e 256678475); (iii) quanto ao ofício no id. 31cfdae. Ademais, deve o GRUPO AMERICANAS efetuar as diligências cabíveis em relação ao informado nos ids. 256301870, 256678469 e 256298850. Certifique a serventia se foi recebido o depósito judicial mencionado no id. 259445039.

03/03/2026 (IZ): Analisei os ID's do item 4 da Decisão de ID 263107948 e não encontrei nada relacionado à Extrafruti ou ao escritório.

31/03/2026 (CJ): Publicada intimação - DESPACHO Processo:0803087-20.2023.8.19.0001 Classe:RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) AUTOR: AMERICANAS S.A RÉU: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Considerando a urgência inerente à questão,cumpra-se a r. decisão da Exma. Desembargadora relatora da Décima Oitava Câmara de Direito Privado (id.267805832), com a imediata expedição de ofícios informando sobre o deferimento da tutela nos autos do Agravo de Instrumento nº 0012746-84.2026.8.19.0000. Após, voltem os autos conclusos para análise das demais questões pendentes.

08/04/2026 (CJ): Publicada intimação - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("B2W"), JSM GLOBAL S.À.R.L - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("JSM"), ST IMPORTAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("ST" e, em conjunto com Americanas, B2W e JSM, "Grupo Americanas" ou "Devedoras" ou "Recuperandas"), em petição conjunta, requerendo a reconsideração da decisão proferida em audiência (index: 271841490), que desclassificou a requerente do processo competitivo (UPI Uni.Co) e, por consequência, declarou como vencedora a proposta do Stalking Horse FAN STORE ENTRETENIMENTO S.A e homologou a alienação da UPI Uni.Co. No mesmo sentido, Solver Soluções Críticas Ltda., index: 272369213, apresentou impugnação nos termos do artigo 143 da Lei nº 11.101/2005, em face da referida decisão. Fan Store, por sua vez, manifestou-se no index: 272915044, requerendo la rejeição da impugnação ao processo competitivo, ocasião em que destacou a ausência de caução. Consta, ainda, certificação cartorária (index: 219224490) informando a tempestividade da impugnação apresentada; o depósito impontual da caução; e a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0021154-64.2026.8.19.0000, que indeferiu o efeito suspensivo. É o relatório do necessário para fins de prolação de decisão. Preliminarmente, é imperioso consignar que a impugnante (SOLVER SOLUÇÕES CRÍTICAS LTDA), em evidente descompromisso com os ditames legais, mais uma vez não respeitou o rito processual, desta feita o previsto no artigo 143, (sec)1º, da Lei nº 11.101/05, quanto à obrigatoriedade de apresentação de caução. Verifica-se que a apresentação pretérita da caução, isto é, de forma intempestiva, somente ocorreu no index 273265737, após ciência do exposto pela FAN STORE. Todavia, a fim de esgotar a análise de todos os argumentos possíveis para o exame de eventuais recursos em 2ª instância, reputo necessário a análise do pedido de impugnação apresentado, haja vista que a impugnante apresentou caução antes de qualquer decisão deste Juízo. No tocante aos argumentos apresentados pela impugnante e pelos credores em pedido de reconsideração, não lhes assiste razão. Explico e fundamento. Em relação ao fundamento de risco hipotético e à lisura do processo, ratifico, conforme já exposto em assentada, que a manutenção da integridade do procedimento competitivo é imperativa. Isso porque a previsão de sigilo constante no edital tem como objetivo primordial assegurar a confidencialidade das propostas até sua abertura em audiência, evitando, assim, eventuais combinações indevidas entre proponentes, garantindo a equidade do certame e prevenindo manipulações das ações junto à bolsa de valores. Tal circunstância revela-se de tamanha relevância que as Recuperandas, em audiência, requereram a manutenção do sigilo do processo competitivo até o seu encerramento, demonstrando preocupação com eventual vazamento de informações relacionadas ao certame. Colaciono, a seguir, o requerido pelas Recuperandas em assentada: "Requerimentos prévios à abertura da audiência: pelos patronos da Recuperanda, foi requerido o sigilo do ato até a declaração da proposta vencedora,a fim de que não haja nenhum vazamento de dados relativo a esta audiência, que possa impactar no mercado de ações da B3". (GRIFEI). Sobre o requerido, este Juízo deferiu o pedido das Recuperandas, nos seguintes termos: "Em situação análoga, como no caso de Audiência na recuperação judicial do Grupo Oi, em 2024, esta Magistrada já deferiu pleito neste mesmo sentido,uma vez que eventual vazamento de informações referentes ao processo competitivo em andamento, antes de ser declarado vencedor pelo Juízo, pode trazer impactos inesperados na comercialização das ações das recuperanda na bolsa de valores.Deste modo, defiro o pleito, determinando a todos os presentes que mantenham os respectivos telefones celulares em modo avião até ordem ulterior, nesta audiência, desta Magistrada." (GRIFEI). Além disso, diferentemente do que sustenta a impugnante, sua desclassificação não decorreu de interpretação hermenêutica acerca da distinção entre envelope fechado e lacrado, mas, sim, do fato de que o envelopenão se encontrava minimamente fechado, a fim de impedir que qualquer pessoa pudesse ter acesso à proposta, antes da entrega deste à Magistrada, sem indicar que danificou o documento para ter o referido acesso. Com efeito, de forma clara e inequívoca, o envelope foi apresentado aberto, isto é, sem qualquer marca ou indício de grampo, cola, fita adesiva ou outro material que pudesse, ainda que minimamente, assegurar o fechamento da proposta. Ressalte-se que tal circunstância foi devidamente registrada em ata, constando de forma expressa: "(...)Feito este introito, cabe dizer expressamente que a advogada representante da Empresa Proponenteentregou o envelope aberto, quero dizer, sem cola, adesivo, lacre, grampo, ou seja, por qualquer meio físico que impedisse a leitura da proposta por quem quer que fosse, antes da efetiva abertura do envelope nesta audiência, o que compromete a inviolabilidade do conteúdo (....)". (GRIFEI) Tais fatos são facilmente comprovados pelas fotografias retiradas por esta Magistrada em Juízo e devidamente analisadas por todos os presentes. Para afastar qualquer dúvida acerca da ausência de fechamento do envelope entregue, destaco que o material físico encontra-se devidamente acautelado no gabinete do

Juízo. Logo, a afirmação da impugnante, inclusive mediante juntada de organograma com a informação de que o envelope estaria fechado, revela-se, em muito, indicativa de possível má-fé processual. No que se refere ao fundamento de inobservância do processo competitivo, este igualmente não subsiste. Conforme já decidido em audiência, não obstante o reconhecimento deste Juízo quanto à relevância do processo recuperacional, a observância das regras editalícias é de suma importância, porquanto vincula as partes ao cumprimento dos preceitos estabelecidos. Friso, ainda, que em momento oportuno nenhuma das partes apresentou impugnação à cláusula 3.5 do Edital, a qual estabeleceu, de forma expressa, a necessidade de apresentação da proposta em envelope lacrado/fechado. Portanto, os termos do edital, sob a alegação de violação ao processo competitivo, não podem ser mitigados, haja vista que o descumprimento das regras estabelecidas gera consequências diretas sobre a imparcialidade deste Juízo e a lisura do certame, conforme amplamente discutido em audiência e em outras oportunidades. Quanto aos fundamentos de ausência de prejuízo, inobservância do processo competitivo e desproporcionalidade da medida, igualmente não merecem acolhimento. Conforme já amplamente exposto por esta Magistrada, em que pese a sensibilidade quanto ao melhor interesse dos credores, é certo que a realização de um processo competitivo íntegro, equânime e previsível se revela de suma importância para a segurança jurídica. Colaciono, a seguir, a fundamentação desta Magistrada constante em ata da referida audiência sobre o ponto em comento: " (...) Não custa lembrar, como já diz a jurisprudência pacífica deste TJRJ e dos Tribunais Superiores, que "o edital faz lei entre as partes". Quiçá, neste caso, que envolve um grande processo competitivo de uma empresa de renome em Recuperação Judicial.Ainda, vale dizer, que quando o edital previu na cláusula 3.5 não se reduz à formalidade estética ou meramente literal, mas, sim, instrumento essencial para assegurar, como já dito, que o conteúdo da proposta permanecesse inacessível até o momento da sua abertura oficial pela Juíza,com a fiscalização dos participantes e do MP, a fim de evitar qualquer risco, ainda que potencial, de conhecimento prévio, manipulação, ou quebra de isonomia entre os participantes(...)". (GRIFEI) Nesse sentido, a não desclassificação da impugnante, indubitavelmente, acarretaria prejuízo ao Stalking Horse, que tinha a obrigação de cobrir a proposta, razão pela qual não compete a este Juízo, diante da patente violação aos ditames do Edital, compelir a proponente Stalking Horse a cobrir oferta apresentada por sociedade empresária que não respeitou o processo competitivo. Entendimento diverso, por certo, geraria insegurança jurídica em futuros processos competitivos, pois, sob o fundamento do melhor interesse dos credores, qualquer sociedade empresária poderia, mesmo em descumprimento ao Edital, apresentar proposta superior em audiência, valendo-se da invocação genérica de "melhor interesse dos credores" e "prevalência do processo competitivo". Questiona-se, então, qual seria a utilidade da publicação do Edital com todas as normas que objetivam assegurar a isonomia ante o amplo processo competitivo? Em relação ao argumento de ausência de sanção no Edital, conforme já exposto em assentada, a simples leitura das cláusulas 3.5 e seguintes evidencia a sanção de não conhecimento da proposta para fins competitivos, conforme transcrição do dispositivo: "3.5. Apresentação de Propostas Fechadas. Com exceção do Proponente Comprador, que apresentou a Proposta Vinculante UPI Uni.Co e está automaticamente habilitado a participar do Procedimento Competitivo, os interessados que tenham recebido a confirmação sobre sua Habilitação ("Interessados Qualificados") deverão, na Audiência Propostas UPI Uni.Co, apresentar suas propostas fechadas para aquisição da UPI Uni.Co, obrigatoriamente nos termos do formulário que constitui o Anexo VI deste Edital, devendo ser observadas as Condições Mínimas da Proposta UPI Uni.Co descritas no item 3.4 acima. 3.5.1. Os envelopes fechados deverão estar lacrados e identificados e ser entregues diretamente ao Juízo da Recuperação,que será responsável por abri-los e conferir que preenchem as Condições Mínimas. (GRIFEI) 3.5.2. Os interessados queapresentarem propostas de maneira distinta da prevista neste Edital, não utilizando o formulário que constitui o Anexo VI deste Edital ou que tenham alterado quaisquer de seus termos, não terão suas propostas consideradas para fins do Procedimento Competitivo". (GRIFEI) Conforme exposto, o Edital, diferentemente do alegado pelas peticionantes, previa expressamente a sanção de não conhecimento da proposta para fins do procedimento competitivo. Nessa linha, a impugnante, de forma redundante, busca subverter a ordem, quando, se tivesse observado atentamente as regras editalícias, teria assegurado o direito de participar do processo competitivo. É salutar destacar que, em decisão preliminar, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Leila Santos Lopes manteve a decisão proferida em audiência que desclassificou a impugnante, consoante transcrição de trecho do acórdão: "(...)A medida é imperiosa para a garantia da lisura do procedimento de alto vulto financeiro, como no caso dos autos, uma vez que o conhecimento prévio da proposta pode afastar outras possíveis proponentes, razão pela qual a regra não opera no interesse exclusivo da agravante, mas da recuperanda e da própria finalidade da recuperação judicial (...)" (GRIFEI) " (...) Destarte,o descumprimento das regras formais do edital, como lacre incorreto, envelope aberto ou falta de documentação exigida, autoriza o juízo da recuperação a desclassificar a proposta, independentemente do valor ofertado. Não se afigura presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, o que desautoriza a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (...)" (GRIFEI) Pelo esposado, INDEFIRO a impugnação apresentada por Solver Soluções Críticas Ltda., bem como o pedido de reconsideração formulado pelos credores, confirmando a desclassificação de sua proposta, nos termos das razões acima delineadas. Intimem-se as partes para ciência desta decisão. Após a publicação da decisão, remetam-se à 2ª instâncias as informações de agravo requeridas, anexando-se as fotos retiradas em audiência e o vídeo realizado pela assessora do Juízo, após o ato e por determinação desta magistrada, que corroboraram que o referido envelope, sem ser redundante, desrespeitou às normas editalícias por ter sido entregue aberto a esta Magistrada. Publique-se. 3 - INDEX:219224490 (CERTIDÃO CARTORÁRIA): Em relação ao Agravo de Instrumento (0021154-64.2026.8.19.0000),prestei as informações em separado, mantida a Decisão em juízo de retratação.

04/05/2026 (CJ): Publicada intimação - 1 - Pedidos de habilitação dos patronos nos autos Inicialmente, indefiro todos os pedidos de habilitação dos patronos, uma vez que, em demanda recuperacional, não há intimações específicas, mas apenas chamamentos gerais aos credores, realizados por meio da publicação de editais e de avisos. 2 - Pedidos de habilitação de crédito formulados nos autos principais da Recuperação Judicial Indefiro as habilitações de crédito requeridas e determino seu desentranhamento dos autos, considerando a decisão no id. 42645587, itens 11, 12 e 13 e ato ordinatório no id. 200548385. Os incidentes de habilitação e impugnação de crédito devem ser distribuídos por dependência e processados nos termos dos arts. 9º e seguintes da Lei n.º 11.101/2005. Antes da distribuição do incidente, o credor deverá consultar a lista de credores nowebsitedo Administrador Judicial, de modo a verificar se o crédito já não se encontra devidamente listado, o que afasta o interesse processual para o ingresso da habilitação. 3 - Para ciência e manifestação da Administração Judicial Determino que a Administração Judicial responda a todos os ofícios pendentes diretamente nos respectivos Juízos oficiantes, devendo, posteriormente, peticionar neste feito comprovando o cumprimento, nos termos do artigo 22, inciso I, "m" da Lei 11.101/05. Deve, ainda, a AJ manifestar-se sobre o que consta nos ids. 263057085, 263057087, 263057088, 263057089, 263057090, 263057091, 263057092, 263057094, 263057096, 263057098, 263057100, 263059701, 263377691, 265436637, 265436639, 265436642, 265436645, 265436646, 265436648, 265436649, 265436650, 265667282, 265778764, 265844622, 266355318, 266355335, 266394743,

266485134, 266546385, 266845976, 267805847, 267808851, 267968288, 267968291, 268494890, 268494894, 270263901, 270761917, 271014240, 271014246, 271014248, 271015754, 271015779, 271015796, 271017951, 271017953, 271017957, 271291038, 273133030, 275897648, 275901055, 275942641, 275942644, 276548167, 276548169, 276548173, 276548174, 276548177, 276548178, 276548181, 276548182, 276548186, 276548187, 276597151, 276597151, 276601524, 276601525, 276601533, 276601537, 276773488, 276773494, 276773496, 276972308, 254786374, 268796172, 272970582. Após, intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre o acrescido pela Administração Judicial. 4 - Da petição de JARDIM GOIÁS EMPREENDIMENTOS LTDA. (id. 263794329) Considerando que este juízo já julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pela Recuperanda (id. 263107948), nada há a prover em relação ao requerido. 5 - Parecer do Ministério Público no id. 264206530 Conforme pleiteado peloParquet, intimem-se a Administração Judicial e a Recuperanda para manifestarem-se sobre o requerido nos ids. 225886963 (NEWGRANGE INVESTMENTS S.A.), 244640731 (NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA) e 239030701 (COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE). Cumpre destacar que a AJ já se manifestou sobre os ids. 234772607 e 245981996 (OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A.) no id. 266253417. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, para emissão de seu parecer. 6 - Pedido de baixa do gravame formulado por MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (id. 264824311) Trata-se de pedido para baixa do gravame do veículo modelo Passat 2.0 T, marca Wolkswagen, blindado, ano 2013, modelo 2014, placa LRA5614, RENAVAM 00596494564, CHASSI WVWMG83C0EP007580. Informou a requerente que foi juntada petição solicitando a baixa no gravame em 31/07/2024 (id. 134367885), tendo a carta de arrematação sido expedida em 30/07/2024 (id. 134041173) e o auto de arrematação juntado aos autos em 11/07/2024 (id. 130478181). Afirma, contudo, que até o presente momento o veículo se encontra com restrição de transferência de propriedade. No entanto, em acesso ao sistema RENAJUD, observa-se que todas as restrições no referido automóvel encontram-se inativas, razão pela qual nada há a prover em relação a tal pleito. À serventia para efetuar a juntada do extrato do sistema RENAJUD. 7 - Providências a serem tomadas pela serventia (requerimento de RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE em nome de FERREIRA FONTINELE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) Ao cartório para que certifique se foi expedido o alvará requerido no id. 265760978. Em caso negativo, certifique se o valor se encontra contemplado pela decisão no id. 263107948. Caso não esteja, intimem-se a Administração e o Ministério Público, sucessivamente, para que se manifestem sobre o pleito. 8 - Dos embargos de declaração de CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA. (id. 266196161) Trata-se de embargos de declaração opostos por CASAS GUANABARA COMESTÍVEIS LTDA, na qualidade de terceira juridicamente interessada, em face da decisão de id. 263107948, que autorizou a alienação do fundo de comércio da unidade localizada na Av. Nilo Peçanha, nº 145, Duque de Caxias/RJ, no âmbito da presente recuperação judicial. A embargante aponta, em síntese: (i) erro material e premissa fática equivocada, consistente na menção, na decisão embargada, à suposta existência de cláusula 4.1.3.4 no Plano de Recuperação Judicial, a qual não existiria; (ii) omissão, quanto à ausência de manifestação expressa acerca da inexistência de sucessão do adquirente, nos termos do art. 66, (sec) 3º, c/c arts. 141 e 142 da Lei nº 11.101/2005. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Cumpre destacar que a Recuperanda pugnou pelo acolhimento dos embargos (id. 139640814). No caso em tela, assiste razão à embargante. Inicialmente, em relação ao erro material na decisão, a análise do Plano de Recuperação Judicial juntado aos autos, verifica-se que a cláusula 4.1.3.4 seria uma autorização genérica para alienação de bens, de modo que penderia, de fato, autorização judicial para a alienação de bens específicos, em especial o fundo de comércio. Constata-se, portanto, a ocorrência de erro material, pois a alienação foi submetida à apreciação judicial justamente por não haver autorização específica no plano, incidindo, portanto, a disciplina do art. 66 da Lei nº 11.101/2005. Assim, impõe-se a correção da decisão, com a supressão do trecho que menciona a existência expressa de autorização na cláusula 4.1.3.4, sem qualquer alteração do mérito da autorização concedida. Ademais, também se verifica omissão na decisão sobre a inexistência de sucessão do adquirente nas obrigações da devedora de forma expressa, nos termos do art. 66, (sec) 3º, da Lei nº 11.101/2005, c/c arts. 141, II, e 142 do mesmo diploma legal. A decisão embargada, embora tenha autorizado a alienação, não se manifestou expressamente sobre tal ponto, uma vez que a legislação pátria já prevê tal questão de forma expressa. No entanto, a fim de que não haja qualquer interpretação equivocada, acolho os embargos de declaração, também para fazer constar expressamente na decisão atacada que a alienação dos direitos sobre o fundo de comércio da loja localizada na Av. Nilo Peçanha, nº 145, Duque de Caxias/RJ, pelo valor de R$ 13.500.000,00, ocorre sem sucessão do adquirente nas obrigações do devedor, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, civil, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, nos termos do art. 66, (sec) 3º, da Lei nº 11.101/2005, considerando-se realizada com observância do disposto no art. 141, (sec) 1º, e art. 142 do mesmo diploma legal. Consigno, ainda, que a presente declaração produz efeitos perante terceiros, sendo oponível em processos judiciais e administrativos, em razão do regime jurídico especial da Lei nº 11.101/2005. Ressalte-se, contudo, que no mais, permanece inalterada a decisão embargada. Intimem-se. 9 - Manifestação da AJ nos ids. 266253417 e 267872013 Intime-se o Ministério Público, para manifestação. 10 - Manifestação da Recuperanda nos ids. 139640808 e 139640812 À Administração Judicial e ao Ministério Público, sucessivamente, para manifestação quanto a todo o requerido. 11 - Ato ordinatório no id. 266432886 Dê-se ciência a todos os interessados quanto ao certificado no ato ordinatório no id. 266432886. Em relação à impossibilidade de autuação dos incidentes (item 4 da decisão no id. 263107948), especifique a serventia a razão para tal impossibilidade, devendo, ainda, entrar em contato com o setor de informática deste E. Tribunal para a resolução de tal questão, pendente desde a decisão no id. 153520862. 12 - Petições nos ids. 267297869 e 272120406 (RETENLINS INDUSTRIA E COMERCIO DE RETENTORES LTDA) Embora conste manifestação da Administração Judicial sobre o pleito (id. 266253417), pende parecer do Ministério Público. Desse modo, remetam-se os autos ao Parquet. 13 - Decisão nos autos n. 0026598-83.2023.8.19.0000 (id. 268802954) Cumpra-se a r. decisão. 14 - Requerimento de realização de audiência por videoconferência (id. 269292731 e 269292747) Considerando que não há previsão no edital no id. 261179959 sobre a realização de audiência na modalidade virtual, incabível tal pleito, cujo objeto, deve-se destacar, já se perdeu. 15 - Pedido de depósito em favor do FIDC NO STRESS (ids. 272631322, 17127592 e 21717845) Considerando que, em atenção ao pleito do Parquet no id. 264206530, a Recuperanda manifestou-se no id. 141951575 e a Administração Judicial, no id. 238238539, intime-se o Ministério Público para emissão de parecer sobre a questão. 16 - Petição da Recuperanda pleiteando o encerramento da Recuperação Judicial (id. 139642820) Tendo em vista que consta parecer do Ministério Público no id. 274409650, intime-se a Administração Judicial, para manifestação. Ressalte-se, contudo, que a Recuperanda, a Administração Judicial e o Ministério Público devem manifestar-se sobre a oposição ao encerramento da Recuperação Judicial apresentada por K2 PARTNERING SOLUTIONS DO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. (id. 272380192). 17 - Pedido de expedição de auto de arrematação pela FAN STORE (ids. 273560411, 275115879 e 276335334) Considerando a decisão prolatada em audiência (id. 271841490), com destaque para o fato de que restou consignado que a ata, com a decisão de

homologação, valeria como ofício para todos os fins de direito, bem como o indeferimento do efeito suspensivo no âmbito do agravo de instrumento nº 0021154-64.2026.8.19.0000 (conforme decisão no id. 275897644), expeça-se o auto de arrematação da UPI Uni.Co, conforme requerido pela FAN STORE ENTRETENIMENTO S.A. 18 - Agravo de instrumento nº 0021154-64.2026.8.19.0000 (id. 275897644) Informação já havia chegado anteriormente, mas não houve a juntada por erro sistêmico, conforme certificado no id. 219224490. Ressalte-se, contudo, que já consta resposta na decisão no id. 273247892. 19 - Agravo de instrumento nº 0012746-84.2026.8.19.0000 (id. 276601549) Em relação ao agravo de instrumento, prestei as informações em separado, mantida a decisão em juízo de retratação. Remetam-se à 2ª instância as informações de agravo requeridas. 20 - Do requerimento de expedição de mandado de pagamento/alvará em favor de ABALBONI CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. (id. 277221419) Certifique a serventia se há decisão judicial deferindo o referido alvará, considerando a ausência de maiores informações na petição. Em caso negativo, remetam-se os autos ao AJ e ao MP para manifestação. Em caso positivo, certifique se houve o devido recolhimento das custas e expeça-se o mandado, após o trânsito em julgado desta decisão, observando-se, ainda, as cautelas de praxe.

05/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Aos interessados sobre index 266432886

07/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Ao A.J. e MP sobre item 7 da certidão de index 280088805; Ao ilustre patrono (Dra. VANIA), sobre item 8 da certidão de index 280088805; Ao ilustre patrono (Dr. JORGE LUIZ), sobre item 20 da certidão de index 280088805.

18/05/2026 (CJ): Publicada intimação - Em relação à petição no id. 278175398, informo que as mídias encaminhadas por e-mail pela assessora desta Vara Empresarial para que fossem juntadas aos autos consistem (i) no vídeo juntado no id. 276585832 e (ii) em captura de tela que demonstra que o vídeo foi gravado do gabinete, na data da audiência.Informo, ainda, que a Assessora procedeu à juntada das mídias no presente feito por ordem desta Magistrada. Friso que, no vídeo, é evidente que o envelope não continha qualquer lacre idôneo, conforme reconheci em audiência (id. 271841490), razão pela qual os enviei à Exma. Desembargadora Relatora da Oitava Câmara de Direito Privado. Desse modo, indefiro o pedido de id. 278175398. 2 - No que tange à certidão de Id. 280088805, deverá a serventia observar a impossibilidade de interpretação extensiva da ordem proferida por este Juízo, cumprindo, de imediato, a determinação de expedição da carta de arrematação, haja vista a ausência de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Sem prejuízo, retifico, de ofício, o item 17 da decisão de Id. 279167536, para que conste "carta de arrematação", em substituição a "auto de arrematação".Recolhidas as custas, expeça-se, conforme já determinado. Desse modo, cumpra-se de imediato a ordem. 3 - Certifique o integral cumprimento da decisão de index: 279167536Sem prejuízo, nova vista às Recuperandas, à Administração Judicial e ao MP para se manifestarem acerca das novas objeções ao encerramento desta Recuperação Judicial.

10/06/2026 (CJ): Publicada intimação - 1 - Pedidos de habilitação dos patronos nos autos Inicialmente, indefiro todos os pedidos de habilitação dos patronos, uma vez que, em demanda recuperacional, não há intimações específicas, mas apenas chamamentos gerais aos credores, realizados por meio da publicação de editais e de avisos. 2 - Pedidos de habilitação de crédito formulados nos autos principais da Recuperação Judicial Indefiro as habilitações de crédito requeridas e determino seu desentranhamento dos autos, considerando a decisão no id. 42645587, itens 11, 12 e 13 e ato ordinatório no id. 200548385. Os incidentes de habilitação e impugnação de crédito devem ser distribuídos por dependência e processados nos termos dos arts. 9º e seguintes da Lei n.º 11.101/2005. Antes da distribuição do incidente, o credor deverá consultar a lista de credores nowebsitedo Administrador Judicial, de modo a verificar se o crédito já não se encontra devidamente listado, o que afasta o interesse processual para o ingresso da habilitação. 3 - Do requerimento de expedição de mandado de pagamento/alvará em favor de ABALBONI CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. (id. 277221419 e 280472145) Certificou a serventia a inexistência de decisão judicial deferindo o referido alvará (id. 280088805). Todavia, a Administração Judicial informou que tais decisões encontram-se nos ids. 162803938 e 263107948. De fato, verifiquei que consta determinação para expedição de mandado de pagamento em favor da parte no item 62 do id. 162803938 e no item 4 do id. 263107948. Assim, à serventia para cumprimento das decisões judiciais. 4 - Da manifestação da Administração Judicial no id. 278210405 4.1 - Quanto ao requerimento de encerramento da presente recuperação judicial e à rejeição da manifestação contrária da K2 PARTNERING SOLUTIONS DO BRASIL CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (id. 272380192) Observa-se que há agravos de instrumento interpostos em face de decisões proferidas por este juízo (cite-se, a título de exemplo, o AI nº 0021154-64.2026.8.19.0000) que ainda se encontram pendentes de julgamento, razão pela qual não é possível a análise do pleito no presente momento. 4.2 - Quanto aos credores das classes I e IV que tiveram créditos depositados nos presentes autos Observa-se que as Recuperandas efetuaram o depósito judicial de R$ 3.919.757,14 (três milhões novecentos e dezenove reais setecentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) nos presentes autos, relativo ao valor total dos créditos de titularidade dos credores enquadrados na Classe I e IV cujos dados bancários não foram por ela identificados, o que tornou impossível o pagamento direto (ids. 121235728 e 121235729). Desse modo, informou a AJ que"alguns credores da classe I e IV, que tiveram seus créditos depositados judicialmente nestes autos, conforme petição do ids. 121235728 e 121235729, já formularam pedidos de levantamento dos seus valores, sendo certo que alguns já contam com decisão favorável e outros ainda pendem de análise". Apresentou, então, planilha, por meio da qual verificou-se que: (i)ABALBONI CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. já teve o levantamento deferido nas decisões de ids. 162803938 e 263107948; (ii)BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO já teve o levantamento deferido na decisão de id. 162803938; (iii)CESCON, BARRIEU, FLESCH, BARRETO E TEIXEIRA DOS SANTOS já teve o levantamento deferido na decisão de id. 162803938; (iv)DIEGO FERNANDO PELOI já teve o levantamento deferido nas decisões de ids. 162803938 e 263107948; (v)MÁRCIO AUGUSTO NÓBREGA PEREIRA já teve o levantamento deferido nas decisões de ids. 162803938 e 263107948; (vi)TRIGUEIRO FONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS já teve o levantamento deferido nas decisões de ids. 162803938 e 263107948; (vii)VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS já teve o levantamento deferido na decisão de id. 162803938; (viii)DAYSE DE LIMA VIEIRA BICHO já teve o levantamento deferido na decisão de id. 263107948; (ix)FORT SAFE COMÉRCIO DE COFRES E MÓVEIS LTDA já teve o levantamento deferido na decisão de id. 263107948; (x)IMOBILIÁRIA ALBATROZ LTDA. já teve o levantamento deferido na decisão de id. 263107948; (xi)RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE já teve o levantamento deferido na decisão de id. 263107948; (xii)SHOPPING CENTER ITAPECERICA DA SERRA S.A. já teve o levantamento deferido na decisão de id. 263107948. Desse modo, tendo em vista o lapso temporal já decorrido, certifique a serventia se já foram expedidos os referidos mandados de pagamento. Em caso negativo, expeçam-se, observando-se as cautelas de praxe e debitando-se os valores da conta judicial nº 3400114704213.

Observa-se, ainda, que os credores JJR MONTAGENS SERVIÇOS LTDA. (id. 272970582), MARCELO L. S. DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME (id. 276972308) e RETENLINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RETENTORES EIRELI (id. 193894082, 194016782 e 249062123) formularam pedidos de expedição de pagamento, os quais ainda estão pendentes de análise por este juízo. No id. 282422939, a Administração Judicial opinou no sentido do deferimento de tais pleitos, com a expedição de mandados de pagamento em favor dos credores, sendo os valores debitados da conta judicial nº 3400114704213. Nesse sentido, observa-se que consta, no id. 279229667, item 12, manifestação favorável do MP quanto ao requerimento de RETENLINS. Dessa forma, expeça-se mandado de pagamento em favor da credora, observando-se as cautelas de praxe e debitando-se os valores da conta judicial nº 3400114704213. Já em relação aos pedidos de JJR MONTAGENS SERVIÇOS LTDA. (id. 272970582) e MARCELO L. S. DE SOUZA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME (id. 276972308), deve o Ministério Público se manifestar. Cumpre destacar que o pedido de publicação de edital de aviso aos credores para que informem seus dados bancários e requeiram o levantamento dos seus créditos, por sua vez, carece de parecer ministerial. Desse modo, intime-se o i. Parquet, para manifestação. 4.3 - Do pleito de alienação da UPI HNT Consta, ainda, na referida petição, parecer favorável da Administração Judicial quanto à alienação da UPI HNT, tendo em vista a existência de previsão expressa no PRJ a esse respeito. As Recuperandas se manifestaram no id. 139642821, tendo informado que o PRJ já previa expressamente a alienação da UPI HNT, na Cláusula 7.2.1, item (i). Desse modo, deve o Ministério Público se manifestar a respeito. 4.4 - Do levantamento de valores pela Recuperanda (id. 139642820) Em relação ao pedido de publicação de edital para o levantamento dos demais valores depositados no âmbito deste processo, deve oParquetse manifestar especificamente quanto a tal ponto. Assim, intime-se o Ministério Público para apresentar seu parecer quanto ao exposto pela Administração Judicial. 5 - Para ciência e manifestação da Administração Judicial Em decisão no id. 279167536, determinou-se que a Administração Judicial responda a todos os ofícios pendentes diretamente nos respectivos Juízos oficiantes, devendo, posteriormente, peticionar neste feito comprovando o cumprimento, nos termos do artigo 22, inciso I, "m" da Lei 11.101/05. Consignou que deveria, ainda, a AJ manifestar-se sobre o que consta nos ids. 263057085, 263057087, 263057088, 263057089, 263057090, 263057091, 263057092, 263057094, 263057096, 263057098, 263057100, 263059701, 263377691, 265436637, 265436639, 265436642, 265436645, 265436646, 265436648, 265436649, 265436650, 265667282, 265778764, 265844622, 266355318, 266355335, 266394743, 266485134, 266546385, 266845976, 267805847, 267808851, 267968288, 267968291, 268494890, 268494894, 270263901, 270761917, 271014240, 271014246, 271014248, 271015754, 271015779, 271015796, 271017951, 271017953, 271017957, 271291038, 273133030, 275897648, 275901055, 275942641, 275942644, 276548167, 276548169, 276548173, 276548174, 276548177, 276548178, 276548181, 276548182, 276548186, 276548187, 276597151, 276597151, 276601524, 276601525, 276601533, 276601537, 276773488, 276773494, 276773496, 276972308, 254786374, 268796172, 272970582. O MP informou que aguarda a manifestação da Administração Judicial e, após, protesta por nova vista (id. 279229667). Assim, à AJ para manifestação. Após, ao MP. 6 - Pedido de reconsideração da CAGECE (id. 282084193) Conforme ressaltado pela parte, aguarda-se manifestação do Ministério Público quanto à questão. Dessa forma, intime-se novamente o i. Parquet para emissão de seu parecer. 7 - Manifestação da AJ nos ids. 266253417 e 267872013 Intime-se novamente o Ministério Público, para manifestação especificamente quanto a tais pedidos. 8 - Manifestação das Recuperandas nos ids. 139640808, 139640812 e 139642826 À Administração Judicial e ao Ministério Público, sucessivamente, para manifestação quanto a todo o requerido. Ressalte-se que o MP pugnou por nova vista após a manifestação da AJ (id. 279229667). 9 - Pedido de depósito em favor do FIDC NO STRESS (ids. 272631322, 17127592, 21717845 e 286508123) Em atenção ao pleito do Parquet no id. 264206530, a Recuperanda manifestou-se no id. 141951575 e 128872541 e a Administração Judicial, no id. 238238539 e 171275952. O Ministério Público, por sua vez, emitiu parecer favorável no item 15 de id. 279229667. Dessa forma, à Recuperanda para efetuar o depósito da quantia de R$ 60.902,14 (sessenta mil, novecentos e dois reais e quatorze centavos) em favor do FIDC No Stress, diretamente na conta corrente indicada no id. 286508123, tendo em vista que consiste em verba proveniente de estorno de pagamentos realizados em favor de credores que cederam seus créditos ao requerente. 10 - Petição de AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., FARALLON LATIN AMERICA INVESTIMENTOS LTDA., LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA., MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS, PATRIA FINANCE LIMITED, PATRIA INVESTMENTS UK LIMITED, SPX GESTÃO DE RECURSO LTDA., XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA., e XP INTERNATIONAL FUND SPC em oposição ao encerramento da Recuperação Judicial (id. 279366847 e 285821291) Intimem-se as Recuperandas, a Administração Judicial e o Ministério Público, para manifestação, sucessivamente. 11 - Ato ordinatório no id. 266432886 Informou a serventia o cumprimento do item 11 da decisão no id. 279167536. Todavia, não consta nos autos cumprimento da seguinte determinação: "Em relação à impossibilidade de autuação dos incidentes (item 4 da decisão no id. 263107948), especifique a serventia a razão para tal impossibilidade, devendo, ainda, entrar em contato com o setor de informática deste E. Tribunal para a resolução de tal questão, pendente desde a decisão no id. 153520862." Desse modo, deve o cartório prestar esclarecimentos quanto ao exposto. 12 - Para ciência e manifestação da Administração Judicial À Administração Judicial quanto ao requerido nos ids. 280007311, 280007348, 280008902, 280008907, 280020741, 282894657, 282894665, 282894670, 282894687, 282894693, 282897101, 282897109, 282897121, 282897125, 282894655, 282894656, 283023234, 283259124, 283652759, 283926277, 283939316, 283948254, 285644647, 285645801, 285645803, 286102925, 286458516. 13 - Requerimento de demonstração do cumprimento do PRJ por Maia e Borba S/A (id. 281037516) Às Recuperandas e à Administração Judicial, para manifestação. Após, ao Ministério Público. 14 - Manifestação da Administração Judicial no id. 281248114 Intimem-se a Recuperanda e o Ministério Público, para que se manifestem especificamente quanto a todo o exposto pela Administração Judicial. 15 - Manifestação da AJ no id. 284305798 em relação ao encerramento da RJ Ao MP, para ciência e manifestação. 16 - Petição de oposição ao encerramento da recuperação judicial apresentada por RERUM ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. (id. 285386792) Às Recuperandas, à AJ e ao MP, sucessivamente. 17 - Petição de oposição ao encerramento da recuperação judicial apresentada por LINDT & SPÜNGLI (BRAZIL) LTDA. (id. 111557128) Às Recuperandas, à AJ e ao MP, sucessivamente. 18 - Pedido de informações de agravo (id. 285655088) Trata-se de pedido de informações relativo ao AI nº 0029955-66.2026.8.19.0000. Informo que prestei as informações em separado, mantida a decisão em juízo de retratação. Remetam-se à 2ª instância as informações de agravo requeridas. 19 - Informação sobre quitação de dívida em favor de EMISSIA SOUZA SANTOS (id. 286564418) Nada a prover, considerando o exposto no item 2 desta decisão, no sentido de que é incabível a habilitação de crédito nos presentes autos.

Valores

Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado

Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 1.015.023,48	R$ 1.161.995,78	R$ 522.898,10	R$ 0,00	R$ 1.684.893,88	R$ 0,00

Processo:	1.0013735
Números:	**Número CNJ:** 5001169-45.2024.8.08.0050
Título:	DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CANCELAMENTO DE PROTESTO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
Órgão:	0 ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Viana - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Declaratória de inexistência de débito
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	LUIZ PARANA COMERCIAL LTDA
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	15/03/2024 (CJ): Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e cancelamento de protesto cumulado com pedido de antecipação de tutela. Em breve síntese, a requerente alega que realizou a compra para revena de tomate, combinando com o vendedor as características necessárias do produto, bem como, combinando o preço para que o mesmo fosse entregue junto às dependências da Autora nesta cidade. No entanto, ao receber os produtos (tomates), a área de compras da Companhia percebeu que as frutas adquiridas estavam demasiadamente maduras, fora das especificações combinadas entre a Autora e o vendedor. Imediatamente, os representantes da Autora, assim que se depararam com os produtos fora das especificações negociadas, fizeram contato com o fornecedor, o qual prontamente reconheceu o problema, comunicando o transportador contratado por ele (fornecedor), a respeito da impossibilidade de descarga dos tomates, que segundo informação recebida pela Autora, já foram comercializados em outra praça. Ocorre que, para surpresa da Autora, a mesma foi notificada pelo Cartório de Protestos de Viana, ES, com a informação de que o transportador contratado pelo fornecedor das mercadorias, procedeu ao registro de protesto de um “título” emitido contra a Autora, com valor equivalente ao frete indicado no conhecimento de transporte – CTe. Afirma que a contratação e pagamento do serviço de transporte ficou a cargo do fornecedor vendedor, inexistindo qualquer relação jurídica entre o transportador e a autora. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja deferida a suspensão do protesto identificado pelo protocolo 19-08/03/2024 em relação ao CNPJ nº 06.175.064/0007-03 (protestado) e ao da matriz - CNPJ nº 51.011.145/0001-29 (também afetado), bem como seja julgada a ação procedente para que seja declarado nulo ou inexistente o débito submetido a protesto ante à inexistência da relação jurídica. 22/03/2024 (CJ): Publicada intimação - No caso, pretendendo a empresa autora sustar protesto realizado pela parte oposta por entender que o título cobrado seria indevido, hei por bem, justamente para assegurar a reversibilidade da medida, determinar a prévia intimação da parte requerente para, em 05 (cinco) dias úteis, apresentar caução em valor igual ou superior ao crédito reclamado, podendo ser de natureza real ou fidejussória. Intime-se, pois. Decorrido o prazo assinalado, retornem-me os autos conclusos. Diligencie-se, com urgência, considerando-se a existência de tutela de urgência a ser apreciada. 25/03/2024 (BGD): Petição protocolada por Fabiano apresentando a guia e respectivo comprovante de depósito, de forma que a liminar para suspensão do protesto seja deferida, com a comunicação do cartório de protesto, conforme endereço citado na inicial. 01/04/2024 (CJ): Publicada intimação - No caso, pretendendo a empresa autora sustar protesto realizado pela parte oposta por entender que o título cobrado seria indevido, hei por bem, justamente para assegurar a reversibilidade da medida, determinar a prévia intimação da parte requerente para, em 05 (cinco) dias úteis, apresentar caução em valor igual ou superior ao crédito reclamado, podendo ser de natureza real ou fidejussória. Intime-se, pois. Decorrido o prazo assinalado, retornem-me os autos conclusos. 03/04/2024 (CJ): Publicada intimação - DETERMINO que o Cartório do 1º Ofício de Viana/ES proceda a imediata sustação do protesto de protocolo de nº 19-08/03/2024, no valor de R$ 17.716,83 (dezessete mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), tal como descrito na inicial, em desfavor da parte autora, conforme determinado na ação supramencionada. 12/04/2024 (CJ): Publicada intimação - PELO EXPOSTO, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para determinar que se oficie ao Cartório do 1º Ofício de Viana/ES, para que proceda a imediata sustação do protesto de protocolo de nº 19-08/03/2024, no valor de R$ 17.716,83 (dezessete mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), tal como descrito na inicial, em desfavor da parte autora. Lavre-se o termo de caução, devendo a parte autora ser intimada para assiná-lo em 05 (cinco) dias contados de sua confecção, sob pena de revogação deste pronunciamento. 30/08/2024 (TFS): O último expediente dos autos refere-se à intimação da Decisão que concedeu a tutela de urgência (sustação do protesto) e ao final determinou a lavratura de termo de caução. No entanto, até o momento não foi lavrado o termo e também não ocorreu intimação para assinatura. Nesta data entrei em contato com a Vara por telefone e falei com Sandro. Analisando o processo ele informou que não há providências a serem tomadas no momento, que já foi suspenso

o protesto, que os autos seguem normalmente e que atualmente estão aguardando disponibilidade do 7º CEJUSC para realizar sessão de conciliação.

24/01/2025 (CJ): Publicada intimação – Expedição de citação de Luiz Paiva Comercial Ltda.

30/05/2025 (CJ): Publicada intimação - Certifico que a Contestação, Id nº 65358194 foi apresentada TEMPESTIVAMENTE, razão pela qual abro vista ao requerente para, caso queira, apresentar réplica, no prazo legal.

25/06/2025 (TFS): Protocolada petição de réplica.

28/08/2025 (CJ): Publicada intimação - CERTIDÃO Certifico que a Contestação, Id nº 65358194 foi apresentada TEMPESTIVAMENTE, razão pela qual abro vista ao requerente para, caso queira, apresentar réplica, no prazo legal.

18/09/2026 (TFS): Protocolo de petição de ajustes - art. 357, §1 do CPC - confissão tácita sobre o tomate ter sido levado para outra praça.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 17.716,83 (Determinada)	R$ 19.784,96	R$ 6.133,34	R$ 0,00	R$ 25.918,30	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 17.716,83	R$ 19.784,96	R$ 6.133,34	R$ 0,00	R$ 25.918,30	R$ 0,00

Processo:	1.0013972
Números:	**Número CNJ:** 0018342-10.2012.8.08.0012
Título:	REPARAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO - DANOS MATERIAIS
Órgão:	1 ª Vara Cível Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, CARIACICA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Indenizatória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	MARIA A. GUIDINI CHAGAS
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	23/08/2017 (CJ): Trata-se de ação de reparação de danos causados em acidente de veículo ajuizada pela Extrafruti em face de Onório Succi e Maria A. Guidini Chagas. Em síntese, o requerente relata que seu preposto, no dia 30/11/2011, foi bruscamente atingido por veículo pertencente a segunda requerida e conduzido pelo primeiro requerido. Com as avarias causadas, tornou-se impossível a utilização do veículo, perfazendo um total de prejuízos no montante deR$23.459,85. 22/10/2013 (CJ): Realizado acordo em audiência. Segue abaixo: 1) A segunda requerida, MARIA A. GUIDINI CHAGAS, pagará à empresa requerente a quantia total de R$10.000,00 em 25 parcelas mensais, iguais e consecutivas no valor de R$400,00, pelo que foi pleiteado nos autos. 2) O vencimento da primeira parcela será no dia 15/04/2014 e as demais na mesma data dos meses subsequentes. 3) O pagamento será efetuado via depósito em conta corrente de titularidade da empresa demandante, EXTRAFRUTI S/A COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, HSBC, Banco nº 399, Agência 1260, Conta 23681-07, CNPJ nº 06.175.064/0001-00. 4) Cada parte arcará com seus respectivos honorários advocatícios. 5) Custas processuais "pro rata". 6) Com o pagamento a parte autora dá plena e geral quitação ao que foi pleiteado nestes autos. 7) Em caso de inadimplemento, incidirá multa de 20% do valor do débito remanescente. 8) Em caso de inadimplemento de 3 parcelas consecutivas, ocorrerá o vencimento do débito referente às parcelas remanescentes. 22/10/2013 (CJ): Publicada intimação de sentença - Homologo a transação realizada pelas partes para que produza seus efeitos legais e jurídicos efeitos, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, inciso III, do CPC. Custas processuais "pro rata", suspendo a exigibilidade em face da segunda requerida, por estar amparada pela assistência judiciária gratuita (art. 12 da Lei 1060/50). Dou esta publicada em audiência e dela intimada as partes. 17/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Cariacica - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, foi encaminhada a intimação eletrônica a parte exequente para ciência do inteiro teor do(a) R. Despacho das folhas 253 dos autos físicos, podendo ser acessado através do link informado – Intime-se o exequente para informar, no prazo de 10 dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de suspensão do feito com fulcro no artigo 921, inciso III do NCPC. 22/04/2024 (CJ): Publicada intimação - Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Cariacica - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, foi encaminhada a intimação eletrônica a parte exequente para ciência do inteiro teor do(a) R. Despacho das folhas 253 dos autos físicos, podendo ser acessado através do link informado. 29/04/2024 (FA): Protocolada petição informando valor do atualizado do débito, manifestando interesse no prosseguimento do feito e requerendo consulta ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. 30/04/2024 (CJ): Alterada a provisão conforme o valor atualizado do débito. 10/12/2024 (CJ): Publicada intimação - Informo que nesta data juntei aos autos resultado do sistema SISBAJUD. 24/06/2025 (CJ): Publicada intimação - Intime-se a exequente para, no prazo de 15 dias, requerer o quê de direito para prosseguimento do feito, apresentando patrimônio penhorável e planilha atualizada de seu crédito, sob pena de suspensão na forma do art. 921 do CPC. Diligencie-se. 15/07/2025 (IZ/TFS): Protocolo de petição pedido negativação via Serasajud e expedição de certidão para protesto. 16/10/2025 (CJ): Publicada intimação - DECISÃO. Vistos e etc. Considerando que o Ato Normativo nº 245/2025 instituiu o Núcleo de de Justiça 4.0 - Execução e Cumprimento de Sentença (NJ4 - Execuções Cíveis), e que decorreu o prazo previsto no artigo 12, compete àquele juízo o processamento deste feito, razão pela qual determino sejam os autos para lá redistribuídos com todas as cautelas de estilo. Diligencie-se. 19/06/2026 (CJ): Publicada intimação - DESPACHO Trata-se de Cumprimento de Sentença apresentado por Extrafruti S/A - Comercio de Hortifrutigranjeiros em desfavor de Maria Aparecida Guidini Chagas. A exequente se manifestou ao ID

73066981, requerendo a inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), bem como a expedição de certidão de crédito para fins de protesto . Pois bem. Inicialmente, indefiro o pedido de inserção do nome da executada em cadastros de proteção de crédito, uma vez que a exequente, na qualidade de pessoa jurídica, dispõe de meios próprios e canais diretos para promover a referida negativação extrajudicialmente, tornando desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Por outro lado, preenchidos os requisitos do artigo 517 do CPC, defiro o pedido de protesto da decisão judicial. Expeça-se a certidão requerida, cabendo à parte exequente providenciar o seu encaminhamento ao tabelionato competente. Após, intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução. Diligencie-se.

10/07/2025 (TFS): Protocolo de pedido de certidões para protesto e negativação.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 23.459,85 (Determinada)	R$ 50.719,25	R$ 85.208,34	R$ 0,00	R$ 135.927,59	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 10.000,00	R$ 21.619,60	R$ 36.320,93	R$ 4.323,92	R$ 62.264,45	R$ 0,00

Processo:	1.0015755
Números:	**Número CNJ:** 5042060-56.2024.8.08.0035
Título:	MIX DE MINI ALFACE - CARAMUJO - RISCO DE DOENÇAS - DANOS MORAIS
Órgão:	5 º Juizado Especial Cível Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, VILA VELHA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Indenizatória
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	DEBORA MORAIS PATROCINIO
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	10/12/2024 (CJ): Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Débora Morais Patrocínio em face de Extrafruti S/A - Comércio de Hortifrutigranjeiros. Em síntese, alega que em 08 de dezembro de 2024 consumiu o "mix de mini alface" produzido e embalado pela requerida, cuja embalagem descreve que o produto é "selecionado, desfolhado e descacado", "higienizado e sanitizado" e "minuciosamente inspecionado e embalado", contudo, ao consumir o produto, se deparou com um caramujo que ainda estava vivo, correndo risco de estar sujeita a doenças graves. Assim, requer a condenação em danos morais no valor de R$10.000,00. 10/12/2024 (CJ): Designada audiência de conciliação para o dia 18/02/2024, às 16h40, na modalidade presencial. 18/12/2024 (CJ): Recebida citação. 18/02/2025 (NZR): A pedido de Dr. Fabiano, Nathielle protocolou, nesta data, petição informando que a Extrafruti irá participar da audiência virtualmente, mediante link disponibilzado nos autos. Na oportunidade, foram juntados procuração e ato constitutivo. 18/02/25 (BGD): Protocolada carta de preposição e substabelecimento. Realizada audiência, sem acordo, pugnei pela audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas. A audiência ficou agendada para o dia 17/06/25 as 14:00 horas. 18/02/2025 (BGD): Protocolada contestação. 18/02/2025 (CJ): Realizada audiência de conciliação sem acordo entre as partes, sendo designada audiência de instrução, segue abaixo: Data:17/06/2025. Horário:14h. Modalidade: Telepresencial. Tipo: Instrução e Julgamento. 19/02/2025 (CJ): Publicada intimação – Certifico que os dados cadastrados estão conforme o conteúdo do(s) documento(s) anexado(s). Por determinação judicial, CITE-SE a parte Promovida de todos os termos da presente ação e INTIMEM-SE acerca da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, NA FORMA PRESENCIAL, em uma das salas de audiências deste juízo 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILAVELHA-ES, localizado no Fórum de Vila Velha - Rua Doutor Annor da Silva, 191, Fórum Desembargador Afonso Cláudio, Boa Vista II, VILA VELHA - ES - CEP: 29107-355. tel: (27) 3149-2671. Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 2 Data: 18/02/2025 Hora: 16:40. 17/06/2025 (BGD): Audiência realizada por Fabiano. Sem necessidade de oitiva de testemunha. 19/09/2025 (CJ): Publicada intimação - SENTENÇA. Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a. Condenar ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal. Desde logo anoto que embargos de declaração não são instrumentos para obtenção de efeitos infringentes e a reforma desta Sentença deverá ser objeto de recurso ao E. Colegiado Recursal. Na hipótese de depósito voluntário ou sobrevindo requerimento de cumprimento de sentença, ressalta-se que a realização do pagamento do débito exequendo, obrigatoriamente, deve ser realizado em conta judicial do Banco BANESTES, nos termos das Leis Estaduais 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do E. TJES, sob pena de não ser considerado o pagamento da condenação e de execução com incidência da multa prevista no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil. Em havendo manifestação da parte autora para cumprimento da sentença, intime-se a parte requerida para cumpri-la no prazo de 15 dias, sob pena de execução, com incidência da multa prevista no artigo 523, §1º do CPC. Certificado o trânsito em julgado e havendo pagamento espontâneo, expeça-se alvará em favor da parte autora, autorizando o levantamento da quantia depositada, mediante termo de quitação da quantia paga (art. 906, do CPC). Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao(a) Exmo(a) Sr(a) Juiz(a) de Direito, conforme artigo 40 da lei 9.099/95. 29/09/2025 (TFS): Cliente comunicado da sentença. Enviada sentença e guia de custas enviada para avaliarem interesse de recurso. Aguardamos retorno para prosseguimento.

06/10/2025 (TFS): Protocolo de recurso inominado.

08/10/2025 (CJ): Publicada intimação - Por ordem do(a) Exmo(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível, fica(m) o(a/s) advogado(a/s) supramencionado(a/s) intimado(a/s) para NO PRAZO DE 10 DIAS APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO, CASO QUEIRA.

10/04/2026 (CJ): Publicada intimação - Ficam as partes, através de seus advogados, intimadas dos seguintes termos: A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por seus componentes, estabelece que a 3ª SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO DE 2026 se dará das 09 horas do dia 23/04/2026 às 18 horas do dia 24/04/2026. Os processos incluídos na referida sessão de julgamento virtual são os listados neste ato. Para fins de pedido de sustentação oral ou acompanhamento do julgamento, deverá a parte promover o requerimento de retirada do processo da mencionada sessão de julgamento virtual para sessão de julgamento por videoconferência, através do encaminhamento eletrônico do referido requerimento, no link a seguir:
https://forms.gle/NfUPoQHC4FgzWjPMA

23/04/2026 (IZ): Dr. Fabiano informou que não tem interesse na retirada de pauta virtual.

17/08/2026 (TFS): Protocolo de comprovante de pagamento da condenação.

21/09/2026 (NZR): Em atenção à intimação referente à expedição da certidão de ID 107120222, protocolou-se, nesta data, petição nos seguintes termos: "Considerando a satisfação integral do débito, conforme alvará expedido no ID 107120222, requer a extinção da presente fase de cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil e, após as formalidades legais, o arquivamento definitivo dos presentes autos."

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 10.000,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00

Processo:	1.0017188
Números:	**Número antigo:** 941417913 **ADM:** 940587920
Título:	REGISTRO DE MARCA - SOLOFRUTI
Órgão:	0 º Administrativo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Registro de marca
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	13/08/2025 (CJ): Trata-se de pedido de Registro da Marca Solofruti, da classe de Agenciamento de mercadoria [intermediação]; Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; comercialização de água bruta; Comércio (através de qualquer meio) de alimentos para animais; Comércio (através de qualquer meio) de alimentos para bebês; Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios; Comércio (através de qualquer meio) de sementes, plantas e flores naturais; Comércio (através de qualquer meio) de tabaco; Comércio (através de qualquer meio) de xaropes e preparações para bebidas; Representação comercial; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas alcoólicas; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas não-alcoólicas; Agenciamento de mercadoria [intermediação]; Comércio (através de qualquer meio) e representação comercial de produtos da terra que não tenham recebido qualquer preparação para consumo, e plantas vivas, de ornamentação e de consumo; importação representação e comércio de hortifrutigranjeiros, de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças, legumes frescos, bebidas, comércio [de qualquer meio] de produtos alimentícios.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0017189
Números:	**Número antigo:** 941396495 **ADM:** 940587874
Título:	REGISTRO DE MARCA - TERRAFRUTI
Órgão:	0 º Administrativo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Registro de marca
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	13/08/2025 (CJ): Trata-se de pedido de Registro da Marca Terrafruti, classificada como Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e aquacultura crus e não processados; grãos e sementes crus e não processados; frutas, verduras e legumes frescos crus e não processados; ervas frescas; plantas e flores naturais; bulbos, mudas e sementes para plantio.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0017190
Números:	**Número antigo:** 941396479 **ADM:** 940587343
Título:	REGISTRO DE MARCA - TERRAFRUTI
Órgão:	0 º Administrativo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Registro de marca
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	13/08/2025 (CJ): Trata-se de pedido de Registro da Marca Terrafruti classificada como Agenciamento de mercadoria [intermediação]; Comércio (através de qualquer meio) de água mineral engarrafada; comercialização de água bruta; Comércio (através de qualquer meio) de alimentos para animais; Comércio (através de qualquer meio) de alimentos para bebês; Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios; Comércio (através de qualquer meio) de sementes, plantas e flores naturais; Comércio (através de qualquer meio) de tabaco; Comércio (através de qualquer meio) de xaropes e preparações para bebidas; Representação comercial; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas alcoólicas; Comércio (através de qualquer meio) de bebidas não-alcoólicas; Agenciamento de mercadoria [intermediação]; Comércio (através de qualquer meio) e representação comercial de produtos da terra que não tenham recebido qualquer preparação para consumo, e plantas vivas, de ornamentação e de consumo; importação representação e comércio de hortifrutigranjeiros, de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças, legumes frescos, bebidas, comércio [de qualquer meio] de produtos alimentícios.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0017302
Números:	**Número antigo:** 2025.0017.9788-43
Título:	PRESTAR ESCLARESCIMENTOS - TAC REALMAR
Órgão:	0 º Administrativo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Notícia de Fato
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Cível
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	31/07/2025 (CJ): Trata-se de Notificação para prestar esclarescimentos sobre a Notícia de Fato instaurado a fim de verificar o cumprimento do TAC firmado com a empresa Realmar Distribuidora Ltda. 26/08/2025 (CJ): Publicada intimação - Visando instruir o procedimento acima referenciado, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria a fim de encaminhar cópia integral do presente procedimento, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresente os esclarecimentos que entender pertinentes. Outrossim, saliento que a resposta ao presente ofício deverá ser protocolada no site https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo, em formato PDF pesquisável, tendo em vista o auto em epígrafe tramitar no formato eletrônico. 20/10/2025 (TFS): Protocolo de petição informando ao MPES os dados do filho do Sr. Avelino, com quem a empresa tem contato. 28/05/2026 (TFS): Protocolo de petição pedindo informação do produto "citros" e dilação do prazo. 26/08/2026 (TFS): Protocolo de petição manifestando interesse no TAC.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0017424
Números:	**Número antigo:** 2025.0018.1295-32
Título:	PRESTAR ESCLARECIMENTOS - LAUDO DE ANÁLISE DE AGROTÓXICOS INSTATISFATÓRIO DO PRODUTO BRÓCOLIS DISTRIBUÍDO PELA EMPRESA CASAFRUTI VIX HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Órgão:	Ministério Público do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Notícia de Fato
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	31/07/2025 (CJ): Trata-se de procedimento instaurado a partir do recebimento de laudo de análise de agrotóxicos instatisfatório do produto BRÓCOLIS distribuído pela empresa Casafruti Vix Hortifrutigranjeiros Ltda., a partir da coleta do produto junto à empresa distribuidora Extrafruti S/A Com. de Hortifrutigranjeiros. 15/09/2025 (CJ): Publicado ofício - Visando instruir o procedimento acima referenciado, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria a fim de solicitar que, no prazo de 10(dez) dias úteis, preste os esclarecimentos que entender pertinentes sobre os laudos que apontam uso irregular de agrotóxicos, encaminhando-se para tanto cópia deste procedimento. Outrossim, saliento que a resposta ao presente ofício deverá ser protocolada no site https://protocolo.mpes.mp.br/protocolo, em formato PDF pesquisável, tendo em vista o auto em epígrafe tramitar no formato eletrônico. 08/10/2025 (TFS): Apresentada manifestação elaborada por Dr. Fabiano. 30/10/2025 (CJ): Publicada intimação - Visando instruir o procedimento acima referenciado, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria a fim de solicitar que, no prazo de 10(dez) dias úteis, preste os esclarecimentos que entender pertinentes sobre os laudos que apontam uso irregular de agrotóxicos, encaminhando-se para tanto cópia deste procedimento. 13/11/2025 (MGP): Protocolamos uma petição requerendo dilação de prazo, com o intuito de juntarmos os laudos complementares que a Extrafruti S/A Com. de Hortifrutigranjeiros realizou, bem como a relação de novos fornecedores 13/03/2026 (MGP): Protocolada petição nos autos do processo nº 2025.0017.9788-43, em manifestação à ata processual, requerendo que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) possua abrangência sobre todos os processos envolvendo a empresa Extrafrut. (Juntamos os laudos) 06/04/2026 (MGP): Protocolada manifestação do ofício N.º1474/2025/35ªPCVT

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0017472
Números:	**Número antigo:** 941417948 **ADM:** 940587980
Título:	PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA
Órgão:	0 º Administrativo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Registro de marca
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	13/08/2025 (CJ): Trata-se de Pedido de Registro de Marca realizado pela Extrafruti, especificado como Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e aquacultura crus e não processados; grãos e sementes crus e não processados; frutas, verduras e legumes frescos crus e não processados; ervas frescas; plantas e flores naturais; bulbos, mudas e sementes para plantio. 02/09/2025 (CJ): Publicada despacho - Considerando que o pedido foi protocolado após a entrada em vigor da nova tabela de retribuições, complemente a retribuição devida no exato valor fixado na tabela vigente. Siga instruções da seção 3.3.1 do Manual de Marcas para efetuar complementação. Cumpra esta exigência por meio de formulário de cumprimento de exigência formal (código de serviço 338), apresentando o comprovante de pagamento complementar. Prazo para cumprimento desta exigência: 5 dias (art. 157 e 221 da Lei da Propriedade Industrial).

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0017591
Números:	**Número antigo:** 2025.0018.0690-87
Título:	TRATA-SE DE PROCEDIMENTO INSTAURADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DE LAUDO DE ANÁLISE DE AGROTÓXICOS INSTATISFATÓRIO DO PRODUTO MORANGO DISTRIBUÍDO PELA EMPRESA REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA, A PARTIR DA COLETA DO PRODUTO JUNTO AO PRODUTOR AVELINO HUSAN.
Órgão:	0 º Administrativo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Notícia de Fato
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	05/08/2025 (CJ): Trata-se de procedimento instaurado a partir do recebimento de laudo de análise de agrotóxicos instatisfatório do produto morango distribuído pela empresa Realmar Distribuidora Ltda, a partir da coleta do produto junto ao produtor Avelino Husan. 09/10/2025 (CJ): Recebida intimação - Visando instruir o procedimento acima referenciado, em trâmite nesta Promotoria de Justiça, sirvo-me do presente para solicitar a Vossa Senhoria que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresente as formas de contato do produtor Avelino Husan (CPF no 003.285.757-80), em razão da coleta realizada no âmbito do TCA no 017-22, que apontou resultado insatisfatório para o uso de agrotóxico no produto morango. 20/10/2025 (TFS): Protocolo de petição informando o contato do Sr. Junior, filho do Sr. Avelino, com quem a empresa faz contato.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0018066
Números:	**Número antigo:** 2025.0028.6625-53
Título:	APURAR IRREGULARIDADES DE AGROTÓXICOS NO PRODUTO MORANGO DISTRIBUÍDO PELA EMPRESA EXTRAFRUTI
Órgão:	35 ª Promotoria de Justiça Cível Ministério Público do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Notícia de Fato
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	30/11/2025 (CJ): Trata-se de Notícia de Fato instaurada com intuito de apurar uso irregular de agrotóxicos no produto "morango" distribuído pela empresa Extrafruti. 19/01/2026 (MGP): Defesa administrativa protocolada.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0018569
Números:	**Número antigo:** 2025.0029.1977-32
Título:	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANÁLISE DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS - DETECÇÃO DE SUBSTÂNCIAS EM DESCONFORMIDADE - EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES MÁXIMOS DE RESÍDUOS (LMR) E PRESENÇA DE INGREDIENTES NÃO AUTORIZADOS - AMOSTRAS INSATISFATÓRIAS
Órgão:	0 º Administrativo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Notícia de Fato
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	12/12/2026 (CJ): Trata-se de laudos laboratoriais elaborados no âmbito do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), com análise de amostras de alimentos (brócolis, maçã e mamão) coletadas no Estado do Espírito Santo. Os exames identificaram a presença de diversos resíduos de agrotóxicos, sendo que parte deles se encontra em conformidade com os limites máximos permitidos (LMR), enquanto outros apresentaram irregularidades, seja por exceder limites de tolerância ou por utilização de substâncias não autorizadas para a cultura analisada. Em todos os casos, a conclusão dos laudos foi pela insatisfatoriedade das amostras, indicando risco potencial à saúde do consumidor e desconformidade com as normas sanitárias vigentes. 25/03/2026 (CJ): Publicada intimação - De ordem da Excelentíssima Promotora de Justiça, Dra. Sandra Lengruber da Silva, tenho a honra de convidar Vossa Senhoria para participar de Reunião, no bojo do Procedimento nº 2025.0029.1977-32, a ser realizada no dia 23 de abril de 2026, às 15h00min, por meio da Plataforma Teams/MPES. O link de acesso segue abaixo. https://teams.microsoft.com/meet/26021819452435?p=ZDsowtYyKHihvvuuJm Encaminho, em anexo, cópia do despacho que determinou a reunião. Atenciosamente,

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0019150
Números:	**Número antigo:** 52633.000659/2026-61
Título:	
Órgão:	0 º Administrativo VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Auto de Infração
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	IPEM ES
Responsável principal:	LOURAYNNE LOPES DE CASTRO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	16/06/2026 (CJ): Trata-se de Auto de Infração lavrado pelo INMETRO em 18/06/2026 em face da empresa Extrafruti S/A – Comércio de Hortifrutigranjeiros (CNPJ nº 06.175.064/0007-03), em razão da constatação de irregularidade no produto “Alho In Natura”, marca Extrafruti, embalagem de 400g. Segundo o auto, o produto foi reprovado em exame pericial quantitativo, por descumprimento dos critérios de conteúdo nominal previstos na legislação metrológica, conforme Laudo de Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos nº 1981283. A infração foi enquadrada nos artigos 1º e 5º da Lei nº 9.933/1999, bem como nas Portarias Inmetro nº 069/2004 e nº 248/2008. Foi concedido à autuada o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa administrativa, sob pena de aplicação das sanções previstas no artigo 8º da Lei nº 9.933/1999.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0019221
Números:	**Número antigo:** 52616.003329/2026-35
Título:	ERRO FORMAL EM EMBALAGEM DE VAGEM
Órgão:	0 º Administrativo Instituto de Peses e Medidas do Estado de Rio de janeiro, Rio de Janeiro - RIO DE JANEIRO
Ação:	Auto de Infração
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	IPEM RJ
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	03/06/2026 (CJ): Trata-se de Ação de processo administrativo decorrente de auto de infração em que o autor relata que, em fiscalização realizada na data de 29/05/2026 no estabelecimento "Drift Comercio De Alimentos S/A" em São Pedro Da Aldeia/RJ , constatou-se que o produto "Vagem", marca Extrafrut (conteúdo nominal de 400 g) , de responsabilidade da empresa autuada , estava exposto à venda com erro formal. De acordo com o Laudo de Exame Formal nº 978530 , os caracteres alfanuméricos da indicação quantitativa na embalagem mediam apenas 2 mm, quando a altura mínima legal exigida é de 4 mm. Diante da desconformidade com os artigos 1º e 5º da Lei nº 9933/1999 e com a Portaria INMETRO nº 249/2021 , foi lavrado o Auto de Infração nº 3380499 em 03/06/2026 , abrindo-se o prazo legal de 10 dias para a submissão de defesa escrita. 08/07/2025 (TFS): Apresentada defesa administrativa conforme alinhado com empresa.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0019222
Números:	**Número antigo:** 52616.003330/2026-60
Título:	ERRO FORMAL EM EMBALAGEM DE TOMATE GRAPE
Órgão:	0 º Administrativo Instituto de Peses e Medidas do Estado de Rio de janeiro, Rio de Janeiro - RIO DE JANEIRO
Ação:	Auto de Infração
Status:	Ativo
Tipo:	Administrativo
Natureza:	Administrativa
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo passivo)
Contrário principal:	IPEM RJ
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Perda Possível
Observações:	03/06/2026 (CJ): Trata-se de Ação de processo administrativo decorrente de auto de infração em que o autor relata que, durante ato fiscalizatório promovido em 29/05/2026 no estabelecimento "Drift Comercio De Alimentos S/A" , foi verificado que o produto "Tomate Grape", marca Extrafrut (conteúdo nominal de 300 g) , fabricado/distribuído pela filial da autuada , apresentava um erro formal na sua embalagem plástica. Conforme apontado no Laudo de Exame Formal nº 978531 , o tamanho dos caracteres da indicação quantitativa do produto era de 2,5 mm, descumprindo a altura mínima regulamentar obrigatória de 4 mm. Diante do descumprimento do disposto nos artigos 1º e 5º da Lei nº 9933/1999 e no item 3 do Regulamento Técnico Metrológico da Portaria INMETRO nº 249/2021 , a fiscalização lavrou o Auto de Infração nº 3380500 em 03/06/2026 , notificando a empresa para interpor defesa no prazo de 10 dias. 08/07/2025 (TFS): Apresentada defesa administrativa conforme alinhado com empresa.

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 0,00 (Determinada)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Processo:	1.0020036
Números:	**Número CNJ:** 5034583-52.2026.4.02.5001
Título:	LIMINA - REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EX-TARIFÁRIO - OMISSÃO ADMINISTRATIVA - DESPACHO ADUANEIRO - DEPÓSITO JUDICIAL
Órgão:	2 ª Vara Federal Cível Vitória - Tribunal Regional Federal da 2ª Região, VITÓRIA - ESPÍRITO SANTO
Ação:	Mandado de Segurança
Status:	Ativo
Tipo:	Judicial
Natureza:	Tributária
Cliente principal:	EXTRAFRUTI S/A - COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (Polo ativo)
Contrário principal:	DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DA ALFÂNDEGA DE VITÓRIA - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - VITÓRIA
Responsável principal:	FABIANO CARVALHO DE BRITO
Probabilidade:	Êxito Possível
Observações:	09/10/2026 (CJ): Trata-se de Ação de Mandado de Segurança em que o autor relata que atua no segmento de comércio atacadista de hortifrutigranjeiros e importou um maquinário especializado para seleção, pesagem e empacotamento de seus produtos, sem similar nacional, requerendo a concessão do regime aduaneiro especial de ex-tarifário por meio do Processo Administrativo nº 19687.000186/2026-09. Ocorre que uma empresa terceira (Maqesfera Máquinas e Equipamentos Ltda.) apresentou impugnação ao pleito alegando produzir item similar, o que já foi contestado pela Impetrante. Contudo, a autoridade coatora incorre em excessiva demora e omissão em decidir o procedimento administrativo — que se arrasta desde janeiro de 2026 e já ultrapassou em muito o prazo de 180 dias indicado pelo próprio MDIC —, mantendo a mercadoria retida e prejudicando as atividades empresariais e o cronograma de produção para o período festivo de fim de ano. Diante da morosidade violadora do direito fundamental à razoável duração do processo, a Impetrante busca liminarmente compelir a autoridade a concluir o processo administrativo e autorizar o desembaraço aduaneiro do equipamento mediante o depósito judicial do valor integral do Imposto de Importação (R$ 227.863,94).

Valores

	Valor base	Valor corrigido	Juros	Multa	Valor atualizado	Valor atualizado indexado
Valor da causa:	R$ 227.863,94 (Determinada)	R$ 228.232,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 228.232,17	R$ 0,00
Valor envolvido:	R$ 227.863,94	R$ 228.232,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 228.232,17	R$ 0,00